

كتاب

فقه المعاملات على المذهب

الشافعي

(النكاح، الجنایات، البيع)

الجمع والتأليف والتقديم على شكل

الأسئلة والأجوبة مع ذكر الأدلة الشرعية

الشيخ الدكتور

محمود شيخ علي حسن

الجزازاني

مقدمة

الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره
المشركون، والصلاة والسلام على خير ولد آدم، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه
ومن اتبعه:

وبعد:

فيسعدني أن أقدم للقراء الأكارم هذا المختصر، من الفقه الشافعي، والذي
حوى بين دفتيه أحكام الزواج والطلاق، وأحكام البيوع والجنايات، على هيئة
سؤال وجواب.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك

الشيخ الدكتور / محمود شيخ علي حسن

كتاب النكاح

س ١ - ما معنى النكاح؟

لغة: الضم والجمع، يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

وشرعاً: له عدة معان:

١ - عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.

٢ - بمعنى الوطء والاستمتاع.

فهو حقيقة يطلق على العقد، ويستعمل مجازاً في الوطء.

وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح في العقد، لا في الوطء، إلا ما دل عليه السياق.

س ٢ - ما منزلة الزواج في الإسلام؟

دعا الإسلام إلى الزواج، وحضّ عليه، لما فيه من المصالح والفوائد، التي تعود على الفرد والمجتمع.

قال رسول الله ﷺ: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رواه مسلم

في كتاب الرضاع، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ٧٦٤١ عن عبد الله بن عمرو ؓ.

قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾ [النور: ٢٣].

= سؤال وجواب = [٥]

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ١٢] .

وقال تعالى: ﴿هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ٧٨١] .

فالآية شبهت كلا من الزوجين باللباس للآخر، لأن كلا منهما يستر الآخر.

س ٣- ما حكم النكاح شرعاً؟

النكاح له أحوال، وذلك تبعاً للشخص نفسه:

١ - مستحب:

وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج، ويستطيع القيام بواجبات الزواج من النفقة والمعيشة والسكن والملبس ... إلى آخره، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج.

ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحباً، لما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب، والاستعانة على قضاء المصالح.

والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها، وحفظ دينها، وتحصيل نفقتها، استحَبَّ لها الزواج أيضاً.

٢ - خلاف الأولى: وذلك إذا كان محتاجاً للزواج، لكنه لا يملك نفقات الزواج، وعليه أن يعفَّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].

ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي ﷺ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحباً له.

٣- مكروه:

إذا كان غير محتاج إلى الزواج، كأن لا يجد الرغبة فيه، إما فطرة، أو لمرض، أو علة، فيُكره النكاح له.

٤- الأفضل تركه:

وذلك إذا كان يمتلك النفقات، ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح، لأن نفسه لا تتوق إليه، وكان منشغلاً بالعبادة، أو منقطعاً لطلب العلم، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك.

٥- الأفضل فعله:

فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة، ولا متفرغاً لطلب العلم، وهو يجد الأُبهة للنكاح، لكنه غير محتاج إليه، فالنكاح في هذه الحالة أفضل، حتى لا يقع في الفواحش.

س ٤ - ما النساء اللاتي يحرم نكاحهن؟

حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء.

والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين:

حُرمة مؤبدة.

وحُرمة مؤقتة.

فالحُرمة المؤبدة: ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنَّ أبداً، مهما كانت الظروف والأحوال.

أسباب الحُرمة المؤبدة:

والحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب، وهي:

القربة.

المصاهرة.

الرضاع.

س ٥ - ما هن المُحرّمات بالقربة؟

والمُحرّمات بسبب القربة سبع، وهنَّ:

١ - الأم، وأم الأم، وأم الأب، ويعبّر عنهنَّ بأصول الإنسان، فلا يجوز نكاح

واحدة منهن.

٢- البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، ويعبر عنهن بفروع الإنسان، فلا يجوز نكاح واحدة منهن.

٣- الأخت، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين، فلا يجوز نكاح واحدة منهن أبداً.

٤- بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، أو لأم، فلا يجوز نكاحهن.

٥- بنت الأخت، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، فهن حرام لا يجوز نكاحهن أبداً.

٦- العمّة، وهي أخت الأب، ومثلها عمّة الأب، وعمّة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدّين من جهة الأب، فلا يجوز نكاحهن بحال.

٧- الخالة، وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب ويعبر عنهن بفروع الجدّين من جهة الأم، فلا يجوز نكاحهن أبداً.

قال تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } [النساء: ٢٣]

فإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً، فإن استحلّ ذلك كان كافراً.

هذا، ويحرم على المرأة أبوها، وجديها، وجميع أصولها. ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتها، وجميع فروعها.

ويحرم عليها أخوها شقيقاً كان أو لأب أو لأم، ويحرم عليها أبناء إختوها، وأبناء أخواتها، كما يحرم عليها أعمامها، وأخوالها، وأعمام أبيها، وأعمام أمها، وأخوال أبيها وأخوال أمها.

س ٦ - ما هن المحرمات بالمصاهرة؟

المُحرمات بالمصاهرة أربع، وهنّ:

- ١ - زوجة الأب، وزوجة الجد أب الأب، وزوجة الجد أب الأم.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢].
- ٢ - زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت.
قال تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٣٢].
- ٣ - أم الزوجة، فلا يجوز نكاحها، قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٣٢] وجدتها وجميع أصولها من النساء.
وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل أو لم يدخل.
- ٤ - بنت الزوجة، وهي الربيبة، وهي حرام على زوج أمها إذا دخل على الأم، فلا تنشأ الحرمة بالعقد وإنما بالدخول على أمها.
قال تعالى: ﴿وَرَبِّبْتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿ [النساء: ٣٢] .

ويحرم على المرأة زوج أمها، وزوج بنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.

س ٧- ما هن المحرمات بالرضاع؟

يحرم بسبب الرضاع سبع من النسوة، ذكر القرآن الكريم منهّن اثنتين وألحقت السنة بقية السبع بهما، وهؤلاء السبع هن:

١- الأم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها، وأم أمها وأم أبيها، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ.

٢- الأخت بالرضاع، وهي التي رضعت من أمك، أو رضعت من أمها، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة.

فإذا رضعت من أمك صارت حراماً عليك، وعلى جميع إخوتك. ويحلّ لك أخواتها، لأنهنّ لم يرضعن من أمك.

وإذا رضعت أنت من أمها صرت حراماً عليها، وعلى جميع أخواتها، وحلّت هي وأخواتها لإخوتك، لأنها لم ترضع من أمك، ولا رضع أخواتك من أمها.

وفي تحريم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: ٢٣].

٣- بنت الأخ من الرضاع.

٤- بنت الأخت من الرضاع.

٥- العمّة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك.

٦- الخالة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أمك.

٧- البنت من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك، فتكون أنت أباها من الرضاع.

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة رضي الله عنها: « لا تَحِلُّ لي، يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة»^(١).
وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها وابن أخيها من الرضاع، وعمّها وخالها من الرضاع.

س ٨- ما هن المحرمات بالمصاهرة من الرضاع؟

يحرم بالمصاهرة من الرضاع:

١- أم الزوجة من الرضاع، وهي التي أرضعت زوجتك.

٢- بنت الزوجة من الرضاع، وهي التي رضعت من زوجتك، لكن من لبن زوج غيرك.

١ (البخاري: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع، رقم: ٢٥٠٢، ٢٥٠٣ مسلم: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وباب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: ١٤٤٤، ١٤٤٧).

٣- زوجة الأب من الرضاع، وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته الثانية.

٤- زوجة الابن من الرضاع، وهي زوجة من رضع من زوجتك.

س ٩- ما هن النساء المحرمات حرمة المؤقتة؟

هن اللاتي حُرِّمن على الإنسان لسبب من الأسباب، فإذا زال هذا السبب زالت الحرمة، وعاد الحل، فإذا عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلاً.

وهؤلاء النساء هنّ:

١- الجمع بين الأختين:

سواء كانتا من النسب، أو من الرضاع. وسواء عقد عليهما معاً أو في وقتين. فإذا عقد عليهما معاً بطل العقد فيهما، وإذا عقد عليهما واحده بعد الأخرى بطل عقد الثانية.

فإذا ماتت الأولى، أو طُلِّقت، وانقضت عدتها حلّ له أن يعقد على أختها.

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿[النساء: ٣٢].

٢- الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو بنت بنتها:

= سؤال وجواب [١٣] =

وقد وضع الفقهاء قاعدة بضبط من يحرم الجمع بينهما، فقالوا (يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى). وهي تشمل جميع من ذكرنا.

ودليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: « لا يُجمعُ بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها »^(١).

٣- الزائدة على أربع نسوة:

فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده حتى يطلق واحدة منهن، وتنقضي عدتها، أو تموت، فإذا ماتت، أو طُلِّقت، حلت له الخامسة. قال الله عز وجل: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ [النساء: ٣].

وروى أبو داود وغيره عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: « اختر منهن أربعاً ». (سُنن أبي داود: الطلاق، باب: في مَنْ أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان).

٤- المشتركة الوثنية:

وهي التي ليس لها كتاب سماوي، فإذا أسلمت حلَّت، وجاز الزواج بها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ١٢٢].

١ (البخاري: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمَّتها، رقم: ٤٨٢٠. مسلم: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها ... ، رقم: ١٤٠٨).

تنبيهان:

الأول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم، مهما كانت ديانتها، لأن للزوج ولاية على الزوجة، ولا ولاية لكافر على مسلم، ولأنها لا تأمن عنده على دينها، لأنه لا يؤمن به؟ قال الله عز وجل: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ١٢٢].

فإذا أسلم حلت له، وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان العقد باطلاً، ووجب التفريق بينهما فوراً فإذا حصل وطء كان ذلك زناً.

الثاني: يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لأنه ربما يكون ذلك سبباً لإسلامها، وإسلام أهلها، وإطلاعهم على الإسلام، وترغيبهم فيه.

ولا يجوز لزوجها المسلم أن يكرهاها على تغيير دينها، أو يضايقها في أداء عبادتها. قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

٥- المرأة المتزوجة:

فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج، وهي لا تزال على عصمته، حتى

يموت أو يطلقها وتنقضي عدتها، فإذا مات أو طلقها وانقضت عدتها حل الزواج بها. قال الله تعالى في تعداد المحرمات في الزواج: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٤٢]. أي المتزوجات من النساء حرام عليكم.

٦- المرأة المعتدة:

فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدتها، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة، فإذا انتهت عدتها، جاز الزواج بها. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٥٣٢].

أي لا تقصدوا إلى عقد النكاح لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدتها المكتوبة لها في كتاب الله عز وجل.

٧- المرأة المطلقة ثلاثاً:

فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً صحيحاً، ثم يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه، فإذا حصل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها، ويعقد عليها عقد زواج جديد.

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ﷺ، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فأبت طلاقاً، فتزوجت عبدالله بن

الزَّيْبِر، إنما معه مثل هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فقال: (أتريدان أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقني عُسيلته، ويدوق عُسيلتك).

(البخاري: الشهادات، باب: شهادة المختبي، رقم: ٢٤٦٩. مسلم: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح ... ، رقم: ١٤٣٢).

س ١٠ - ما الحكمة من تحريم الجمع بين المحارم كالمرأة واختها أو أمها؟

الحكمة ما في هذا الجمع من إيقاع الضغائن بين الأرحام، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة.

روى ابن حبان: (أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعنّ أرحامكم).

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة). [نيل الأوطار: ٦ / ١٥٧]. فإذا ماتت واحدة منهنّ أو طُلِّقت، وانقضت عدّتها حلّت الأخرى.

س ١١ - ما حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيتها؟

١ - حكم تعدد الزوجات:

تعدّد الزوجات مُباح في أصله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبُعَ ﴿٣﴾ [النساء: ٣].

ومعنى الآية: إن خفتُم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ، فقد أٌبيح لكم أن تنكحوا غيرهنّ، مثنى وثلاث ورباع.

ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً، أو مكروهاً، أو محرماً، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات:

أ- فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة، أو كانت زوجته الأولى مريضة، أو عقيماً، وهو يرغب بالولد، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما، كان هذا التعدد مندوباً، لأن فيه مصلحة مشروعة، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة.

ب - إذا كان التعدّد لغير حاجة، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً، لأنه لغير حاجة، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.

ج - وإذا غلب على ظنه، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ: إما لفقره، أو لضعفه، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحياف، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً، لأن فيه إضراراً بغيره، والنبي ﷺ يقول: « لا ضرر ولا ضرار ».

(ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب: من بني في حقه ما يضرّ جاره. موطأ مالك: الأقضية، باب: القضاء في المرفق).

وقال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

﴿ [النساء: ٣٠] .

ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحاليتين الأخيرتين، وعقد على ثانية، أو ثالثة، كان العقد صحيحاً، وترتبت على آثاره: من حلّ المعاشرة، ووجوب المهر، والنفقة وغيرها، وإن كان مكروهاً في الثانية، وحراماً في الثالثة، فالحرمة توجب الإثم، ولا تبطل العقد.

س ١٢ - ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟

والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق، والإسكان، والمبيت، وحُسن المعاشرة، والقيام بواجبات الزوجة.

أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ وَلَٰكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ٩٢١].

أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار.

أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان، والمبيت وحُسن المعاشرة، فهذا أمر ممكن لكثير من الناس.

وكان النبي ﷺ يقول - بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه -: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ».

رواه أبو داود (في النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: ٢١٣٤) والترمذي (في النكاح، باب: التسوية بين الضرائر، رقم: ١١٤٠) وغيرهما عن عائشة ؓ.

وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب، فقد كان ﷺ يحب عائشة أكثر من بقية نسائه.

س ١٣ - ما الحكمة من مشروعية التعدد؟

إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل، ولم يجعله فرضاً لازماً، ولقد أباح الإسلام هذا التعدد، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي، لا يدركها إلا نافذ البصيرة. وإليك بعض هذه الحكم:

أ- ليحمي من لا يمكن أن تعفهم زوجة واحدة، وهذا أمر فطري، فيمكن أن يجرحهم ذلك إلى ما ليس بمشروع.

فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللاتقة، من أن يقعوا في الزنى.

ب - وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة، مما يجعل تلك المرأة عرضة للطرد والحرمان من كل حق، ويجعل أولادها محرومين من

حقوق النسب، وعطف الأبوة.

فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيمًا، أو تعيش خدينة أو عشيقة، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد، والفوضى الخلقية.

س ١٤ - ما هي مقدمات الزواج؟

أولاً: البحث عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين.

ثانياً: رؤية المخطوبة والنظر إليها.

ثالثاً: الخطبة.

أولاً: البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كل من الزوجين:

س ١٥ - ما هي أرشد الصفات التي حث الإسلام أن تكون في المخطوبة والخاطب؟

١ - الدين الصحيح والخلق القويم:

يُطلب في الزوج أن يكون ديناً، ذا خلق حسن، كما يطلب في الزوجة أن تكون دينية، وذات خلق حسن، وإلى ذلك أرشد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حين قال: « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة

في الأرض وفساد عريض».

(رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فوزوجوه، رقم: ١٠٨٤)

وقال ﷺ: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»

رواه البخاري (النكاح، باب: الأكفاء في الدين، رقم: ٤٨٠٢) ومسلم (الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين رقم: ١٤٦٦)

س ١٦ - ما الحكمة من تفصيل ذات الدين والخلق؟

إن الحكمة من ذلك هي أن الدين يقوى على مرور الزمن، والخلق يستقيم مع توالي الأيام وتجارب الحياة.

فإذا اختار كل من الزوجين الآخر لدينه وخلقه، كان ذلك أضمن لاستمرار الحب، ودوام المودة.

س ١٧ - هل يجب على المسلم أن يعزف عن الحسب والجمال؟

لا يفهم مما ذكرنا أن على الإنسان أن يعزف عن الحسب والجمال، وإنما يجب أن يفهم أن هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة، كان الدين أفضلها، وإذا اجتمعت كانت نوراً على نور.

س ١٨ - ما معنى النسب؟

ومعنى النسب: طيب الأصل، وكرم المنبت، ودليل ذلك ما جاء في حديث الصحيحين السابق تنكح المرأة لأربع، وذكر منها: (ولحسبها).

كذلك يسنّ في الزوج أن يكون ذا حسب، وأصل طيب، لأن ذلك أعون على استدامة الحياة الزوجية، وأقرب إلى طيب العشرة، لأن صاحب الأصل الطيب لا يصدر عنه إلا العشرة الكريمة، إذا أحبّ أكرم، وإذا أبغض لا يظلم.

س ١٩ - ما الذي يقصد بالكفاءة؟

مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم في عدة وجوه:

أ- الدين والصلاح، فليس الفاسق كفؤاً لعفيفة صالحة، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: ٨١].

ب - الحرفة، فصاحب حرفه دنيئة، ككنّاس وحجّام وراعي وقيم حمام، ليس كفؤاً لبنت عالم وقاض وتاجر.

ج - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح، فمن به جنون أو برص ليس كفؤاً للسليمة منها.

والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها، وهي وإن لم تكن شرطاً في صحة النكاح، لكن مطلوبة ومقررة دفعاً للعار عن الزوجة وأوليائها، وضماناً لاستقامة الحياة بين الزوجين، وذلك لأن أسلوب حياتهما، ونوع معيشتهما

يكونان متقاربين، ومألوفين لهما، فلا يضطر أحدهما لتغيير مألوفة.

فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة، فلو زوّجها وليها غير كفء برضاها صحّ الزواج، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء، فإن رضوا بإسقاطها، فلا اعتراض عليهم. ويشير إلى مراعاة الكفاءة، قول النبي ﷺ: « تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم ».

رواه الحاكم (النكاح، باب: تخيروا لنطفكم .. ، رقم: ١٦٣ / ٢) وصححه.

س ٢٠ - لماذا تفضل البكر؟.

البكر: هي التي لم يسبق لها أن تزوجت، وقد بيّن النبي ﷺ سبب اختيار الزوجة البكر، حين قال: « عليكم بالأبكار، فإنهنّ أعذبُ أفواهًا، وأنتقُ أرحامًا، وأرضى باليسير ».

رواه ابن ماجه في (النكاح، باب: تزوج الأبكار، رقم: ١٨٦٠).

وروى البخاري ومسلم واللفظ له: عن جابر ﷺ قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله ﷺ فقلت النبي ﷺ فقال: « يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلاّ بكراً تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله: إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهنّ. قال فذاك إذاً، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك ».

(البخاري: النكاح، باب: تزويج الثّيّات. ومسلم: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات نكاح ذات اليدين).

وكذلك يستحبّ أن يكون الزوج بكرًا، لم يسبق له أن تزوج، لأن النفوس جُبِلت على الاستئناس بأول مألوف.

قال رسول الله ﷺ « تزوجوا الولود الودود فإنّي مُكاثِر بكم الأمم يوم القيامة ». رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وصحّح إسناده.

س ٢١ - ما حكم رؤية المخطوبة والنظر إليها؟

ومن الأمور المستحبة التي رغب فيها الإسلام أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة، إذا قصد نكاحها، ورجا رجاء طاهرًا أن يجاب إلى طلبه، وإن لم تأذن له، أو لم تعلم بنظره، اكتفاء بإذن الشرع له، ولئلا تتزين له، فيفوت غرضه. وله تكرير النظر ثانيًا وثالثًا إن احتاج إليه، ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبًا بأول نظرة.

روى الإمام الترمذي وحسنه أن النبي ﷺ قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة - أي عزم على خطبتها - : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدَمَ بينكما ».

ومعنى يؤدَم بينكما: أن تدوم المودة والألفة بينكما.

وروى البخاري، ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهَبَ لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه.

[لأهَبَ لك: أجعل أمري لك: تتزوجني بدون مهر، أو تزوّجني لمن ترى.

فصعد النظر إليها وصوبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ رأسه: خفض رأسه، ولم يُعد النظر إليها].

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل، فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله ﷺ: «أنظرتَ إليها؟» قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً».

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها، وإن كانت لا تعلم». رواه أحمد (٤٢٤ / ٥)

هذا ويحق لها أيضاً أن تراه، إذا أرادت الزواج منه، لتبين هيئته، ولا تندم بعد النكاح، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها.

س ٢٢ - ما هي حدود النظر للخاطب؟

ولا يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلا وجهها وكفيها ظهرًا وبطنًا، لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المُشار إليها، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ١٣].

س ٢٣ - ما الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين؟

الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين، أن الوجه يستدل به على الجمال،

واليدین يستدل بهما على خصب البدن ولينه.

وإن لم يتيسر له أن ينظر إليها، أرسل امرأة تتأملها، وتصفها له.

س ٢٤ - ما حكم نظر الأجنبي إلى المرأة؟

يحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار - ولو شيخاً، أو عاجزاً، وكذلك المراهق وهو من قارب البلوغ - إلى أي جزء من جسم المرأة أجنبية كبيرة.

والكبيرة هي من بلغت حداً تشتهي فيه، ولو كانت غير بالغة، ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفين، ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب.

وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة. قال الله تعالى:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣٠-٣١].

أما النظر إلى الصغيرة التي لا تشتهي، والصغير الذي هو دون المراهقة، فإنه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما، لأن النظر إليهما ليس في مظنة شهوة، فلا يحرم ذلك.

ما حكم النظر إلى المحارم؟

ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إلا ما بين السرّة والركبة.

وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرة إلى الركبة.

س ٢٥ - متى يباح النظر إلى الأجنبية؟

إذا دعت الحاجة إلى النظر، أو المسّ، فإن ذلك يُباح، وليس فيه حرج.
والحاجة تظهر في الأمور الآتية:

١ - عند مداواة، لأن في التحريم حرجاً، والإسلام دين اليسر ورفع الحرج.
قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٨٧]. فيُنظر إلى المواضع التي يحتاج إليها.

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: (أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها).

فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك، ولم توجد امرأة تعالجها، وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه، ودعت الضرورة إلى ذلك، لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا بحضرة محرم، أو امرأة ثقة. وإذا وجد الطبيب المسلم، لا يعدل إلى غيره.

٢ - عند المعاملة من بيع وشراء، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها.

٣ - عند الشهادة تحملاً وأداءً، لأن الحاجة تدعو إلى النظر إلى المشهود عليه، أو المشهود له

س ٢٦ - ما معنى الخطبة؟

والخطبة - بكسر الخاء - هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.

س ٢٧ - متى تحل الخطبة، ومتى تحرم:

١ - تحل الخطبة تصريحاً وتعرضاً، إذا كانت المخطوبة خلية من نكاح، أو عدة، ومن كل موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات.

٢ - تحل الخطبة تعريضاً فقط لا تصريحاً، إذا كانت المرأة معتدة من وفاة، أو طلاق بائن. قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٥٣٢]

[لا جناح: لا إثم ولا حرج. أكننتم: أخفيتم. لا تواعدوهن سراً: لا تعدوهن بالنكاح خفية. قولاً معروفاً: موافقاً للشرع، وهو التعريض. ولا تعزموا عقدة النكاح: لا تحققوا العزم على عقد الزواج. حتى يبلغ الكتاب أجله: حتى تنقضي العدة، وهي المدة التي فرضها الله على المعتدة في كتابه أن لا تتزوج خلالها].

٣ - وتحرم الخطبة تعريضاً وتصريحاً في غير ذلك.

فتحرم خطبة امرأة متزوجة، كما تحرم خطبة كل امرأة ذكرت في محرمات

النكاح، سواء كانت محرمة مؤبدة أم محرمة مؤقتة.

وتحرم خطبة المرأة المعتقدّة من طلاق رجعي، سواء كان ذلك بالتعريض أم بالتصريح، لأنها في معنى الزوجة، لأن لزوجها الحق في مراجعتها، قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: ٢٢٨].

س ٢٨ - ما معنى التصريح بالخطبة؟

التصريح في الخطبة معناه: كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح: كأريد أن أنكحك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك.

س ٢٩ - معنى التعريض بالخطبة؟

التعريض بالخطبة معناه: أن يستعمل لفظاً يحتمل الرغبة في النكاح، وعدمها، كأن يقول للمعتدّة: أنت جميلة، أو: ربّ راغب فيك، من يجد مثلك، أو نحو ذلك.

س ٣٠ - هل تجوز الخطبة على الخطبة؟

تحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه، إذا كان قد صرح له بالإجابة، إلا بإذنه. فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة.

وهذه الحرمة حرمة توجب الإثم، ولا توجب بطلان العقد، فيما إذا خطب على خطبة أخيه، وعقد عقد الزواج.

ودليل هذا التحريم: قول النبي ﷺ: « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ».

رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر ؓ

س ٣١- ما حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة؟

مَنْ استُشِيرَ في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب والمساوئ ما يعرف بصدق، ولا يعدّ ذلك من الغيبة المحرّمة.

دليل هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما عند مسلم باب: المطلّقة ثلاثاً لا نفقة لها، أنها قالت للنبي ﷺ: «إن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فضعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت».

س ٣٢- هل يجوز عرض الوليّ موليته على ذوي الصلاح والتقوى؟

يسن لولي المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل الصلاح والتقوى، تأسيساً بما فعل شعيب مع موسى ؑ حين عرض بنته عليه، لما عُرِفَ من

أمانته وعفافه. قال تعالى: {قالت إحداهما يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينِ} {٢٦} قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} {٢٧} قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: ٢٦ - ٢٨].

وتأسيًا أيضًا بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان، ثم على أبي بكر، وتزوجها النبي ﷺ.
(البخاري: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير).

س ٣٣ - ما هي سنن الخطبة؟

ويستحبُّ للخاطب، أو وكيله، تقديمُ خطبة - بضم الخاء - قبل الخطبة - بكسر الخاء - وقبل العقد، يبدؤها بحمد الله والصلاة والسلام على النبي ﷺ لحديث: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتَر ».

(ابن ماجه: النكاح، باب: خطبة النكاح، رقم: ١٨٤٩).

ثم يوصي بتقوى الله عز وجل، ثم يظهر رغبته، فيقول: جئكم خاطبًا كريمكم. ويستحب أيضًا لوليِّ المخطوبة أن يخطب، ويقول: بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وآله والوصية بتقوى الله عز وجل: ليس بمرغوب عنك. والخطبة قبل العقد آكد من الخطبة قبل الخطبة، لورود ذلك عن السلف

س ٣٤ - ما حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد؟

اختلاط الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج أمر حرام لا يقره شرع الله عز وجل، ولا يرضى به.

قال رسول الله ﷺ ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم.

رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.

أما إذا تم العقد، فقد حلت الخلوة والخلطة لأنها أصبحت زوجة له، يرى منها وترى منه ما بدا لهما، من غير إثم ولا حرج.

س ٣٥ - ما هي أركان عقد النكاح؟

للنكاح أركان خمسة: وهي:

صيغة، وزوجة، وزوج، وولي، وشاهدان.

الركن الأول: الصيغة

س ٣٦ - ما هي الصيغة؟

والصيغة: هي الإيجاب من وليّ الزوجة، كقوله: زوجتك، أو: أنكحتك ابنتي. والقبول من الزوج كقوله: تزوجت، أو نكحت ابنتك، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الولي، لأنّ التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود. الحكمة من تشريع الصيغة:

والحكمة: هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بدّ فيها من رضا العاقلين، والرضا أمر خفي لا يُطلع عليه، اعتبر الشرع الصيغة - وهي الإيجاب والقبول - دليلاً ظاهراً على الرضا في نفس كل من العاقلين.

س ٣٧ - ما هي شروط الصيغة؟

ويشترط في الصيغة الشروط التالية:

١ - أن تكون بلفظ التزويج، أو الإنكاح: وما يشق منهما؛ كزوجتك وأنكحتك، وقبلت تزويجا، أو قبلت نكاحها.

٢ - التصريح بلفظ الزواج، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول:

فلو قال الولي: زوجتك ابني، فقال الزوج: قبلت، لم ينعقد النكاح. ولو قال

الزوج: زوّجني ابتك، فقال الولي: قبلت، لم ينعقد النكاح أيضاً، لأنهما لم يصرحا بلفظ الزواج، أو النكاح.

٣- اتصال الإيجاب بالقبول:

فلو قال ولي الزوجة: زوّجتك ابنتي، فسكت الزوج مدة طويلة، ثم قال: قبلت زواجها، لم يصح العقد، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، مما يجعل أمر رجوع الولي في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً، أما السكوت اليسير: كتنفس، وعطاس، فإنه لا يضرّ في صحة العقد.

٤- بقاء أهلية العاقلين إلى أن يتم القبول:

فلو قال ولي الزوجة: زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي، أو أغمي عليه، فقبل الزوج، لم يصح النكاح.

وكذلك لو قال الزوج: زوّجني ابتك، ثم أغمي عليه قبل أن يقول ولي الزوجة: زوّجتك، بطل الإيجاب، ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول، لفقدان أهلية أحد العاقلين قبل تمام العقد.

٥- أن تكون الصيغة منجزة:

فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل، ولا تعليقه على شروط.

فلو قال ولي الزوجة: إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي، فقال الزوج: تزوّجتها، لم يصح العقد.

ولو قال ولي الزوجة: إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد زوّجتك

إياها، فقال الزوج: قبلت زواجها، لم يصح الزواج أيضاً، لأن عقد الزواج يجب أن يكون منجزاً، تترتب عليه آثاره من حين إنشائه، فإضافته إلى المستقبل، أو تعليقه على شروط يقتضي تأخير أحكام العقد إلى المستقبل، أو إلى وجود الشرط، وهذا يُنافي مقتضى العقد.

٦- أن تكون الصيغة مطلقة:

فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة: كشهر، أو سنة، أو مجهولة: كقدوم غائب، فلو قال وليّ الزوجة: زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى قدوم فلان، فقال الزوج: قبلت زواجها، لم ينعقد الزواج في هذه الصور، لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة.

س ٣٨- هل يجوز عقد النكاح بغير العربية؟

يصحّ عقد النكاح باللغات الأعجمية، لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلق بهما إعجاز، فاكتفي بترجمتهما.

س ٣٩- هل يجوز عقد النكاح بألفاظ الكناية؟

لا يصحّ عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت.

وألفاظ الكناية: هي التي تحتمل الزواج وغيره: كأحلفتك ابنتي، أو وهبتها لك، لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النية، والنية محلّها القلب.

وعقد النکاح يشترط فيه الشهود، والشهود لا يطلعون على ما في القلوب، حتى يشهدوا: إن كان العاقدان قد نويا النکاح، أو غيره.

س ٤٠ - هل يجوز عقد النکاح بالكتابة؟

وكذلك لا ينعقد النکاح بالكتابة، سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين. فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب، أو حاضر: زوجتك ابنتي، فوصل الكتاب إلى الزوج، فقرأه، وقال: قبلت زواج ابنتك، لم يصحّ العقد، لأن الكتابة من الكنية، والنکاح لا ينعقد بالكنية.

س ٤١ - هل تجوز إشارة الأخرس المفهمة؟

أما إشارة الأخرس المفهمة، وهي التي لا يختص بفهم المراد منها الفطنون الأذكياء، فإنها ينعقد بها عقد النکاح لأنها تنزل منزلة اللفظ الصريح. أما إذا كانت إشارته خفية، لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون، فلا ينعقد بها الزواج، لأنها عندئذ تنزل منزلة الكنية، والكنية لا ينعقد بها الزواج.

س ٤٢ - ما هو نكاح الشغار؟

لا يصحّ نكاح الشغار، وهو: أن يقول وليّ الزوجة لرجل: زوجتك ابنتي

سؤال وجواب [٣٧]

على أن تُزوّجني ابنتك، ويضع كل واحدة منهما صداق للأُخرى. فيقول الآخر: تزوجت ابنتك، وزوجتك ابنتي على ما ذكرت.

وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلّ من الزوجين على الأُخرى، والتعليق مفسد.

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

وسمي هذا الزواج شغاراً أخذاً من قولهم: شجر البلد من السلطان: إذا خلا عنه.

وهذا الزواج قد خلا هو أيضاً من المهر، فأشبهه البلد الشاغر من السلطان.

الركن الثاني: الزوجة:

س ٤٣ - ما هي الشروط التي تشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها؟

ويشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها الشروط التالية:

- ١ - خلّوها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة.
 - ٢ - أن تكون الزوجة معينة، فلو قال وليّ الزوجة لرجل: زوّجتك إحدى بناتي، لم يصحّ العقد، لعدم تعيين البنت التي يزوجه.
 - ٣ - أن لا تكون الزوجة مُحَرَّمَةً بحج أو عمرة.
- روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يُنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب » أي لا يتزوج المحرم، ومثله المحرمة، ولا يزوجه غيره امرأة محرمة، أو غير محرمة، سواء كان بولاية، أو وكالة، ولا يطلب امرأة للتزويج.

الركن الثالث: الزوج

س ٤٤ - ما هي الشروط التي تشترط في الزوج؟

ويشترط فيه الشروط التالية:

- ١ - أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- ٢ - أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الوليّ: زوّجت ابنتي إلى أحدكما، لم يصحّ الزواج، لعدم تعيين الزوج.
- ٣ - أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة، للحديث السابق « لا يُنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب ».

الركن الرابع: الولي:

س ٤٥ - ما معنى الولاية؟

الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٦٥].

والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير، والإشراف على شؤونه. والمراد بالغير: القاصر والمجنون، والبالغة في ولاية الاختبار. ويعرفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى، فتشمل على هذا ولاية الإجبار.

ويسمى مَنْ أعطته الشريعة حق الولاية: ولياً. قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ} [البقرة: ٢٨٢].

س ٤٦ - ما الحكمة من مشروعية الولاية؟

الحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية مصالحهم، حتى لا تضيع هدرًا، وحفظ حقوقهم، وتدبير شؤونهم.

س ٤٧ - هل يشترط وجود الولي في عقد الزواج؟

وجود الولي واجب في عقد الزواج:

لابد في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة، ثيباً كانت أو بكرًا، من ولي يلي عقد زواجها.

فلا يجوز لامرأة أن تزوّج نفسها، ولا أن تزوّج غيرها، بإذن أو بغير إذن سواء صدر منها الإيجاب، أو القبول.

ودليل ذلك ما رواه الدارقطني (في النكاح ٣ / ٢٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: « لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج نفسها ».

س ٤٨ - ما الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة؟

الحكمة من اشتراط الولي أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في مباشرة عقد الزواج، وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء.

واستدل على وجوب الولي في عقد زواج المرأة بقوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } [البقرة: ٢٣٢].

قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي، إذ لو لم يكن معتبراً لما كان لعضله معنى.

س ٤٩ - ما هو العضل؟

والعضل: منع المرأة من الزواج.

وأما السنّة: فما رواه ابن حبان: أن النبي ﷺ قال: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ».

(موارد الزمّان إلى زوائد ابن حبان: النكاح، باب: ما جاء في الولي والشهود).

س ٥٠ - ما حكم الزواج بغير ولي، وما يترتب عليه؟

إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي اعتبر زواجها باطلاً، ثم إن أعقب هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهما، لبطلان العقد، ووجب للمرأة مهر المثل، سواء سمي لها في العقد مهر، أم لم يُسم.

ودليل ذلك: قول النبي ﷺ: « أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل - ثلاثاً - فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها، فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ».

رواه أبو داود (النكاح، باب: في الولي، رقم: ٢٠٨٣) وابن ماجه (النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم: ١٨٨١)، والترمذي (النكاح، باب: إلا بولي، رقم: ١١٠٢) عن عائشة رضي الله عنها.

ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل - الذي تمّ بغير ولي - حدّ الزنى، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير ولي.

والحدود تدرأ بالشبهات، لكن فيه التعزيز.

والتعزيز عقوبة دون الحدّ يقدرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً.

س ٥١ - اذكر الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم؟

والأولياء في الزواج هي على الترتيب الآتي:
الأب.

ثم الجد أبو الأب.

ثم الأخ الشقيق.

ثم الأخ من الأب.

ثم ابن الأخ الشقيق.

ثم ابن الأخ من الأب.

ثم العم الشقيق.

ثم العم من الأب.

ثم ابن العم الشقيق.

ثم ابن العم من الأب.

وهكذا سائر العصبات، فإن عُدّت العصبات فالقاضي، لما سبق من قوله

ﷺ: « فالسلطان وليّ من لا وليّ له ».

س ٥٢ - ما حكم ولاية الابن في الزواج؟

لا ولاية للابن، ولا لابن الابن في الزواج، فلا يزوج ابن أمه بولاية البنوة، لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه. إلا أن يكون من أبناء العمومة لأُمّه، فإن كان ابن ابن عمّها، ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن يزوّجها.

س ٥٣ - ما هي شروط الولي؟

ويشترط في الولي، أبا كان أو غيره، الشروط التالية:

أ- الإسلام:

فلا يزوّج الكافر المسلمة، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

ولأن ولاية الزوج مبنية على التعصب في الإرث، ولا توارث بين مسلم وكافر.

ب - العدالة:

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة: كالبول في الطرقات، والمشي حافياً، وغير ذلك.

فلا يُزوّج الفاسق مؤمنة، بل ينتقل حق تزويجها إلى الولي الذي يليه، إن كان

عدلاً.

لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية في الزواج.

ج - البلوغ:

فلا ولاية لصبي على غيره من الزواج، لأنه لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره من باب أولى.

د - العقل:

فلا ولاية لمجنون، لأنه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره

هـ - السلامة من الآفاق المُخلّة بالنظر:

فلا ولاية لمختلّ النظر بسبب هرم، أو خبل، لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفاء، فإن كان مريضاً يغمى عليه انتظرت إفاقته، لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم.

و - أن لا يكون محجوراً عليه بسفه:

والمحجور عليه بسفه: هو الذي يبذر ماله، لأن السفه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره.

ز - أن يكون حلاًلاً:

فلا يزوّج المُحرّم بحج أو عمرة غيره، وهو محرم، لما سبق من قوله ﷺ: «

لا ينكح المحرم ولا ينكح». رواه مسلم (النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم: ١٤٠٩).

س ٥٤ - ما العمل إذا فقدت شروط الولاية السابقة؟

إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في ولي قريب من الأولياء، انتقل حق الولاية إلى الولي الذي يليه، ممن توفرت فيه شروط الولاية كاملة، إلا المحرم، فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه، لأن الإحرام لا يسلب الولاية، لبقاء الرشد والنظر، وإنما يمنع النكاح، ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الولي القريب.

س ٥٥ - ما هي أقسام الولاية؟

١٠ - أقسام الولاية:

تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين:

الأول: ولاية إجبار.

والثاني: ولاية اختيار.

س ٥٦ - ما هي ولاية الإجبار؟

ولاية الإجبار ثابتة للأب، والجد أبي الأب فقط، ولا ولاية إجبار لغيرهما. وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة.

فلأبيها - وكذلك لجدها أبي أبيها - أن يزوجه بغير إذنها ورضاها، لأنه أدرى بمصلحتها، ولوفرة شفقتة عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها.

لكن شرطوا لصحة هذا الإجماع ثلاثة شروط:

أ- أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

ب - أن يكون الزوج كفؤاً.

ج - أن يكون الزوج موسراً بمعجل المهر.

س ٥٧- ما الأفضل أن يستأذن البكر أم يجبرها؟

الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها، تقديرًا لها، وتطبيقًا لقلبها.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ: « لا تُنكحُ الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحُ البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ».

رواه مسلم (النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: ١٤١٩) والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيب، رقم: ٢١٠٧).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: « الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ». ورواه الترمذي أيضاً (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيب، رقم: ١١٠٨).

[والأيم في الحديثين: هي الثيب]. والحديثان محمولان على النذب في حق البكر.

س ٥٨ - ما هي ولاية الاختيار؟

ولاية الاختيار ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم، وعلى الترتيب الذي قدّمناه. وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب، فلا يصح تزويجها من قبل أي من أوليائها - ولو كان أباً - إلا بإذنها ورضاها. ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر). وحديث مسلم والترمذي أيضاً: (الأيم أحق بنفسها من وليها). والثيب: هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، ولا بمرض أو سقطة، أو غير ذلك.

س ٥٩ - ما الحكمة من استثمار الثيب؟

والحكمة من استثمار الثيب، وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح، فلا يجبر عليه، ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به، بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به.

س ٦٠ - هل يجوز تزويج الثيب الصغيرة؟

الثيب الصغيرة التي هي دون البلوغ، لا يجوز لأبيها، ولا لأي ولي من أوليائها تزويجها حتى تبلغ، لأن إذن الصغيرة غير معتبر، فامتنع تزويجها حتى تبلغ،

فيكون إذن معتبراً.

س ٦١ - ما هو عضل الولي؟

العضل: منع المرأة من الزواج.

فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء، وجب علي وليها أن يزوجه، فإذا امتنع الولي - ولو أبا - من تزويجها، زوّجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفو، فإذا امتنعوا من وفاته لها، وفاه الحاكم.

ودليل ... ذلك: ما رواه أبو داود (النكاح، باب: في الولي، رقم ٢٠٣٨)، والترمذي (النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم ١١٠٢) أن النبي ﷺ قال: « السلطان ولي من لا ولي له ».

لكن إذا عيّنت هو كفو، وعيّن الولي كفوً غيره، كان له أن يمنعها من الكفء الذي عيّنته، ويزوجه من الكفء الذي عيّنه، إذا كانت بكرًا، لأنه أكمل نظراً منها.

س ٦٢ - ماذا يحدث عند غيبة الولي؟

إذا تعدد الأولياء، وغاب الولي الأقرب، فإن كان مكان غيبته بعيداً - مرحلتين فأكثر، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة - فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى الولي الأبعد منه، وإنما يزوجه سلطان بلده، لأن الغائب ولي، والتزويج حق له، فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته، ناب عنه الحاكم.

أما إذا كان مكان غيبته قريباً - أي أقل من مرحلتين - فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة، وإمكان مراجعته، فإما أن يحضر، أو يوكل، كما لو كان مقيماً.

س ٦٣ - ماذا يحدث عند اجتماع أولياء في درجة واحدة؟

إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب، كإخوة أشقاء أو لأب، استحب أن يزوجه أفقهم بباب النكاح، لأنه أعلم بشرائطه.

وبعد يزوجه أورعهم، لأنه أشق وأحرص على طلب الأغبط لها.

ثم أسنهم لزيادة تجربته.

ويزوجه كل واحد من هؤلاء برضا الآخرين، لتجتمع الآراء، ولا بتشوش بعضهم باستئثار بعض بالعقد.

فإن اختلف الأولياء، وقال كل واحد منهم أنا أزوج، أقرع بينهم وجوباً قطعاً للنزاع، فمن خرجت قرعته زوجها.

فلو زوجها المفضل، أو غير من خرجت قرعته، وكانت قد أذنت لكل منهم أن يزوجه، صح تزويجه لها للإذن فيه، أما لو كانت أذنت لواحد منهم، فزوجها غيره، فإنه لا يصح لعدم إذنها ورضاها.

س ٦٤ - ماذا يحدث عند فقدان الأولياء؟

إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي، لأنه منصوب لتحقيق مصالح المسلمين.

وفي تزويج مَنْ لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقها، وقد تقدم قول النبي ﷺ: « السلطان ولي من لا ولي له ». رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء لانكاح الإبولي، رقم: ١١٠٢).

هل تصح الوكالة في الزواج؟

يصحّ للوليّ المجبر - وهو الأب والجد أبو الأب - في تزويج البكر، التوكيل في تزويجها بغير إذنها.

ولا يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعين الولي للوكيل الزوج، لأن الولي يملك التعيين في التوكيل، فيملك الإطلاق به، وإذا أطلق الولي الوكالة، وجب على الوكيل أن يحتاط لمصلحة الزوجة، فلا يزوّجها من غير كفاء، لأن التوكيل عند الإطلاق يحمل على الكفاء.

أما غير المجبر من الأولياء - وهو غير الأب والجد أبي الأب - فلا يجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة، لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها، فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوّجها بغير إذنها.

الركن الخامس: الشاهدان:

س ٦٥ - ما دليل وجوب شاهدين في عقد النكاح؟

والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله ﷺ: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل ».

رواه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الزمان إلى زوائد ابن حبان (النكاح، باب: ما جاء في الولي والشهود، رقم: ١٢٤٧).

س ٦٦ - ما هي شروط الشاهدين؟

يشترط في الشاهدين الشروط التالية:

أ- الإسلام:

فلا يصح عقد النساء بشهادة غير المسلمين، لأن لعقد الزواج اعتباراً دينياً، فلا بد أن يشهده من يدين بدين الإسلام، ولأن غير المسلم لا يوفق بشهادته على المسلمين.

أضف إلى ذلك أن الشهادة ولاية، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، لأنه لا ولاية له عليه. قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ١٧] وقال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

ب - الذكورة:

فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء، ولا برجل وامرأتين.

قال الزهري رحمه الله: (مضت السنة عن الرسول ﷺ: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والنكاح والطلاق) والزهري تابعي، ومثل هذا القول من التابعي في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ على ما قرره العلماء.

ج - العقل والبلوغ:

فلا ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب، لأن عقد الزواج له مكانته الخطيرة، فالإقتصار على حضور المجانين والصبيان استخفاف به.

د - العدالة ولو ظاهراً:

يجب أن يكون الشاهدان عدلين، ولو من حيث الظاهر، أي بأن يكونا مستوري الحال، غير ظاهري الفسق.

فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المُجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق بشهادتهم.

هـ - السمع:

فلا ينعقد الزواج بشهادة أصمّين، أو نائمين، لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالها، ولأن المشهود عليه قول، فلا بدّ من سماعه.

و - البصر:

فلا ينعقد بشهادة العميان، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسمع.

الإشهاد على رضا الزوجة:

يستحبّ الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح، وذلك بأن يسمع شاهدان -
الشروط المذكورة في شروط الشاهدين - إذن المرأة ورضاها: بأن تقول: رضيت
بهذا العقد، أو أذنت فيه، وذلك احتياطاً، ليؤمن إنكارها بعد ذلك.

أنكحة الكفار:

س ٦٧ - ما حكم نكاح الكفار؟

نكاح الكفار فيما بينهم صحيح، ودليل ذلك حديث غيلان وغيره، ممّن أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، فإن النبي ﷺ أمره أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهنّ. فلم يسأله ﷺ عن شرائط نكاحهنّ، فلا يجب البحث عن ذلك. ولو ترفعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم، ولو أسلموا أقرنا نكاحهم.

س ٦٨ - ما حكم إسلام الكفار بعد زواجهم؟

إذا كان الرجل كافراً، وكان عنده امرأة كافرة، فأسلما معاً، دام نكاحهما. وذلك لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين، ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام. روى الترمذي ١١٤٤، وأبو داود ٢٢٨٣ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي ﷺ، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي فرُدّها عليّ، فردّها عليه.

أما إذا أسلم هو، وأصرت هي على الكفر: فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لها، لجواز نكاح المسلم الكتابية.

وإن كانت وثنية، أو ملحدة، ولم تسلم أثناء عدّتها، تنجزت الفرقة بينهما من

حين إسلام زوجها.

أما إذا أسلمت في العدة، فإنه يبقى النكاح بينهما.

ولو أسلمت المرأة، وأصرّ الزوج على الكفر، فإنه يفرّق بينهما من حين إسلامها، إلا أن يسلم، وهي ما تزال في العدة، فإنها تردّ إليه بنفس النكاح السابق.

أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتها، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد.

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ ردّ بنته زينب على

أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.

أخرجه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، رقم: ١١٤٢).

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند

أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن

زوجها أحقّ بها ما كانت في العدة.

الصَّدَاق

س ٦٩ - ما هو الصداق؟

الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. وسمي صداقاً، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح.

س ٧٠ - ما حكم الصداق؟

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف دولار مثلاً، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

س ٧١ - ما دليل وجوبه؟

دليل وجوب الصداق القرآن، والسنة، والإجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ مِثْلَهُ﴾ [النساء: ٤] أي عطية، والمخاطب بذلك هم الأزواج.
وقوله عز وجل: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٤٢] أي مهورهن.

وقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٢] أي تعينوا لهن مهراً.

وأما السنّة: فما رواه البخاري ٤٧٤١، ومسلم ١٤٢٥، عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما لي في النساء من حاجة»، فقال رجل: زوجنيها، قال: «أعطاها ثوباً»، قال: لا أجد، قال: «أعطاها ولو خاتماً من حديد»، فاعتل له، فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن»

[وهبت نفسها: جعلت له أمرها. فاعتلّ له: تعلل أنه لا يجده].

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نكير من أحد.

س ٧٢- ما الحكمة تشريع الصداق؟

الحكمة من تشريع المهر هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة، وبناءً على حياة زوجية كريمة.

وفيه تمكين للمرأة من أن تنهي الزواج بما تحتاجه من لباس، ونفقات.

وإنما جعل الإسلام الصداق على الزوج، رغبة منه في صيانة المرأة، من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال، الذي تقدمه مهراً للرجل.

س ٧٣- ما حكم تسمية الصداق في العقد؟

يسنّ تحديد مقدار المهر في عقد الزواج، لأن النبي ﷺ لم يُخلِ نكاحاً من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميه دفعاً للخصومة بين الزوجين.

وإنما لم يحملوا فعله ﷺ على الوجوب، للاجتماع على جواز إخلاء عقد الزواج من تسمية المهر، وإن كان مع الكراهة، لمخالفة فعل النبي ﷺ.

س ٧٤- لمن تعود ملكية المهر؟

المهر ملك الزوجة وحدها، لا حق لأحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه، لكن حق الزوج وحدها.

قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾

[النساء: ٢٠]

وقال عز وجل: ﴿إِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَّرِيًّا﴾ [النساء: ٤].

س ٧٥- ما هو حدّ المهر؟

لا حدّ لأقل المهر، ولا لأكثره، فكلّ ما صحّ عليه اسم المال، أو كان مقابلاً بمال، جاز أن يكون مهرأ، قليلاً كان أو كثيراً، عينا أو ديناً، أو منفعة: كسجادة، أو ألف دولار، أو سكنى دار، أو تعليم حرفة.

ودليل ذلك قول الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: ٢٤] فقد أطلق سبحانه المال، ولم يقدره بحدّ معين.

وقال ﷺ: « أعطها ولو خاتماً من حديد ». رواه البخاري ٤٧٤١، ومسلم ١٤٢٥

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

فقد أباح أن يقدم الزوج لزوجته قنطاراً. والقنطار: المال الكثير، فدلّ على أنه لا حدّ للمهر في الكثرة.

س ٧٦ - هل يشترط تعجيل المهر؟

لا يشترط تعجيل المهر، بل يصحّ تعجيله كله قبل الدخول، ويصحّ تأجيله كله، أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول، ولكن يشترط أن يكون الأجل محدداً، وذلك لأن المهر ملك الزوجة، فلها الحق في تعجيل وتأجيل ما شاءت منه.

وإذا كان المهر معجلاً، كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تقبض معجّل مهرها.

أما إذا كان المهر مؤجلاً، فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجها، لأنها رضية بالتأجيل، فسقط حقها في حبس نفسها.

حالات استقرار المهر كله، أو نصفه، أو سقوطه.

س ٧٧- متى يستقر المهر؟

ويستقر المهر كله في حالتين:

الأولى: فيما دخل الزوج بزوجه، سواء كان ذلك الدخول في حال حل: كما إذا كانت المرأة طاهرة من حيض، أو كان في حال حُرْمه: كما إذا كانت حائضاً. فإذا دخل بها لزمه المهر كله، لأنه استوفى المعقود عليه وهو الاستمتاع، فلزمه العَوَض.

دَلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٤٢] والمراد بالاستمتاع هنا الدخول والتلذذ بالجماع، والمراد بالأجور المهور، وسمي المهر أجراً لأنه استحقَّ بمقابل المنفعة، وهي ما ذكر من التلذذ والاستمتاع.

الثانية: موت أحد الزوجين، سواء حصل الموت قبل الدخول، أو بعده.

ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

س ٧٨- متى يستقر على الزوج نصف مهر زوجته؟

ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة، وهي: إذا طلقها بعد عقد صحيح، سمي المهر فيه تسمية صحيحة، وكان هذا الطلاق قبل أن يدخل بها.

ودليل هذا الحكم قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٧٣٢].

ومعنى من قبل أن تمسوهن: أي من قبل أن تدخلوا بهنّ. ومعنى فرضتم: أي سمّيتن لهنّ مهراً.

س ٧٩- متى يسقط المهر كله عن الزوج؟

يسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها، وكان هذا الفراق ناشئاً بسبب منها.

مهر المثل

س ٨٠ - ما هو مهر المثل وما تقديره؟

مهر المثل: هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. ويقدر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها. وأقربهنّ: أخت لأبوين، ثم لأب، ثم بنات أخ، ثم عمّات. كما يراعى كونهنّ مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها. فإن فقد نساء العصابة، أو لم ينكحن، اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من أرحامها، وهنّ أقرباؤها من جهة أمها، كأم، وجدّة، وخالة، وبنات أخوات، لأنهنّ أولى من الأجنبيات. فإن فقدت القريبات من جهة الأم اعتبر مثلها من الأجنبيات في بلدها، ممّن يساويها في الصفات الآتية.

س ٨١ - ما الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل؟

يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية: السن، والعقل، والجمال، واليسار، والعفة، والدين، والتقوى، والعلم، والبركة، والثبوبة، وكل ما اختلف به غرض صحيح، لأن المهور تختلف

باختلاف هذه الصفات.

س ٨٢- ما دليل مشروعية مهر المثل؟

يستدل لثبوت مهر المثل وتقريره: ما رواه أبو داود (النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، رقم: ٢١١٤)، والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنه قبل أن يفرض لها، رقم: ١١٤٥) بسند حسن صحيح، وغيرهما: عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعٍ، فَقَالُوا: «نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ».

س ٨٣- ما هي موجبات مهر المثل؟

ويجب مهر المثل للأسباب التالية:

أ- إذا كان عقد النكاح فاسداً، وذلك كأن فقد العقد شرطاً من شروط صحته، كأن تزوجت من غير شهود، أو من غير ولي. ثم تبع ذلك العقد الفاسد دخول بالزوجة. فإنه يجب لها مهر المثل، لفساد العقد والمسمى، مع وجوب التفريق بينهما.

ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها، لا وقت العقد عليها، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له

ب - إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته، أو مقداره. فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر، فقالت الزوجة: سمّيت لي مهراً في العقد، وقال الزوج: لم أسّم مهراً، حلفت الزوجة على ما تدّعي، وحلف الزوج على ما يدّعي، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر المثل.

كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر، فقالت الزوجة: إن ألفان، وقال الزوج: إنه ألف، فإنهما يتحالفان، ويفسخ المهر، ويجب مهر المثل.

ج - إذا سمي المهر تسمية فاسدة:

ويكون فساداً فيما يلي:

الأولى: أن يكون المهر المسمى غير مال شرعاً: كخمر، وخنزير، وآلة لهو، ونحو ذلك مما لا يُعدّ مالاً في عُرف الشرع، لأن الشرع أوجب أن يكون المهر مالاً، أو مقابلاً بمال، وهذه ليست مالاً شرعاً.

الثانية: أن يكون المال الذي سمّاه مهراً غير مملوك له: كأن أصدقها سيارة مغصوبة.

الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب مهر المثل لكل واحدة، للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد.

الرابعة: أن يزوّج الوليّ صغيراً بأكثر من مهر المثل من مال الصبي، أو أن يزوّج صغيرة، أو بكرًا كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل، فإن المهر يفسد في ذلك، ويجب مهر المثل، لأن الوليّ مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما، والمصلحة منتقية هنا.

الخامسة: المَقْوَضَة: وهي أن تقول امرأة رشيدة - بكرًا كانت أو ثيبًا - لوليّها: زوّجني بلا مهر، فزوجها وليها ونفي المهر، أو زوجها وسكت عن المهر، فإنه يجب لها مهر المثل، ولكن لا بنفس العقد، وإنما بالدخول بها، لأن الدخول بها لا يُباح بالإباحة، لما فيه من حق الله عز وجل، ويعتبر مهر المثل عند العقد، لا عند الدخول.

ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهرًا قبل الدخول، وأن تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها.

السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجة: كأبيها، أو أخيها، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب لها مهر المثل.

س ٨٤ - الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام، ما هن؟

القسم الأول: أن يكون الشرط موافقًا لمقتضى النكاح: كأن شرطت عليه أن ينفق عليها، وأن يقسم لها.

فهذا الشرط لغو، وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان.

القسم الثاني: أن يكون الشرط مخالفاً لمقتضى النكاح، لكنه غير مُخلّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء، كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها.

فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي، والشرط فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله ﷺ: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: ٤٤٤).

ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شرط فيه.

القسم الثالث: أن يكون الشرط مخالفاً بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح. فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.

المتعة

س ٨٥ - ما هو تعريف المتعة؟

المتعة - بضم الميم - مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به ويتنفع به.
والمراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المُفارقة له بطلاق، أو فراق.

س ٨٦ - لمن تجب المتعة؟

المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية:

- أ - إذا طُلِّقت بعد الدخول بها.
 - ب - إذا طُلِّقت قبل الدخول بها، ولم يكن سمِّي لها مهر في عقد الزواج.
 - ج - إذا حكم بفراقها لزوجها، وكان الفراق بسبب منه، كردّته، ولعانه، وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج.
- أما المرأة المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج، فلا متعة لها، لأنها قد نالت نصف المهر، وهي لم تبذل لزوجها شيئاً بعد.

س ٨٧- ما دليل وجوب المتعة؟

دليل المتعة ذكرنا هو قوله عز وجل: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين } [البقرة: ٢٣٦] وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا طَلَّقَتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٤٢].

س ٨٨- ما مقدار المتعة؟

عند تقدر المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارها، وإما أن يختلفا: فإن اتفقا على مقدار معين من المال - قل ذلك المال أو أكثر - كان ذلك لها، وصحّت المتعة على ما اتفقا عليه. وإن اختلفا في تقديرها، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها، معتبرا حالهما: من يسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها. قال الله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعِّقَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٦٣٢]. وقال عز وجل: ﴿وَلَمَّا طَلَّقَتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٤٢].

س ٨٩- ما الحكمة من تشريع المتعة؟

الحكمة من تشريع المتعة تطيب قلب المرأة المطلقة، عند مفارقتها بيت

الزوجية، والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها، وكسر حدة الألم والكراهية التي قد يسببها هذا الفراق.

س ٩٠ - هل تجوز المغالاة في المهور؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ».

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « خير النكاح أيسره » رواه أبو داود (النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، رقم: ٢١١٧) والحاكم وصححه.

وعن أبي العوجاء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته، أكثر من اثنتي عشرة أوقية.

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في مهر النساء، رقم: ١١١٤).

عقد الزواج وما يترتب عليه

س ٩١- ما معنى الزواج؟

الزواج في اللغة: هو الاقتران، والاختلاط. يقال: زوج فلان إبله: أي قرن بعضها ببعض. ويقال: زوجه النوم: أي خالطه. ومنه قول الله عز وجل: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصفات: ٢٢] أي قرناءهم. والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.

س ٩٢- ما هي أنواع الزواج؟

الزواج نوعان: زواج باطل، وزواج صحيح. أما الزواج الباطل: فهو الذي فقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من شروط صحته. وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج، اللهم إلا مهر المثل في بعض صور البطلان. كما إذا تزوج من غير وليٍّ للزوجة، ودخل بها. قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثاً

- فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها». رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلى بولي، رقم ١١٠٢)

وأما الزواج الصحيح: فهو الذي استوفى أركانه، وشروط صحته، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.

س ٩٣- ما هي الأحكام المترتبة على عقد الزواج؟

أ- حلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، قال الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ب - وجوب متابعة المرأة لزوجها، وطاعتها له، وتمكينها له من نفسها، ومحافظةها على بيته.

روى مسلم ١٤٣٦، والبخاري ٤٨٧٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).

وفي رواية أخرى: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تُصبح).

وقال ﷺ في خطبة حجة الوداع: « ولكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه». رواه مسلم من حديث طويل رقم: ١٢١٨ وغيره.

ج - المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

د - النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتُضْلِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦]

وقال رسول الله ﷺ في خطبة حجة الوداع: « ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ». رواه مسلم (١٢١٨).

والنفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة والمسكن.

هـ - القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة.

قال رسول الله ﷺ: « إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ». رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر).

و - النسب، ويثبت بالزواج بعد الدخول نسب الأولاد إلى أبيهم، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر.

ز - التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ٢١].

س ٩٤ - ما هي سنن عقد النكاح؟

أ- الخطبة قبيل عقد الزواج، وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه، وذلك لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً قال: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَلْيَبْدَأْ وَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]، {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ [ص: ١٦٣] بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠].

ب - الدعاء للزوجين، ويسنّ الدعاء للزوجين عند الزواج، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ ». رواه الترمذي ١٠٩١، وأبو داود (٢١٣٠).

ج - إعلان عقد الزواج، وإظهار الفرح فيه بضرب الدف، ويستحب إعلان عقد الزواج، واجتماع الناس عليه، ويكره إسراره.

كما يستحب إظهار الفرح، وضرب الدف، والغناء الطيب الذي يتضمن المعنى الحسن الكريم.

أما الغناء الذي فيه مجون، وفجور وشرور، ووصف للمحاسن والفاتن،

وإثارة للشهوات والغرائز، فإنه حرام، في الأعراس وغيرها.

د - الدعاء عند الدخول على الزوجة، ويستحب عند الدخول على الزوجة، والعزم على جماعها، بأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.

روى البخاري ١٤١، ومسلم ١٤٣٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرَ بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً».

هـ - الوليمة، وهي مسنونة، إليك بيان أحكامها.

الوليمة

س ٩٥ - ما معنى الوليمة؟

الوليمة مشتقة من الولم، وهو الاجتماع، وسميت بذلك لأن الزوجين يجتمعان فيها.

فالوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأولم: صنع الوليمة.

س ٩٦ - ما حكم الوليمة؟

سنة مؤكدة، لثبوتها عن النبي ﷺ قولاً وفعلاً.

فقد روى البخاري ٤٨٧٧ أن النبي ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير.

وروى مسلم ١٤٢٨ أن النبي ﷺ أولم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم.

وأنه ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: « أولم ولو بشاة »، رواه

البخاري ٤٨٧٢، ومسلم ١٤٧٢.

وقد حمل العلماء فعله ﷺ وقوله على الندب.

س ٩٧- ما هو مقدار الوليمة وما وقتها؟

أقل الوليمة للموسر شاة، ولا حدّ لأكثرها، ولغيره ما قدر عليه من الطعام.
ووقت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد الدخول، وإن كان
الأفضل فعلها بعد الدخول، لأن النبي ﷺ لم يؤلم على نسائه إلا بعد الدخول.

س ٩٨- ما حكمة تشريع الوليمة؟

حكمة تشريع وليمة العرس شكر الله عزّ وجل على ما وُفّق به من الزواج.
 واجتماع الناس عليه، حيث إن هذا الاجتماع يدعو إلى التحابب والتآلف.
 وإظهار الزواج من السرية إلى العلنية، ليظهر الفرق بين النكاح المشروع،
 والسفاح الممنوع.

س ٩٩- ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس؟

إجابة دعوة وليمة العرس فرض عين على مَنْ دعي إليها.
ودليل ذلك ما رواه البخاري ٤٨٧٨، ومسلم ١٤٢٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال
رسول الله ﷺ: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
وفي رواية عند مسلم ١٤٣٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه (ومَنْ لم يجب الدعوة فقد
عصى الله ورسوله).

س ١٠٠ - ما هي شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس؟

لقد شرط العلماء لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطاً منها:

أ- أن لا يخصّ صاحب الدعوة بها الأغنياء وحدهم، فإذا خصّهم لا تجب إجابتها.

روى مسلم ١٤٣٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (بئس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء، ويُترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله).

ومعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده رضي الله عنه من مراعاة الأغنياء في الولائم، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام.

ب - أن يكون الداعي مسلماً، والمدعو مسلماً، فإن كان غير ذلك فلا تجب إجابة الدعوة إليها

ج - أن يدعوه في اليوم الأول، إذا أولم في أكثر من يوم، فإذا دعاه في اليوم الثاني استجبت الإجابة، وفي اليوم الثالث تكره إجابتها.

روى الترمذي ١٠٧٩ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سُمعة، ومن سمع سمع الله به » أي تفاخر وليسمع الناس به.

د - أن يدعوا للتودّد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاهه لا تجب إجابتها.

هـ - أن لا يكون الداعي ظالماً أو شريراً، أو صاحب مال حرام، فإن كان كذلك لا تجب إجابتها.

و- أن لا يكون هناك منكر: كخمر، واختلاط بين الرجال والنساء، أو محرم. قال رسول الله ﷺ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر » أخرجه الحاكم وصححه. فإن كان يزول المنكر بحضوره، وجب حضوره، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر.

س ١٠١ - هل يجب الأكل من طعام الوليمة؟

لا يجب على مُجيب دعوة الوليمة أن يأكل منها، بل الواجب عليه أن يحضر، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك.

روى مسلم ١٤٣٠ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك. وقيل: يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً.

ودليل ذلك، ما رواه مسلم ١٤٣١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا دُعي أحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فليُصل، وإن كان مفطراً فليطعم ».

ومعنى (فليُصل) فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. والصلاة في اللغة:

الدعاء. قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٣٠١] أي ادع لهم.
ويستحب لمُجيب الدعوة أن يأكل مما قُدِّم له، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل.
وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة.

القسم بين الزوجات

س ١٠٢ - ما هو تعريف القسم؟

القسم - في اللغة - مصدر قسم يقسم، والقسم بكسر القاف: النصيب.
والقسم اصطلاحاً: أن مَنْ كان له أكثر من زوجة، وبات عند واحدة منهنّ لزمه المبيت عند باقيهنّ.

س ١٠٣ - ما هو دليل وجوب العدل في القسم وغيره؟

دليل وجوب العدل في القسم وغيره بين النساء: القرآن والسنة.
أما القرآن: فقول الله عزّ وجل: {إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣] أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والإنفاق فاقترضوا على تزوّجكم واحدة.

وأما السنة: فما رواه أبو داود (٢١٣٣) والترمذي (١١٤١) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: (مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما - وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وشقه مائل - وعند الترمذي: وشقه ساقط). وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجب.

وروى أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: (اللّٰهُمَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك).

س ١٠٤ - من يستحق القسم؟

ويختص بالقسم الزوجات، ولو كانت إحداهن مريضة، أو حائضاً أو نفساء، ما دمن طائعات لزوجهنّ.

أما إذا كانت المرأة ناشراً فلا تستحق القسم، لإسقاطها حقها بنشوزها، وسيأتي بيان النشوز وحكمه.

س ١٠٥ - ما هي كيفية القسم بين الزوجات؟

ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوماً قبلها، أو بعدها.

والأصل الليل، والنهار تبع له، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً: كحارس، فإن الأصل النهار، والليل تبع له.

ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوهم إليه، كل واحدة في ليلتها ويومها.

والأفضل أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ.

وإن كان بيت عند واحدة منهنّ، وجب عليه أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ، كل واحدة في ليلتها ويومها.

ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهنّ، ثم يدعوا الباقيات إليه، لأن إتيان بيت الضرائر شاق على النفس.

كما يحرم عليه أن يجمعهنّ في مسكن واحد بغير رضاهنّ، لما يسببه ذلك من التباغض بينهنّ.

ويجوز أن يجعل مدة القسّم يومين، أو ثلاثة أيام.

ويحرم أكثر من ذلك، لما في طول المدة من الوحشة عليهنّ، وتجب القرعة للبدء بالمبيت عند واحدة منهنّ، تجنباً لترجيح إحداهنّ على الأخرى، ثم يقرع بين الباقيات.

ويجوز أن يدخل نهراً على غير من لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة، وينبغي ألاّ يطول مكثه.

ولا يجوز أن يدخل ليلاً إلى غير من لها النوبة إلا لضرورة: كمرض مخوف، أو حريق، أو نحو ذلك.

وتختصّ بكر جديدة بسبع ليال متواليات وجوباً.

كما تختصّ ثيب جديدة بثلاث ليال متواليات وجوباً أيضاً.

روى البخاري ٤٩١٦، ومسلم ١٤٦١، عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم

قسم.

ولو وهبت إحداهنّ ليلتها لضرتها بات عند الموهوب لها ليلتيهما، كل ليلة في وقتها الذي كان لها، فإن كانت متتابعين تابع بينهما، وإن كانتا متفرقين، فرق بينهما كما فعل رسول الله ﷺ لما وهبت سودة بنت زمعة نوبتها لعائشة رضي الله عنها.

روى البخاري ٤٩٤١، ومسلم ١٤٦٣، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة جعلت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة، قالت: يا رسول الله: قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله ﷺ، يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.

وإذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، واستصحب معه من خرجت قرعتها، لأنه ﷺ كان يفعل ذلك.

روى البخاري ٣٩١٠، ومسلم ٢٧٧٠ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأتيتهنّ خرج سهمها خرج بها.

النشوز

س ١٠٦ - ما هو تعريف النشوز؟

النشوز: العصيان، .

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليلها عمّا أوجب الله عليها من طاعته.
قال تعالى: {واللاتي يخافون نشوزهن} [النساء: ٣٣]. أي تخافون عصيانهنّ.

س ١٠٧ - ما حكم النشوز؟

نشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر.

قال رسول الله ﷺ: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأتِه، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي رواية لمسلم: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ». **رواه البخاري، ومسلم**

وقال رسول الله ﷺ: « والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤدي حق زوجها ». **رواه أحمد (٤ / ٣٨١)، وابن ماجه (النكاح، باب: حق الزواج على المرأة، رقم: ١٨٥٣).**

س ١٠٨ - بم يكون النشوز؟

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها له، وكأن تخرج من بيته بغير عذر من غير إذنه، أو سافرت بغير إذنه ورضاه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه من نفسها بلا عذر: كمرض، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها، وغير ذلك.

س ١٠٩ - ما هي كيفية معالجة النشوز؟

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز: كأن وجد منها زوجها إعراضاً وعبوساً، بعد لطف وطلاقة وجه، أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عاداتها استحب له أن يعظها بكتاب الله عز وجل، ويذكرها بما أوجب الله عليها، ويحذر لها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، ويستحب أن يقول لها: إن الرسول ﷺ قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» رواه الترمذي ١١٦١، وابن ماجه ١٨٥٤.

ويقول لها: قال رسول الله ﷺ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبح». رواه البخاري ومسلم.

فإن استقامت فيها ونعمت، وإن تحقّق نشوزها، وأصرّت على إعراضها، هجرها في المضجع، لأن في الهجر أثراً ظاهراً في تأديبها.

والمراد بالهجر: أن يهجر فراشها، فلا يضاجعها فيه. فإن صلّحت فذاك، وإن تكرّر نشوزها، وأصرّت على عصيانها، كان له أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح،

لا يجرح لحماً، ولا يكسر عظماً، ولا يضرب وجهاً ولا موضع مهلكة.
وهذا الضرب إنما يُصار إليه إذا رجا صلاحها به، وغلب على ظنه أن تعود إلى
رشدتها.

فإن علم أن الضرب لا يصلحها، بل يزيد في نفرتها، فإنه ينبغي ألا يضربها.
ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
كَبِيراً﴾ [النساء: ٤٣].

فإن استحکم الخلاف بينهما، وتعدرت إزالته بواسطة الزوجين، ورُفِعَ الأمر
إلى الحاكم، وجب عليه أن يوسّط للإصلاح بينهما حكّمين مسلمين عدلين
عارفين بطرق الإصلاح.

ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج، والآخر من أهل الزوجة.
وهذان الحَكَّمان وكيلان للزوجين، فيشترط رضا كل من الزوجين بوكيله.
فيشرع الحَكَّمان في الصلح بين الزوجين، ويبدلان وسعهما للوصول إليه، فإن
أفلحا فيها ونعمت، وإن أخفقا، وكلّ الزوج حكمه بطلاقها، وقبول عَوَضِ الخلع
منها.

ووكّلت هي أيضاً حَكَمَها ببذل العَوَضِ، إن كانت رشيدة، وقبول الطلاق به.
ويفرّق الحَكَّمان بينهما إن رأياه صواباً.

وإذا اختلف الحَكَّمان، ولم يتوصلا إلى رأي واحد، بعث القاضي حَكَمين

غيرهما حتى يجتمعا على شيء واحد.

فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين، ولم يتفقا على شيء أَدَبَ القاضي الظالم منهما، واستوفى للمظلوم حقه، وعمل بشهادة الحكمين.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٥٣].

فإذا كان الإجحاف والإعراض من قبل الزوج: وذلك كأن منعها حقها في القسم، أو النفقة، أو أغلظ عليها بالقول، أو الفعل، وعظته وذكرته بحقها عليه، بمثل قول الله عز وجل ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٩١].

وذكرته بقول النبي ﷺ « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ». رواه الترمذي رقم: ٣٨٢٩ عن عائشة.

وقوله ﷺ: « استوصوا بالنساء خيراً ». رواه البخاري ٤٨٩٠، ومسلم ١٤٦٨ عن أبي هريرة ﷺ.

وحذّره من عواقب ظلمها، فإن صلح فذاك، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها.

ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها، وأداء حقوقها، وكفّ الظلم عنها. فإن ساء خلقه، وأذاها بضربها، أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك، فإن عاد إليه، وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره، عزّره بما يراه سبيلاً إلى إصلاحه.

فإن اشتد الخلاف أرسل حكمين كما سبق ليصلحا بينهما، أو يفرقا بينهما بطلقة إن عسر الإصلاح.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ٨٢١].

فسخ النكاح

س ١١٠ - ما العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح؟

العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان:

القسم الأول: عيوب تمنع من الدخول: كالجب والعنة في الزوج، والقرن والرتق في الزوجة.

والجب: قطع عضو التناسل عند الرجل.

والعنة: العجز عن الوطء في القُبْل خاصة، لعدم انتشار الذكر.

والقرن: انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم.

والرتق: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم.

القسم الثاني: عيوب لا تمنع الدخول، ولكنها أمراض مُنفرة، أو ضارّة، بحيث

لا يمكن لا مقام معها إلا بضرر: كالجذام، والبرص، والجنون.

والجذام: مرض جلدي، يحمّر منها العضو، ثم يسودّ، ثم ينقطع ويتناثر.

والبرص: بياض شديد ببقع الجلد، ويذهب بدمويته.

والجنون هو ذهاب العقل.

فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً، أو جذاماً، أو برصاً، ثبت له الخيار

في فسخ الزواج، سواء كان هو الآخر مصاباً به، أو لم يكن، لأن الإنسان يعاف

من غيره ما لا يعاف من نفسه.

وإذا وجد الزوج زوجته رتقاء، أو قرناء، ثبت له فسخ الزواج، لأن هذه العلة مانعة من مقصود الزواج، وهو الدخول بالزوجة.

وإذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباً، أو عنيماً ثبت لها حق فسخ الزواج.

إذا أمكن إزالة الرتق والقرن بنحو عملية جراحية، ورضيت بها الزوجة، فلا خيار للزوج حينئذ، لعدم وجود المقتضي للفسخ.

وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوي، فإن حق الفسخ يسقط، لزوال ما يدعوا إليه.

س ١١١ - ما الحكم عند حدوث العيب بعد عقد النكاح؟

إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في أي من الزوجين، سواء كان ذلك بعد الدخول، أو قبله، وسواء أكان العيب مانعاً من الدخول كالجبّ والعنة في الزوج، والرتق والقرن في الزوجة، أو غير مانع، كالجذام والبرص والجنون، فإنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج، كما لو كان العيب قديماً.

لكن يستثنى من ذلك العنة فقط، فإنها إذا حدثت بعد الدخول، فإنه يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج، لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها، وهو المهر، والوطء، وقد يتم ذلك قبل حدوث العنة.

س ١١٢ - هل لولي الزوجة حق في فسخ النكاح؟

لولي المرأة حق فسخ نكاحها بكل عيب وجد في الزوج قبل عقد النكاح، سواء رضيت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترض، وذلك لما يلحق الولي من العار من ذلك العيب.

وليس لولي الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول إذ لا عار عليه في العرف، بخلاف ذلك في الابتداء.

س ١١٣ - متى يكون الفسخ؟

الفسخ على الفور، لأنه خيار عيب، يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به.

فتسرع الزوجة فوراً، ويسرع الزوج أيضاً إلي الرفع إلى الحاكم، والمطالبة بفسخ النكاح. فلو علم أحدهما العيب بصاحبه، ثم سكت عنه سقط حقه في الفسخ، إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ، فإنه لا يسقط حقه في الفسخ.

س ١١٤ - هل الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي؟

لا بد من الرفع إلى القاضي، وطلب الفسخ عنده، فإذا تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج.

وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج، ضرب له القاضي سنة قمرية، لاحتمال زوال العنة باختلاف الفصول، فإذا زال عيبه فذاك، وإلا فسخ النكاح.

س ١١٥ - كيف تثبت العنة؟

سائر العيوب تثبت بالإقرار، أو إخبار الطبيب، أما العنة، فلا تثبت إلا بإقرار الزوج عند الحاكم، أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن اليمين، إذا طلب منه القاضي أن يحلف على عدم العنة.

س ١١٦ - ما الذي يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب؟

إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوج، أو من قبل الزوجة، بسبب عيب من العيوب السابقة، فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخول، أو بعده. ولا يخلو أن يكون العيب قد حدث قبل الدخول، أو بعده.

أ- فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر، ولا متعة للزوجة، لأنه إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة، وعليه فلا شيء لها.

وإن كان العيب بها فلا شيء أيضاً، لأن الفسخ إنما كان لسبب فيها، فكانت كأنها هي الفاسخة.

ب - وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول، لكن بعيب قارن للعقد، أو بعيب حادث بين العقد والدخول جهله الواطئ، فإنه يجب لها مهر المثل.

ج - وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول، والعيب إنما حدث أيضاً بعده، فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمى، لأن المهر قد استقر بالدخول قبل وجود سبب الخيار في الفسخ، فلا يغير.

الطلاق

س ١١٧ - ما هو تعريف الطلاق؟

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حلّلت إساره، وخليّت عنه، وأطلقت الناقة من عقالها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: مُرسلة بلا قيد.

والطلاق شرعاً: حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

س ١١٨ - ما دليل مشروعية الطلاق؟

والأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: ﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا كُنتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٩٢٢]

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» [أبو داود: ٢١٧٨، وابن ماجه ٢٠١٨].

أما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته، ولم يخالف منهم أحد.

س ۱۱۹ - ما هي أقسام الطلاق؟

الطلاق له ثلاث تقسيمات، باعتبارات مختلفة:

فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه، وعدم وضوحه ينقسم إلى: صريح وكنائية.

وباعتبار حال الزوجة، من طُهر وحيض، وكبر وصغر، ينقسم إلى: بدعي، وسُنّي.

وباعتبار كونه على بدل من المال، وبدون بدل: ينقسم إلى خلع، وطلاق عادي.

ولكل أحكامه الخاصة، وإليك بيانها:

التقسيم الأول: (الصريح، والكناية):

الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق:

إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق، بحيث لا تحتمل غيره، فهذه الألفاظ تسمى: صريحة.

وإما أن تكون قاطعة في دلالتها، بحيث تحتمل غير الطلاق، فهذه الألفاظ تسمى: كناية.

س ١٢٠ - ما هو الطلاق الصريح؟

الطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، وألفاظه ثلاثة: هي: الطلاق، والسراح، والفراق، وما اشتق من هذه الألفاظ.

كقوله: أنت طالق، أو مسرحة، أو طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك.

وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق لورودها في الشرع كثيراً، وتكرارها في القرآن الكريم بمعنى الطلاق.

قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:

وقال عز وجل: ﴿وَأَسْرَحَ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ۸۲].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرِوفٍ﴾ [الطلاق: ۲].

س ۱۲۱ - ما هو الطلاق بالكنية؟

الكنية: هي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره.

والفاظها كثيرة: كقوله:

- أنت خلية: أي خالية مني.

- أنت بريّة: أي منفصلة عني.

- أنت بتّة: أي مقطوعة الوصلة عني.

- الحقني بأهلك.

- اذهبي حيث شئت.

- اعزّبي: أي تباعدي عني.

- اغرّبي: أي صيري غريبة عني.

- حبلك على غاربك: أي خلّيت سبيلك، كما يخلّي البعير.

- أنت عليّ حرام.

فكلّ هذه الألفاظ - وغيرها كثير - تعتبر كناية في دلالتها على الطلاق،

لا احتمالها الطلاق وغيره.

س ١٢٢ - ما حكم كل من ألفاظ الصريح والكناية؟

الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع، سواء توفرت فيه نيّة الطلاق أم لا. لأن صراحة اللفظ، وقطعية دلالة على المعنى، يغنيان عن اشتراط النيّة، عند التلفظ به.

أما ألفاظ الكناية - ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق: كعليّ الحرام، وأنت عليّ حرام، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق.

فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق، أو لم يقصد بها شيئاً، لم يقع بها شيء.

ودليل ذلك ما رواه البخاري ٤١٥٦، ومسلم ٢٧٦٩ في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك، فإن رسول الله ﷺ أمره أن يعتزل امرأته، فقال أطلقها، أم ماذا؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقرّبنها، قال: فقلت لامرأتي: الحق بأهلك.

فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد. فدل ذلك على أن (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة

التقسيم الثاني (السني والبدعي):

س ١٢٣ - ما حالات المرأة التي يقع عليها الطلاق؟

لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة:

الأولى: أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس، ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد.

الثانية: أن تكون متلبسة - بعد دخول الزوج بها - بحيض أو نفاس، أو تكون في طهر جامعها فيه زوجها.

الثالثة: أن تكون صغيرة لم تحض بعد، أو آيسة تجاوزت سن المحيض، أو حاملاً ظهر حملها، أو غير مدخول بها بعد، أو طالبة للخلع.

س ١٢٤ - ما حكم الطلاق في الحالات السابقة؟

إن وقع الطلاق في الحالة الأولى، سمي: (طلاقاً سنياً).

وإن وقع في الحالة الثانية سمي: (طلاقاً بدعياً).

وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن: (سنياً، ولا بدعياً).

س ١٢٥ - ما حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟

١ - الطلاق السني: إن الطلاق السني جائز وواقع، وهو الشكل المطابق للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق، فإذا كان الزوج، ولا بد مطلقاً، سواء أوقع الزوج طلاقاً واحداً، أم أوقع ثلاث طلاقات مجتمعات.

ودليل الطلاق السني: قوله عز وجل {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١].

أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة.

٢ - الطلاق البدعي: الطلاق البدعي محرم، ولكنه واقع، ويلزم وقوعه الإثم، لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ويسن له الرجعة.

فقد روى البخاري ٤٩٥٣، ومسلم ١٤٧١ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته، هي حائض، على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل يمسه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». أي بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] أي لاستقبال عدتهن.

وسبب تحريم الطلاق البدعي ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة، إذ يطول بذلك أجل عدتها، لأن حيضتها لا تحسب من العدة.

أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه: فلاحتمال الحمل فيه، وهو لا يرغب في تطليق الحامل، فيكون في ذلك الندم.

٣- الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة: إن الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة جائز، وواقع، وليس حراماً، إذ لا ضرر يلحق الزوجة بسببه، إذ الصغيرة والآيسة تعتدان بالأشهر، فلا يلحقهما ضرر إطالة العدة، وكذلك الحامل، فإن عدتها على كل حال بوضع الحمل، وكذلك طالبة الخلع، لأن افتدائها نفسها من الزوج بالمال دليل على حاجتها إلى الخلاص منه، ورضاها بطول التربص.

التقسيم الثالث: (الطلاق العادي والخلع).

س ١٢٦ - ما هو الطلاق العادي، وما هو الخلع؟

الطلاق العادي: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج، وهذا الطلاق ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها قبل.

والخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك.

وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه.

س ١٢٧ - ما دليل مشروعية الخلع؟

ويستدل لمشروعية الخلع: بالكتاب، والسنة.

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٩٢٢].

وأما السنة: فما رواه البخاري ٤٩٧١ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي ﷺ: «أتردّين عليه حديقته» قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «أقبل الحديقة، وطلّقها تطليقة».

س ١٢٨ - ما هي أحكام الخلع؟

١ - الخلع جائز، ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج.

ثم إن كان العوض في الخلع معلوماً مذكوراً في الخلع وجب ذلك العوض المعلوم، وإن لم يكن مذكوراً على وجه التحديد صحّ الخلع، ووجب مهر المثل للزوج.

أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع، ولم ينص علي عوض، ولم يخطر بباله العوض أيضاً، فهو طلاق عاديّ جرى بلفظ الخلع كناية. أي فهو كنيات الطلاق، ويقع به الطلاق رجعيًا.

٢ - لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تتمتع بأهلية الالتزام، فلا تملك التصرف، فإن خالعه الزوج وقع طلاقاً رجعيًا عاديًا، ولا يثبت له به شيء من مهرها.

٣ - إذا خالع الرجل امرأته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، فلا رجعة له عليها أثناء العدة، كما هو الشأن في الطلاق العادي، لأن الخلع طلاق بائن، إنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه المرأة كامل اختيارها، وبمهر جديد أيضاً.

٤ - لا يلحق المرأة المخالعة أي طلاق، أو ظهار، أو إيلاء - أثناء العدة - من زوجها الذي خالعه، أي لا أثر لشيء من ذلك عليها، لأنها أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج، فلا يسرى إليها تطليق، ولا ظهار، ولا إيلاء. بخلاف المطلقة

طلاقاً عادياً رجعيّاً، فإن الزوج يملك أن يطلقها طلاقاً ثانية، أو يظهر منها أثناء العدة، ويسري أثر ذلك عليها.

٥- يجوز أن يُخالع الرجل زوجته في الحيض والطمهر الذي جامعها فيه، ما دامت رشيدة. ذلك لأنها لا تتضرر بذلك، إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلص من الزوج، فلا يرد فيه ما يمكن إيراده على الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج، من الإضرار بالزوجة.

س ١٢٩ - ما الحد الذي يملكه الزوج من الطلاقات؟

قال الله عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. [البقرة: ٢٢٩].

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

أي إن الزوج يملك أن يطلق زوجته ثلاث تطليقات، اثنتان منهما رجعيتان، والثالثة تسريح لا رجعة بعده، إلا بشرط سنذكره إن شاء الله تعالى.

شروط صحة الطلاق ووقوعه

س ١٣٠ - ما الشروط اللازم توافرها للزوج المطلق؟

الشرط الأول: ثبوت عقد النكاح:

فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها، ولا من التي سيعقد نكاحه عليها، سواء كان ذلك بأسلوب التنجيز، أو التعليق: كأن يقول لامرأة لم يعقد عليها: أنت طالق، أو يقول: إن تزوجتك فأنت طالق.

ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عزَّ وجلَّ: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: ٤٩].

فقد علّق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً.

وروى أبو داود ٢١٩٠، والترمذي ١١٨١ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « لا نذر لابن آدم فيما يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك ».

الشرط الثاني: الرشد: فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم.

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود ٤٤٠٣ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن

المجنون حتى يُعقل « والاحتلام هو البلوغ والكبر.

ويدخل في حكم هؤلاء الثلاثة: الساهي، والجاهل بمعنى الكلام الذي يقوله: ولكن لا تقبل دعواه أنه ساهٍ، أو جاهل بمعنى ما يقول إلا بقرينة أو بيّنة.

وأما السكران، فإن سكر بدواء، وغاب من جرّاءه عقله، أو أكره على شرب مُسكرٍ، بالتهديد، أو صُبَّ المُسكر في جوفه، فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي. أما إن سكر متعدياً - أي عن قصد واختيار وبدون عذر - فإن طلاقه يقع، ويعتبر كالرشيد حكماً، وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر، لأن السكران مكلف، ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره، من عبارات القذف، ونحوه.

الشرط الثالث تكامل الاختيار:

فلا يقع طلاق المكره. لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه:

- ١- أن يكون الإكراه بغير حق، فإن أكره على الطلاق بحق - كأن كان مُضاراً لزوجته، فأكرهه الحاكم على تطليقها - فإن الطلاق يقع.
- ٢- أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة، بما يحصل منه ضرر شديد: كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، ومثله الضرب القليل والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار.
- ٣- وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به.

٤- أن لا يصدر من الزوج المُكره إلا القدر الذي أكره عليه، فلو أكره على

الطلاق مرة، أو مطلقاً، فطلق طلقتين، أو ثلاثاً، وقع الطلاق.

س ١٣١ - هل يقع طلاق الهازل واللاعب؟

طلاق الهازل واللاعب واقع، إذا كان رشيداً بالغاً عاقلاً مختاراً، ولا يُعدّ لعبه وهزله عذراً في عدم وقوع الطلاق.

س ١٣٢ - ما هي الكيفيات المشروعة للطلاق؟

يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة:

- كالجمع بين الطلقات بلفظ واحد، أو التفريق بينها.
- أو إيقاع الطلاق منجزاً، أو معلقاً على شرط، أو مع استثناء.

س ١٣٣ - ما الكيفية الأولى للطلاق؟

هي: أن يطلق طليقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه، فإذا بدا له وندم أرجعها إليه أثناء العدة.

فإن عاودته الرغبة في الطلاق طلقها طليقة ثانية، وكان في يده بعد ذلك طليقة واحدة، تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى، ولا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً كاملاً.

وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول الله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحِيْ بِاِحْسَنِ﴾ [البقرة: ٩٢٢].

س ١٣٤ - هل يصح تعليق الطلاق بصفة أو شرط؟

يصح الطلاق معلقاً.

ومعنى تعليق الطلاق: أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة، أو شرط، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها، كتعليقه طلاقها على قدوم غائب، أو على تصرف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها.

مثال تعليق طلاقها على صفة: أن يقول: أنت طالق عند قدوم أبيك.

أو أنت طالق في شهر رمضان فتطلق إذا قدم أبوها أو إذا دخل شهر رمضان.

ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها: أنت طالق إن خرجت من الدار، أو أنت طالق إن دخل أخوك الدار، فتطلق إن هي خرجت من الدار، أو إن دخل أخوها الدار.

ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط، ووقوعه إذا تحقق ذلك

الشرط، أو تلك الصفة، قول النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم».

رواه الحاكم (البيوع، باب: المسلمون على شروطهم والصلح جائز: ٢ / ٤٩).

إذ يفهم من الحديث أن الشروط التي يعلّق الإنسان عليها إبرام شيء تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع، ما لم تكن تحرم حلالاً، أو تحلّ حراماً.

س ١٣٥ - ما الآثار التي يترتب على الطلاق المعلق؟

ويترتب على الطلاق المعلق ما يلي:

- ١ - عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي عُلق الطلاق به لم يحصل بعد.
- ٢ - تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتها، ما دام الشرط المعلق عليه لم يتحقق بعد، وإن كان حصوله على حكم المحقق. كقوله: إذا جاء شهر رمضان فانت طالق.
- ٣ - يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي عُلق الزوج الطلاق به، دون حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق.

س ١٣٦ - هل يصح الاستثناء في الطلاق؟

المقصود بالاستثناء في الطلاق: أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلاقة واحدة، ثم يطرح بعضاً منها بأداة الاستثناء، وهي (إلا) بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً، إلا طلاقة واحدة، أو إلا طلقتين.

وذلك لأن الاستثناء من المعدود أسلوب عربي متبع، ومستعمل في كل من الكتاب والسنة، للتعبير عن المعاني، وضبط الكميات والأعداد.

قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ٤١].

لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبير عن الطلاق، وضبط عدد الطلقات المراد إيقاعها

س ١٣٧ - ما هي شروط وقوع طلاق التفويض؟

يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية:

- ١- أن يكون الطلاق منجزاً، فلا يصحّ تعليقه على شيء: كإذا جاء الغد فطلّقي نفسك.
 - ٢- أن يكون الزوج المفوض مكلفاً، فلا يصحّ تفويض الصغير والمجنون.
 - ٣- أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة، فلا يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة.
 - ٤- أن تُطلّق نفسها على الفور، بعد تفويضها مباشرة، فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول من الإيجاب، لم يصحّ طلاقها.
- ويستدلّ على جواز ذلك، بأن النبي ﷺ خير نساءه من بين المقام معه، وبين مفارقتها، وذلك لما نزل قول الله عز وجل: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً} [الأحزاب: ٢٨].

أحكام الرجعة

س ١٣٨ - ما هي أحكام الرجعة؟

إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، بانت منه، ولم يجز له أن يراجعها، إذا لا يجب عليها أن تعتدّ منه، لصريح قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: ٤٩] لذلك ينتهي بها الطلاق إلى البينة رأساً.

ثم إذا كان طلقها في هذه الحالة طلبة واحدة، أو طلقتين، لم تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين، بناء على اختيارها ورضاها.

وإن كان قد طلقها ثلاث تطليقات، لم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها الزوج الثاني، ثم يطلقها، ثم تعتدّ منه، ثم يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين.

وإذا خالع الزوج زوجته بانت منه، ولم يجز له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين، كزوج جديد، سواء كان ذلك الخلع قبل الدخول بها، أو بعده.

وإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلبة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها بموجب العقد والمهر الثابتين، بناءً على رغبته المنفردة، إذا كانت عدتها لم تنقض بعد. ودليل ذلك صريح قول الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَنْقُضْ بَعْدَ﴾

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴿البقرة: ٨٢٢﴾ .

والمراد بالردّ: الرجعة. وقال الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٩٢٢] .

فإن الإمساك بمعروف بعد الطلاق لا يكون إلا بناءً على الرجعة. ويكفي لإرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول: أرجعتك إلى عصمتي، وعقد نكاحي.

ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين. واستدلّ لهذا بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] .

فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق، فإن كان قد طلقها طليقة، بقيت له اثنان، وإن كان قد طلقها طليقتين، بقيت له طليقة واحدة فقط.

فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدّتها، فإنها تصبح بذلك بائة منه، وعندئذ لا سبيل إليها إلا بعقد ومهر جديدين، باختيار منها، كزوج جديد.

ودليل ذلك: قول الله عزّ وجلّ ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] .

وإذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، سواء كنّ متفرقات، أم مجتمعات بلفظ واحد، وسواء كان الطلاق قبل الدخول، أو بعد الدخول، بانت منه الزوجة، ولم يعد له من سبيل إليها، سواء أثناء العدة أو بعدها، إلا بعد اجتيازها خمس مراحل من الشروط:

- ١- أن تنقضي عدّتها من زوجها.
 - ٢- أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عدّتها على زوج غير الأول عقداً طبيعياً صحيحاً.
 - ٣- أن يدخل بها هذا الزواج الثاني دخولاً حقيقياً.
 - ٤- أن يطلقها بعد ذلك.
 - ٥- أن تنقضي عدّتها منه.
- ثم إذا أراد بعد ذلك زوجها الأول أن يعود إليها كان له ذلك، لكن بناءً على رضاها، وب عقد ومهر جديدين.
- قال الله تعالى: {إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: ٢٣٠].

الإيلاء

س ١٣٩ - ما تعريف الإيلاء؟

الإيلاء في اللغة من الألية، بمعنى اليمين. يقال: آلى فلان: أي أقسم، وعليه قول الله عز وجل: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين} [النور: ٢٢] أي لا يحلف.

والإيلاء اصطلاحاً: هو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلاق ألا يجامع زوجته مطلقاً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

س ١٤٠ - ما حكم الإيلاء؟

إذا أقسم الزوج على أن يجامع زوجته مطلقاً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فعلى المرأة أن ترفع أمرها للقاضي، فيمهلها الحاكم أربعة بدءاً من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يوطأ زوجته، كفرصة يمكنه من الرجوع والتكفير عنها، أو من تطليقها إن لم يرد الرجوع والتفكير.

فإذا انتهت الأشهر الأربعة، وهو ملتزم يمينه، فهو عندئذ مضار لزوجته، ويلزمه الحاكم بسبب ذلك - بناءً على طلب الزوجة - بأحد أمرين:

١- الرجوع عن يمينه، والاتصال بزوجته، ويكفر عن يمينه، إن كان قد أقسم بالله، أو بعض صفاته، أو يأتي بما أقسم به إن كان قد حلف على أن يفعل عملاً، أو يتصدق بصدقة.

٢- أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه.

فإن أبى الزوج، ورفض سلوك أحد هذين السبيلين، أوقع القاضي عنه طلاقاً واحدة.

هذا إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء، فأما إن كان عذر من مرض ونحوه، طُلب بالرجوع عن إيلائه بلسانه، بأن يقول: إذا قدرت رجعت عن التزامي ويمينني.

ودليل أحكام الإيلاء قول الله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} {٢٢٦} وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

الظهار

س ١٤١ - ما هو تعريف الظهار؟

الظهار - لغة - مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.

وفي الاصطلاح: أن يشبه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه، وأخته.

وكان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق.

س ١٤٢ - ما حكم الظهار؟

الظهار حرام بإجماع المسلمين، وهو كبيرة من الكبائر، بدليل أن الله عز وجل سماه منكراً من القول وزوراً، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].

س ١٤٣ - ما هي ألفاظ الظهار؟

تنقسم الألفاظ التي تعتبر دالة على الظهار إلى قسمين: صريح، وكناية. أما اللفظ الصريح: وهو الذي لا يحتمل غير الظهار - فهو أن يقول لزوجته:

أنت عليّ كظهر أمي. أو أنت عندي - كظهر أمي. فإذا تلفظ بهذا الكلام، فهو مظاهر من زوجته، سواء وجدت نيّة ذلك لديه أم لم توجد، مادام ممّن يصحّ منهم الطلاق.

أما اللفظ الكنائي - وهو ما يحتمل الظهار وغيره - فهو مثل أن يقول لزوجته: أنت عليّ كأمي وأختي، أو: أنت عندي مثل أمي وأختي. فإذا نطق بمثل هذه الألفاظ، فإنها تنصرف إلى المعنى الذي أراده عند التلفّظ بها.

فإن كان قصد بها الظهار كان مظاهراً، وإن كان قصد بها تشبيه زوجته بأمه أو أخته في الكرامة والتقدير لم يكن مظاهراً، وليس عليه شيء أبداً.

س ١٤٤ - ما هي أحكام الظهار؟

إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح، أو بشيء من ألفاظه الكنائية، وأراد بذلك معنى الظهار، وهو تشبه الزوجة بمحارمه في الحرمة عليه، فإنه ينظر:

- فإن أتبع كلامه هذا بالطلاق، فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق، ولا يبقى له من أثر، إذ يأتي الطلاق بمثابة تفسير للفظ الظهار، فيلغي حكم الظهار، ويستقر الطلاق.

- أما إن لم يتبع ذلك بالطلاق، ولم يحصل ما يقطع النكاح، فإنه يعتبر عائداً في كلامه، مخالفاً لما قاله، فإن عدم انفصاله عن زوجته، وقد شبّهها في الحرمة

بمحاربة - يعتبر نقضاً منه لهذا التشبيه، ومخالفة لمقتضاه. وعندئذ تلزمه كفارة،
يُكلف بإخراجها على الفور.

س ١٤٥ - ما هي كفارة الظهار؟

وكفارة الظهار مرتبة - حسب الإمكان - وفق ما يلي:

- ١ - عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المُخلّة بالكسب والعمل.
 - ٢ - فإن لم يكن رقيق كعصرنا اليوم، أو كان، ولكنه عجز عنه، فصيام شهرين قمرين متتابعين.
 - ٣ - فإن لم يستطع الصوم، أو لم يستطع الصبر على تتابع الصوم، لمرض، أو هرم، فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد.
- والدليل على هذا الترتيب في كفارة الظهار ما رواه الترمذي ١٢٠٠: أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان، وقع عليها ليلاً، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «أعتق رقبة». قال: لا أجدها، قال: «فصم شهرين متتابعين». قال: لا أجده. فقال رسول الله ﷺ لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق» وهو مكمل يأخذ خمسة عشر صاعاً، أو ستة عشر، إطعام ستين مسكيناً.

س ١٤٦ - هل تخرج كفارة الظهار فوراً؟

إن كفارة الظهار يُطالب بها الزوج على الفور، أي إنه لا يحلّ له وطء زوجته قبل التفكير بأيّ الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرها، فإذا وطئ زوجته قبل التفكير، فقد عصي، ولزمتة الكفارة، لأن الوطء قبل التفكير حرام. لقول الله عزّ وجل: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾ [المجادلة: ٣].

اللعان

س ١٤٧ - ما هو تعريف اللعان ولماذا سمي بذلك؟

اللعان - لغة - مصدر لاعن، وهو الطرد، والإبعاد.

منه: لعنه الله، أي طرده وأبعده.

وسمي بذلك لبعده الزوجين كلّ منهما عن الآخر.

وأما اللعان شرعاً: فهو كلمات معينة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لَطَّخ فراشة، وألحق العار به.

وسمي لعاناً، لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن، ولأن كلا من المتلاعنين يبتعد عن الآخر باللعان.

س ١٤٨ - ما هي كيفية لعان الزوج؟

إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حدّ القذف، إلا أن يقيم البيّنة، والبيّنة أربعة شهداء، بما فيهم الزوج.

وهذا هو الحكم العام لمقتضى القذف، وقد قال النبي ﷺ لهلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف امرأته عند النبي ﷺ: « البيّنة أو حدّ في ظهرك » فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني صادق، فلينزلن الله ما يرى ظهري من الحدّ.

وقد نزل حكم اللعان، فكان السبيل الذي يدرأ به الزوج عن نفسه حدّ القذف، إذا قذف زوجته بالزنى.

س ١٤٩ - كيف تكون الملاعنة؟

الملاعنة: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس، يسنّ أن يكونوا من وُجّهائهم، وصالحهم، وأن يكون ذلك في المسجد، فوق مكان مرتفع، كمنبر وغيره، يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، وأن هذا الولد (إن كان لها ولد، أو حمل) من الزنى وليس مني.

يقول ذلك أربع مرات، يشير في كل مرة بيده إلى زوجته، إن كانت حاضرة.

ثم يقول في المرة الخامسة: بعد أن يعظه الحاكم، ويحذّره من الكذب، يقول: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين.

يقول الله عزّ وجلّ: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٦ - ٧]

س ١٥٠ - ما الأحكام التي تترتب على لعان الزوج؟

إذا لاعن الزوج زوجته، تترتب على ذلك خمسة أحكام:

- ١ - سقوط حدّ القذف عن الزوج.
- ٢ - وجوب حدّ الزنى على الزوجة، إلا أن تلاعن هي أيضاً.
- ٣ - زوال الفراش، أي انقطاع النكاح بينهما.
- ٤ - نفي الولد، وانقطاع نسبه عن الزوج إن نفاه في لعانه، وإلحاقه بالزوجة.
- ٥ - حرمة كل من الزوجين على الآخر إلى الأبد.

س ١٥١ - ما هي كيفية لعان الزوجة؟

أن تقول: أشهد بالله أن فلاناً من الكاذبين فيما رماني به من الزنى. تقول ذلك أربع مرات، ثم تقول في المرة الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك سقط عنها حدّ الزنى.

والدليل على ذلك قول الله عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} ٨ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٩-٨].

العدّة

س ١٥٢ - ما هو تعريف العدّة؟

العدّة - لغة - اسم مصدر عدّ يعدّ، أما المصدر: فهو (عدّ) والعدّة: مأخوذة من العدد، لاشتغالها عليه، من الأقراء، والأشهر.
والعدّة اصطلاحاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة، بعداً لله عزّ وجلّ، أو تفجعاً على زوج، أو تأكيداً من براءة الرحم.

س ١٥٣ - ما هي أنواع العدّة؟

تنقسم العدّة التي تلزم بها المرأة إلى قسمين:

١ - عدّة وفاة.

٢ - وعدّة فراق.

أولاً: عدّة الوفاة:

أما عدّة الوفاة، فهي التي تجب على من مات عنها زوجها:

أ- فإن كانت حاملاً منه أثناء الوفاة فعدّتها تنتهي بوضع الحمل، طالّت المدة أو قصرت.
أو قصرت.

ب - وإن كانت المرأة غير حامل، أو كانت حاملاً بحمل لا يمكن أن يكون من زوجها المتوفى عنها، كأن يكون زوجها غير بالغ، أو ثبت غيابه عنها منذ أكثر من أربع سنوات، فعدّتها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها الزوج، أو لم يدخل.

والدليل على ما ذكر قول الله عز وجل: ﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] . وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٤٣٢].

فالآية الثانية من الآيتين عامّة تشمل المرأة الحامل وغيرها، أما الأولى منهما فقد أخرجت من ذلك العموم النساء الحوامل، وجعلت لهنّ حكماً خاصاً بهنّ، فكان هذا هو دليل التفريق بين عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل منه، وبين عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل.

ثانياً: عدة الفراق: وأما عدّة الفراق فهي التي تجب على المرأة التي فارت زوجها، بفسخ أو طلاق، بعد وطئها:

أ- فإن كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل. ودليل ذلك عموم قول الله عز وجل: ﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] .

ب - وإن كانت حامل، وهي من ذوات الحيض، فعدّتها بمرور ثلاثة أطهار من بعد الفراق.

ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَرْبِصُ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
[البقرة: ٨٢٢]

ج - وإن كانت لا ترى حيضاً: بأن كانت صغيرة، أو آيسة، أي متجاوزة سن الحيض، فذلك قول الله تعالى: {واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: ٤].

وأما المرأة التي فارقتها زوجها بفسخ، أو طلاق، قبل الدخول بها، فلا يجب عليها أن تلتزم بأيّ عدة.

ودليل ذلك قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً} [الأحزاب: ٤٩].

س ١٥٤ - ما أحكام العدة وما تفرضه من التزامات؟

هناك أحكام والتزامات تفرضها العدة، وسنبينها فيما يلي:

أولاً عدة الطلاق:

إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق، فإما أن يكون طلاقها: رجعيًا، أو بائنًا:

الأول: فإن كانت معتدة من طلاق رجعي ترتب على عدتها الأحكام التالية:

أ- وجوب المسكن لها مع الزوج، والأفضل أن يكون مسكن طلاقها، إن كان لائقاً بها، ولم يمنع منه مانع شرعي، ونحوه.

ب - وجوب النفقة لها بسائر أصنافها: من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك، سواء كانت حاملاً، أو حائلاً، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يرجعها ما دامت في العدة.

ج - يجب عليها ملازمة مسكنها، فلا تفارقه إلا لضرورة. ودليل هذه الأحكام الثلاثة قول الله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِزُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

د - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، إذ هي لا تزال حبيسة على زوجها، وهو الأحق والأولى من سائر الرجال. قال الله عز وجل: ﴿وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٨٢٢].

الثاني: إن كانت معتدة بفراق بائن، وهي عندئذ: إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون غير حامل:

فإن كانت حاملاً: ترتب على ذلك الأحكام التالية:

أ- وجوب المسكن لها على الزوج، ودليل ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ [الطلاق: ١]. والآية هذه عامة في المطلقة الرجعية والباطنة.

ب - النفقة بأنواعها المختلفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْ أَுَلَّتِ حَمْلًا فَأُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] .

ج - ملازمة البيت الذي تعتد فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة، كأن تحتاج إلى طعام ونحوه، أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه، وليس ثمة من يقوم مقامها في ذلك، أو كانت موظفة في عمل، ولا يسمح لها بالبقاء في بيتها مدة عدتها، أو كانت تضطر - إزالة لوحشتها - أن تسمر عند جارة لها، فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك.

أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة، فقول الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ﴾ [الطلاق: ١] .

أما دليل جواز الخروج للحاجة: فما رواه مسلم ١٤٨٣ عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: « بلى اخرجي، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلني معروفًا ». وإن كانت غير حامل: ترتب كل ما ذكر، إلا النفقة بأنواعها المختلفة من مؤنة، وملبس، وغير ذلك. فلا تثبت لها، وإنما يجب لها المسكن، وتجب عليها ملازمته.

ثانياً: عدة الوفاة:

وإن كانت المرأة معتدة من وفاة، وجبت في حقها الأحكام التالية:

أ- الإحداد على الزوج: بأن تمتنع عن مظاهر الزينة والطيب، فلا تلبس ثياباً

ذات ألوان زاهية، ولا تكتحل، ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ، ولا تتزين بشيء من الحلي: ذهباً أو فضة، أو غيرهما، فإن فعلت شيئاً من ذلك فهي آثمة.

ب - يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتدّ فيه، فلا تخرج إلا لحاجة، كالتي ذكرناها بالنسبة للمعتدة من الطلاق.

كتاب الجنایات

س ۱۵۵ - ما هو تعريف الجنایات لغة واصطلاحاً؟

الجنایات: جمع جنایة، وهي في اللغة مصدر جنى یجنی، إذا أذنب، وجنی على نفسه: أساء إليها، وجنی على قومه: أذنب ذنباً یؤخذ به. وتطلق الجنایة على التعدي على بدن، أو مال، أو عرض. وأما الجنایة في الاصطلاح: فهي التعدي على البدن بما یوجب قصاصاً، أو مالاً.

س ۱۵۶ - ما حکم الجنایة شرعاً؟

الجنایة على البدن حرام شرعاً ، وقد انعقد إجماع المسلمین على تحريم القتل بغير حق، ولم یخالف بذلك أحد. ودلیل هذا الإجماع الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالی: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء ۳۳).

وقول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (النساء: ۹۲) أي: ما ینبغي أن یصدر منه قتل له.

وقوله عز من قائل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ (النساء ٩٣).

وأما الأدلة من السنة فكثيرة:

منها: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». (رواه البخاري ٦٤٨٤؛ ومسلم ١٦٧٦).

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». (أخرجه البخاري ٢٦١٥؛ ومسلم ٨٩).

س ١٥٧ - ما هي أقسام الجناية؟

الجناية شرعاً هي التعدي علي البدن، وهذا التعدي:

- إما أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
- وإما أن يكون واقعاً على عضو من الأعضاء، دون إزهاق روح: كقطع يد، أو قلع عين، أو قطع أذن أو أنف، أو جرح.
- ولكل قسم من هذين القسمين أحكام تتعلق به.

س ١٥٨ - ما المقصود بالجنایة علی النفس؟

يقصد بالجنایة علی النفس القتل وإزهاق الروح، وهي أنواع ثلاثة، لكل نوع منها حکم.

س ١٥٩ - ما هي أنواع القتل؟

القتل ثلاثة أنواع:

١ - القتل العمد.

٢ - القتل شبه العمد.

٣ - القتل الخطأ.

س ١٦٠ - ما هو القتل العمد؟

هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً.

فلا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمداً:
... كمن رمي سهماً يريد صيداً، فأصاب شخصاً، فقتله.

ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالباً. فلو أنه ضربه بعصاً صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

س ١٦١ - اذكر صوراً من القتل العمد:

للقتل العمد صور كثيرة يتحقق فيها كلها الأركان المذكوران آنفاً، ومن هذه الصور:

أ - ضربه بحد سيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصاً، فأصابه فمات منه.

ب - غرز إبرة في مقتل: كدماغ، وعين، وخاصرة، ومثانة وما أشبه ذلك، مما يقول عنه أهل الاختصاص: إنه مقتل، فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان قتله عمداً.

ج - ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً، سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد، كالحجر الكبير، والخشبة الكبيرة.

د - حرقه بالنار، أو هدم عليه حائطاً، أو سقفاً، أو وطأه بدابة أو سيارة، أو دفنه حياً، أو عصر خصيتيه عصراً شديداً فمات.

هـ - خنقه: بأن وضع يده على فمه، أو وضع مخدة على فمه حتى مات من انقطاع النفس.

دس سمّاً قاتلاً، أو منعه الطعام والشراب حتى مات، أو سحره، وكان السحر مما يقتل غالباً.

ز - ضربه بعصاً صغيرة، أو رماه بحجر صغير، إلا أنه والى بين الضرب أو الرمي حتى مات، أو اشتد به الألم وبقي متألماً حتى مات، فهذا أيضاً قتل عمد.

ح - شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمداً، فقتل، ثم رجعا عن الشهادة، وقالوا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص، لأنهما تسببا بإهلاكه، فكان ذلك بمنزلة القتل العمد منهما.

س ١٦٢ - ما هو القتل شبه العمد؟

هو أن يستعمل في القتل أداة لا تقتل غالباً، قاصداً بها الشخص عدواناً من غير حق، إلا أن الشخص قد مات بذلك الفعل.

وللقتل شبه العمد صور كثيرة، منها:

أ - ضربه بعصا صغيرة ضرباً خفيفاً، فأصاب منه مقتلاً فمات من ذلك الضرب.

ب - ألقاه في ماء مغرق إلا أن ذلك الشخص يحسن السباحة، ولكنه فاجأه ريح شديد، أو موج، فغرق ومات. أما إذا كان لا يحسن السباحة، فإنه عندئذ يكون قتل عمداً.

ج - أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء، قد يزيد، فزاد الماء، ومات الشخص. أما إذا كانت الزيادة متيقنة، فحصلت، ومات، كان ذلك قتل عمداً.

س ١٦٣ - ما هو القتل الخطأ؟

القتل الخطأ: أن يقع من الشخص من غير أن يقصده، ولا يريد؛ وذلك: كمن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله، أو رمى صيداً، فأصاب إنساناً.

س ١٦٤ - ما حكم القتل العمد؟

القتل العمد له حكمان: حكم في الآخرة، وحكم قضائي في الدنيا.
أما حكمه الأخروي: فهو العذاب الأليم في جهنم، إن لم يلجأ ذلك القاتل إلى التوبة، وتتداركه عناية الله بالعمد والعفو والرحمة

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (سورة النساء: ٩٣).

وأما الحكم القضائي الدنيوي، فهو القصاص «القيود»، ويسمى القصاص قوداً، لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل ونحوه إلى موضع قتله والقصاص منه.

ودليل القصاص قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} (سورة البقرة: ١٧٨ - ١٧٩).

س ۱۶۵ - هل يمكن ترك القصاص والعفو عنه؟

القصاص هو الحكم الأصلي المترتب على القتل العمد، وهو حق أولياء القتيل، فإن شاءوا استوفوه، وعلى القاضي مساعدتهم، وتمكينهم من نيل حقهم، كما قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (سورة الإسراء: ۳۳) أي: معاناً من قبل القضاء.

وإن شاءوا عفوا عن القصاص، أو عفا بعضهم إلى الدية، فإن فعلوا، أو فعل بعضهم ذلك، وجبت لهم الدية حالة في مال القاتل، وكان عليه أدائها إليهم دون مماطلة أو بخس.

وإلى وجوب الدية، يشير قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (سورة البقرة: ۱۷۸).

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: (فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: ﴿فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ يتبع هذا بالمعروف، ويؤدي هذا بإحسان). أخرجه البخاري [۴۲۲۸] عن ابن عباس رضي الله عنه.

هذا، وعفو بعض أولياء القتيل عن القصاص كعفو جميعهم لأن القصاص لا يتجزأ، فإذا عفا بعضهم انتقل حق الجميع إلى الدية، وليس لأحدهم أن يطالب بالقصاص.

س ١٦٦ - ما حكم العفو عن الدية؟

لولي المقتول أن يعفو عن القصاص، وينتقل إلي الدية، وكذلك له أن يعفو عن الدية، أو يعفو عن بعضها، فإذا عفا عنها، أو عن بعضها سقط المعفو عنه من الدية، لأن الله عز وجل، شرع الدية حقاً للعبد، وتسوية للعلاقات الإنسانية حتى لا يتهدها الخطر والضغائن والأحقاد، فإذا عفا صاحب الحق عن حقه، كان ذلك له، بل هو الأفضل والأنفع له ولغيره.

قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧).

س ١٦٧ - ما حكم القتل شبه العمد؟

وللقتل شبه العمد حكمان، ديني أخروي، وهو الحرمة، والإثم، واستحقاق العذاب في الآخرة، لأنه قتل بقصد، لكن عقابه دون عقاب القتل العمد. وأما حكمه القضائي الديني، فهو الدية مغلظة من بعض الوجوه. فإن هذا النوع من القتل لا يستوجب قصاصاً، كالقتل العمد، وإن طالب به ولي المقتول.

وإنما تثبت به الدية على عاقلة القاتل مؤجلة، تستوفي خلال ثلاث سنوات.

س ١٦٨ - ما حكم القتل الخطأ؟

للقتل الخطأ حكمان: الأول ديني أخروي، والثاني ديني قضائي.

أما حكمه الديني الأخرى فعمفو لا إثم فيه ولا عقاب، لأنه عمل وقع خطأ من غير قصد.

وأما حكمه في الدنيا فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل، مؤجلة إلى ثلاث سنوات، ومخففة: أي مقسمة إلى خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

أما وجوب الدية في القتل الخطأ، فيدل عليه قول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ (سورة النساء: ٩٢).

س ١٦٩ - ما حكم اشتراك جماعة بقتل شخص واحد؟

إذا اشترك جماعة - اثنان أو أكثر - في قتل شخص واحد من المسلمين، ثبت القصاص على كل واحد من أولئك المشتركين في قتله.

أما إذا جرحه واحد منهم، وكان الجرح غير قاتل، ثم قتله الآخر، فأجهز عليه، كان الثاني هو القاتل، وثبت عليه القصاص، وأما الجراح الأول، فعليه ما يستحق من قصاص جرح، أو دية.

س ١٧٠ - ما أنواع الجنابة على ما دون النفس؟

الجنابة على ما دون النفس على ثلاثة أنواع:

الأول: الجناية بالجرح.

الثاني: قطع الطرف.

الثالث: إبطال المنافع.

س ١٧١ - ما حكم الجناية بالجرح؟

الجراح الواقعة على البدن على ضربين:

أحدهما: الواقعة على الوجه والرأس، وتسمى الشجاج.

والثاني: الجراحات في سائر البدن.

س ١٧٢ - ما أحكام الشجاج؟

الشجاج الواقعة على الرأس والوجه عشر:

إحداها: الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلاً كالخدش، وتسمى القاشرة.

ثانيها: الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، فإن سال فهي دامعة.

الثالثة: الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشق اللحم بعد الجلد شقاً خفيفاً، مأخوذ من البضع وهو القطع.

الرابعة: المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم

والعظم، وتسمى أيضا اللاحمة.

الخامسة: السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلد، وتسمى تلك الجلد السمحاق.

السادسة: الموضحة، وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم، أي تكشفه..

السابعة: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره.

الثامنة: المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، سواء أوضحتها وهشمته أو لا.

التاسعة: المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمة.

العاشرة: الدامغة، وهي التي تخرق خريطة الدماغ، وتصل إليه.

والقصاص يجب في الموضحة فقط، لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، ولا قصاص فيما عداها من الهاشمة والمنقلة وغيرهما إذ لا يؤمن فيها الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستيفاء المثل.

س ١٧٣ - ما حكم الجراحات في سائر البدن؟

ما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه، لا قصاص فيه إذا كان على غيرهما، فالموضحة التي تقع في جزء من أجزاء البدن كالصدر والعنق والساعد

والأصابع هي التي يكون فيها القصاص.

س ١٧٤ - ما أقسام الجناية بقطع الطرف؟

أقسام قطع الطرف ثلاثة أقسام كالقتل، عمد وشبه عمد وخطأ، وكما أنه لا يجب القصاص في النفس إلا بالعمد فكذلك قطع الطرف لا يجب إلا بالعمد، وأما شبه العمد بقطع الطرف والخطأ به فلا يجب فيه القصاص.

س ١٧٥ - ما هي شروط القصاص بالطرف؟

يجري القصاص بقطع الطرف بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة.

س ١٧٦ - هل يجوز القصاص بكسر العظام؟

لا قصاص بكسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة، بل عليه الدية كما سيأتي.

س ١٧٧ - ما أحكام جناية إبطال منافع العضو؟

الجناية بإبطال منفعة عضو من الأعضاء، أو قسم منها، يجب فيها دية، على حسب ما يلي:

أولاً: إزالة العقل، فإذا أزال إنسان عقل إنسان بسبب ما، وجب كمال الدية في

ذلك، وسيأتي بيان كمال الدية. ولا يجب فيه قصاص لعدم إمكان ذلك.

ثانيًا: السمع، فإذا أبطل السمع من الأذنين وجب كمال الدية، وإن أبطله من أذن واحدة وجب نصف الدية، ولو قطع الأذن وأبطل السمع وجب ديتان، دية للقطع ودية لإبطال السمع. وذلك لأن السمع ليس في الأذن.

ثالثًا: البصر، ففي إذهابه من العينين دية كاملة، وفي إذهابه من واحدة منهما يجب نصف الدية، سواء في ذلك ضعيف البصر وغيره، وسواء في ذلك الأحوال والأخفش وغيرهم (والخفش صغر في العين وضعف البصر خلقة).

رابعًا: إبطال الشم، وفي إبطال بالكلية الدية كاملة، وأن أبطل الشم من أحد المنخرين وجب نصف الدية.

خامسًا: ذهاب النطق، إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه، وجبت الدية كاملة هذا إذا قال أهل الخبرة إنه لا يعود نطقه. ولو بطل بالجنائية بعض الحروف وزعت الدية عليها، وسواء في ذلك ما خف على اللسان من الحروف وما ثقل.

سادسًا: ذهاب الصوت، فإذا جنى على شخص فأبطل صوته وبقي اللسان على اعتداله ويمكنه من التقطيع والترديد، لزمه لإبطال الصوت كمال الدية، فإن أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن التقطيع والترديد وجب ديتان: دية للصوت ودية للسان.

سابعًا: ذهاب الذوق، فإذا أذهبه شخص بجنائية وجبت الدية كاملة. والمدرك بالذوق خمسة أشياء: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة، والدية تتوزع عليها، فإذا أبطل إدراك واحد منها، وجب فيه خمس الدية، ولو نقص

الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمالها، فالواجب حينذاك حكومة يقدرها الحاكم. ولو ضربه ضربة فزال بها ذوقه ونطقه وجب ديتان.

ثامناً: زوال المضغ، فإذا زال مضغه بالجناية وجبت الدية كاملة.

تاسعاً: زوال الإمناء، فإذا كسر صلبه فأبطل قوة إمناؤه وجبت الدية كاملة، ولو قطع أثنييه فذهب ماؤه وجب في ذلك ديتان: إحداهما للماء والأخرى للأنثيين، لما سيأتي في الديات من أن قطع الأنثيين يوجب الدية.

العاشر: إبطال قوة الإحبال، إذا أبطل في المرأة قوة الإحبال لزمه ديتها، ولو جنى على ثديها فانقطع لبنها لزمه حكومة، فإن نقص وجب حكومة تليق به، وإن لم يكن لها لبن عند الجناية، ثم ولدت ولم يدر لها لبن، وامتنع به الإرضاع وجبت حكومة إذا قال أهل الخبرة إن الانقطاع بجنانيته، أو جوزوا أن يكون هو سببها.

الحادي عشر: إبطال الجماع، إذا جنى جنانية على صلبه فذهب جماعه وجبت الدية، لأن الجماع من المنافع المقصودة.

الثاني عشر: إفشاء المرأة، وهو إزالة الحاجز بين مسلك الجماع والدبر، وقيل رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. والواقع أن كلا منهما إفشاء، وفي هذا الإفشاء كمال الدية.

الثالث عشر: زوال البطش والمشى، فإذا ضرب يديه فشلتا وجبت الدية كاملة، ولو ضرب رجله فزال المشى وجبت الدية كاملة أيضاً.

ولو ضربه فبطلت منفعة أصبع وجب دية الأصبع، وهو عشر الدية.

وأما إذا نقص مشیه ففي ذلك حكومة يحکم بها الحاكم بالاجتهاد.

القصاص

س ١٧٨ - ما معنى القصاص؟

القصاص مصدر قص يقص، من قص أثره إذا تتبع مواطئ أقدامه في المسير، والمقصود به أن يفعل بالشخص مثل ما فعل بغيره من وجوه الأذى الجسمي، سواء أكان الفعل قتلاً أو دونه من الأضرار الجسمية.

س ١٧٩ - ما هي شروط القصاص؟

يشترط في القصاص بالنفس شروط أربعة وهي:

الشرط الأول: أن يكون المقتص منه مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على صبي ولا مجنون وإن صدر منهما ما يستوجب القصاص، لأن البلوغ والعقل أساس التكليف.

ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم يجب على الصبي والمجنون كالحدود، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ.

والشرط أن يكون الصبا والجنون حال فعل الجناية، وعلى هذا لو قتل وهو صبي ثم بلغ فلا يقتص منه، ولو جنى وهو مجنون ثم أفاق فلا يقتص منه، أما لو جنى وهو عاقل ثم جن فإنه يقتص منه ولو أثناء جنونه.

أما من قتل وهو سكران فإنه يقتص منه إذا كان متعدياً بسكره.

الشرط الثاني: أن لا يكون أصلاً للمقتول بأن كان أباً أو أمّاً أو جداً أو جدة

مهما علا الفرق بينهما، فلو قتل شخص ابنه لم يقتص من الأب القاتل.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أنه لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول).

وأيضا: رعاية حرمة الأب، فإنه كان سبباً في وجود ابنه، فما ينبغي أن يكون الابن سبباً في إعدام أبيه.

الشرط الثالث: أن يكون المقتول معصوم الدم بإسلام، أو عهد ذمة، أو أمان، أما الحربي فيهدر دمه، وكذلك المرتد، فإنه حلال الدم، قال رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري [٢٨٥٤]).

الشرط الرابع: التكافؤ بين القاتل والمقتول، وذلك بأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر، سواء كان ذمياً أو معاهداً أو حربياً أو لم تبلغه دعوة الإسلام، ولا يقتل حر بعبد.

س ١٨٠ - ما هي شرائط القصاص بالأطراف؟

يشترط منه ما ذكر في قصاص النفس دون أي فرق، ويضاف إلى ما مر من الشروط الشروط التالية:

الشرط الأول: اشتراك العضو الذي يراد قطعة قصاصاً، مع العضو الذي قطع عدواناً في الاسم الخاص لكل منهما، بأن تقطع اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، فلا يجوز يسار يمين أو عكسه، ولا يجوز إبهام بخنصر، أو أنملة بأنملة أصبع أخرى، وذلك لعدم تحقق معنى القصاص، الذي

هو التساوي الدقيق في الأمر. ولا يضر تفاوت بـكبر أو طول أو قوة بطش.

الشرط الثاني: أن لا يكون بأحد الطرفين شلل مع صحة الطرف الآخر، فلا تقطع صحيحة بشلاء، وإن رضي بذلك الجاني، لكن يجوز قطع اليد الشلاء بصحيحة أو بما كان دونها شللاً، لأن هذه الصورة لا تضر بملاحظة المساواة التي هي أساس معنى القصاص.

الشرط الثالث: أن يكون العضو الذي يراد القصاص عنه قد قطع من مفصل كمرفق وكوع، أو من حدود منضبطة كأذن، فلو لم يكن ذلك بأن كان خدشاً أو جرحاً أو قطعاً ولكن من غير مفصل وحدود معروفة؛ لم يجز القصاص فيه، لعدم إمكان التماثل الذي هو شرط أساسي في القصاص.

وإن اشترك جماعة في قطع طرف من شخص قطعوا جميعاً كما في اشتراك جماعة في قتل شخص واحد.

س ١٨١ - من الذي يقوم بتنفيذ القصاص؟

إذا نظر الحاكم في جناية الجاني؛ قتلاً كانت الجناية أو دون ذلك كالقطع ونحوه، ثم حكم عليه بالقصاص؛ فلولي المقتول أن يطلب من الحاكم تمكينه من استيفاء القصاص بنفسه، وعلى الحاكم أن يمكنه من ذلك، ليشفي ولي المقتول غليله بالقصاص.

ويشترط لاستيفاء ولي المقتول القصاص بنفسه شرطان اثنان:

الشرط الأول: أن يكون ذلك بإذن من الإمام، فلو بادر واقتص من الجاني دون

أن يستأذن الإمام أو الحاكم أثم، وعلى الحاكم أن يعزره بالعقوبة التي يراها من حبس أو ضرب، ولكن لا يجوز له أن يقتص منه.

هذا إذا كان في البلدة إمام أو حاكم، أما إذا وقعت الجناية حيث لا يوجد إمام أو حاكم، وكان بوسع ولي المقتول أن يقتص منه دون اندلاع فتنة فله ذلك.

الشرط الثاني: أن يكون القصاص في قتل النفس، فأما إذا كان في الأطراف والأعضاء، فالصحيح أنه لا يجوز أن يستوفى إلا الحاكم بنفسه، أو بنائب عنه مفوض من قبله، وعلة ذلك أنه لا يؤمن من مباشرة ولي المقتول لذلك أن يقع حيف وظلم عند الاقتصاص من الجاني، بسبب جهالته بأصول القطع وتحري المماثلة فيه. أما القتل فلا ترد فيه هذه المخاوف.

س ١٨٢ - ما حكم تعدد أولياء المقتول؟

وإذا كان المقتول أولياء متعددون، وأبوا إلا أن يستوفوا القصاص بأنفسهم وجب عليهم أن يفوضوا واحدا منهم بذلك نيابة عنهم، فإن اختلفوا وجب المصير إلى القرعة، ويقوم بتنفيذ القصاص من خرجت عليه القرعة من بينهم.

هذا ولا بد من البيان هنا أنه إذا كان أحد أولياء الدم غائبا ينتظر حتى يأتي، وإذا كان الجاني امرأة حاملا انتظرها حتى تضع حملها وترضعه من لبنها حتى يستطيع الاستغناء عنها.

وكذلك إذا كان في الورثة صغير ينتظر حتى يبلغ، أو كان هناك مجنون ينتظر حتى يفيق من جنونه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

الديات

س ١٨٣ - ما معني الدية؟

الدية لغة: اسم مصدر من ودى يدي، وأصلها ودية على وزن فعلة، وهو دفع الدية.

والدية شرعاً: اسم للمال الواجب دفعه بسبب جناية على النفس أو ما دونها، وتكون من الإبل أصالة، أو قيمتها بدلاً.

س ١٨٤ - ما هي أنواع الدية؟

تنقسم الدية من حيث نوع العدوان إلى النوعين التاليين:

أ - دية نفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدواناً.

ب - دية أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو.

وتنقسم من حيث النظر إلى درجة القصد وعدمه في العدوان إلى النوعين

التاليين:

أ - دية مغلظة، وهي دية العمد أو شبه العمد.

ب - دية مخففة، وهي دية القتل الخطأ.

س ١٨٥ - ما مقدار دية النفس؟

ذكرنا فيما مضى أنواع القتل وهي: العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأ. وهذه الأنواع الثلاثة ديتها مائة من الإبل، إلا أن دفعها إلى أولياء القتل يختلف من حيث الكيف، ولا يختلف من حيث الكم، وإليك بيان ذلك:

أولاً: دية العمد:

الأصل في القتل العمد القصاص، وبما أن القصاص من حق أولياء القتل، فلهم أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، فإن عفوا إلى الدية، وجب أن تكون الدية مقسمة على ثلاثة أنواع: ثلاثون حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وثلاثون جذعة، وهي ما لها أربع سنوات وطعنت في الخامسة، وأربعون خلفه، أي حوامل.

فان لم يكن هناك إبل، وجب أن تدفع قيمتها بالغة ما بلغت، ويجب أن تكون في مال الجاني، وتكون معجلة غير مؤجلة.

ثانياً: دية شبه التعمد:

وهي مائة من إبل، وتقسم أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفه، والفرق بين العمد وشبه العمد، أن الدية في العمد على الجاني، أما دية شبه العمد فهي على العاقلة. وتدفع على ثلاث سنوات، في كل سنة ثلث الدية. والعاقلة هم عصبة الجاني ما عدا الأصول والفروع.

ثالثاً: دية القتل الخطأ:

وهي مائة من الإبل مقسمة على خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وهي ما

لها سنة ودخلت في الثانية، وعشرون بنت لبون، وهي ما لها ستان ودخلت في الثانية، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهي أيضاً على العاقلة، وموزعة على ثلاث سنوات.

س ١٨٦ - ما هو مقدار دية الأعضاء والأطراف؟

في مقدار الدية ينظر إلى خطورة العضو المقطوع وأهميته، وهي بالنظر إلى ذلك إما أن تكون دية كاملة، أو بعضاً من الدية.

فأما وجوب الدية كاملة فتثبت في قطع كلتا اليدين من مفصليهما، والرجلين، والأنف المنخران والحاجز بينهما، والأنثيين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفيتين.

عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن وفيه: «أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف

دينار» (سنن النسائي [٨ / ٥٧]، مسند الإمام أحمد [٢ / ٢١٧] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه).

وأما وجوب بعض الدية فما ذكر بعضه في الحديث الأنف الذكر، فاليد الواحدة، والرجل الواحدة، والعين الواحدة، والأذن الواحدة، والجفنان، في كل واحد نصف الدية خمسون من الإبل.

وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل.

وفي كل جفن ربع الدية خمسة وعشرون من الإبل.

وفي الموضحة خمس من الإبل.

وفي قلع السن الواحدة الأصلية الثابتة خمس من الإبل أيضاً.

وأما دية الجروح ونحوها مما لا ضابط له، كقطع عضو لا منفعة فيه، مثل اليد الزائدة ففي ذلك حكومة.

س ١٨٧ - ما معنى الحكومة؟

هي الجراحات التي ليس فيها دية معلومة، أن يجرح الإنسان في بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو فيقدر الحاكم مقدار الدية.

وإنما سمي ذلك حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم دون غيره، حتى لو اجتهد غيره بذلك لم يكن له أثر.

س ١٨٨ - ما مقدار دية المرأة؟

إن دية المرأة في كل ما ذكر على النصف من دية الرجل، سواء أكان ذلك في دية النفس أم كان ذلك في دية الأعضاء والأطراف، أم كان في الجروح والمنافع.

عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق) (سنن البيهقي [٨ / ٩٥]).

والحكمة في كون دية المرأة نصف دية الرجل، أن الدية منفعة مالية، والشرع قد اعتبر المنافع المالية بالنسبة للمرأة على النصف من الرجل، كالميراث مثلاً، وهذا عدل يتلاءم مع واقع كل من الرجل والمرأة وطبيعتهما.

س ١٨٩ - ما مقدار دية الجنين؟

الجنين هو الحمل الذي في بطن الأم قبل الولادة، إذا بدأ بمرحلة التصور والتخلق، فإن جنى الجنين على جنين حر مسلم سواء أكان ذكراً أو أنثى، بأن ضرب بطن الأم فانفصل الجنين ميتاً بسبب الجناية على أمه، وجب على الجناني غرة، وهي عبد أو أمة، أو نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، فإن لم يجد الإبل وجب دفع قيمتها، وقيل يدفع خمسين ديناراً.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنيها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها. رواه البخاري [٦٥١١ ف].

ومثل الضرب التخويف والإرعاب، فقد ورد أن عمر بن الخطاب استدعى امرأة فخافت، وكانت حاملاً فأسقطت من الخوف، فاستشار الصحابة في ذلك، فأفتاه بعضهم بأنه لا يجب عليه شيء وقال له: أنت مؤدب، ولكن علي بن أبي طالب أفتاه بوجوب الدية فعمل عمر برأي علي ﷺ.

وإذا فعلت الأم بنفسها ما سبب موت الجنين، بأن تناولت بعض الأدوية المسقطة للجنين من غير ضرورة وجب عليها نصف عشر الدية تدفعه لورثته، ولا تشترك معهم فيه لأنها قاتلة والقاتل لا يرث.

وكذلك الطبيب الذي يسقط الجنين من غير ضرورة.

هذا ولا بد من البيان أنه يجب إلى جانب الدية الكفارة كما سيأتي.

س ١٩٠ - ما مقدار دية الكتابي؟

الكتابي هو اليهودي والنصراني، فإذا كان الكتابي معصوم الدم بذمة أو عهد أو أمان فقتل فديته ثلث دية المسلم في النفس فما دونها.

س ١٩١ - بم يثبت موجب القصاص؟

إنما يثبت موجب القصاص بأحد أمرين:

الأول: الإقرار فإذا أقر الشخص بما يوجب قصاصاً ثبت القصاص في حقه، سواء أكان موجب القصاص قتلاً أو جرحاً.

الثاني: البينة، وذلك يكون بشهادة عدلين ذكرين، ولا يكفي في ذلك بشهادة رجل وامرأتين.

س ١٩٢ - ما حكم ودليل كفارة القتل؟

يجب على قاتل النفس المحرمة ولو جنيئاً، كفارة لحق الله عز وجل، سواء أكان القاتل عمداً أو خطأ أو شبه عمد، وسواء عفي عن الدية المستحقة عليه أم لا، وسواء كان القاتل صبيّاً أو مجنوناً أو راشداً.

دليل وجوبها قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً { (سورة النساء: ٩٢).

س ١٩٣ - ما هي كيفية كفارة القتل؟

يجب على القاتل عتق رقبة مؤمنة، ويشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، كما في كفارة الظهر.

فإن لم يتمكن من عتق رقبة لفقره أو لعدم وجود رقيق وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين .

فإن عجز عن صيام شهرين لمرض، بقيت الكفارة متعلقة بذمته حتى وجود القدرة على واحد مما سبق، ولا ينتقل عند العجز إلى الإطعام، كما ينتقل في كفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان، وكما ينتقل أيضاً في كفارة الظهر، لأن ذلك قياس، والقياس غير جائز في الكفارات.

ولا تجب الكفارة على قاتل الباغي والصائل، لأنها لا يضمنان فأشبهها الحربي والمرتد والزاني المحصن، وكذلك لا تجب على قتل من يقتص منه لأنه مباح الدم بالنسبة إليه.

كتاب البيع

س ١٩٤ - ما هو تعريف البيع في اللغة والاصطلاح؟

لغة: مقابلة شيء بشيء، سواء أكانا مالين أم لا، قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ . ثم قال: ﴿فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ التوبة ١١١ .

والشراء والبيع من الأضداد، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ (يوسف ٢٠)، أي: باعوه.

وفي اصطلاح الفقهاء: عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكاً على التأبید.

أي أنه لا بدّ في تبادل الأموال على سبيل التملك من العقد، وكذلك لا يكون البيع والشراء إلا بما يُعتبر مالاً في عُرف الشرع، وأيضاً لا بدّ في البيع من الملك والمليك، وأن لا يكون ذلك محدداً بوقت.

س ١٩٥ - ما حكم البيع؟

عقد البيع عقد مشروع، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنة، والإجماع.

قال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة ٢٧٥) .

وقال تعالى في معرض الكلام عن تبادل الأموال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَاكِمَةٍ﴾ (النساء ٢٩) .

وفي السنة أحاديث كثيرة من قوله ﷺ وفعله وإقراره لعمل أصحابه، كلها تدل

على مشروعية البيع، منها:

- ما رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» (أخرجه البخاري ١٤٠٢).

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد. (أخرجه البخاري ١٩٦٢. ومسلم ١٦٠٣).

وهذا الذي ثبت في الكتاب والسنة أجمعت عليه الأمة في مختلف العصور والأزمان.

س ١٩٦ - ما هي أركان عقد البيع؟

أركان عقد البيع ثلاثة:

الركن الأول: العاقدان، وهما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتهما، ويشترط في كل منهما:

١ - أن يكون رشيداً، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال. فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون، والمحجور عليه لفسه.

ودليل هذا قوله تعالى: ﴿وَابْتُلُوا آلَ نَبِيِّكُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء ٦).

٢ - أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد: أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم

به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضياً بالتعامل الذي ينشئه.

فلا يصح بيع المكروه ولا شراؤه، لعدم تحقق الرضا منه.

ويستثنى من عدم صحة بيع المكروه ما لو كان الإكراه بحق، كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها، ولديه سلع يمتنع عن بيعها، فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها، ويكون البيع هنا صحيحاً.

٣ - تعدّد طرفي العقد: أي أن يوجد عاقدان بأن يكون البائع غير المشتري وذلك لأن مصالح كل منهما تتعارض مع مصالح الآخر، فالبائع يرغب بضمن أكبر وشروط أقل، والمشتري يرغب بشروط في المبيع أفضل وبضمن أقل، وهكذا.

وعلى هذا فلو وكلّ أحداً ببيع بعض أمواله فليس لهذا الوكيل أن يشتريها لنفسه، ولو وكلّ أحداً بشراء سلع ما، وكان الوكيل يملك هذه السلع فليس له أن يشتريها من نفسه لموكله.

وكذلك لو كان رجل وكيلاً عن شخصين: فليس له أن يشتري من مال أحدهما للآخر، للمعنى الذي سبق، ولأن حقوق البيع من قبض وتسليم وغيرها تتعلق بالوكيل، وقد تحتاج إلى الخصومة والتقاضي، فلا يمكن أن يكون الشخص الواحد خصماً ومخاصماً في آن واحد.

ويستثنى من ذلك: بيع الولي - وهو الأب - مال ابنه القاصر من نفسه: لأنه لا يُتهم بغبنه لمزيد شفقتة عليه. وكذلك بيع القاضي أموال القاصرين الذين تحت ولايته بعضهم من بعض، لأن ولايته عامة، وقد يضطر إلى مثل هذا البيع.

٤ - البصر: فلا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، لأن في ذلك جهالة فاحشة،

فيوكل مَنْ يشتري له أو يبيع.

الركن الثاني: الصيغة:

وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين، معبراً عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه.

والصيغة قد تكون صريحة وقد تكون كناية:

فالصریحة: كل لفظ تكون دلالته ظاهرة على البيع والشراء، كقوله: بعتك وملكتك، وقول المشتري: اشتريت وتملكت، ويكفي في القبول أن يقول: قبلت. والكناية: هي اللفظ الذي يحتمل البيع كما يحتمل غيره، كقول البائع: جعلته لك بكذا، أو: خذه بكذا، أو تسلّمه بكذا، وقول المشتري: أخذته أو تسلّمته.

فالصيغة الصريحة ينعقد بها البيع - إذا توفّرت شروطها - بمجرد التلفظ بها، ولا تحتاج إلى نية. بينما ألفاظ الكناية لا ينعقد فيها البيع إلا إذا اقترنت بنيته، أو دلّت القرائن على إرادته.

ويشترط في صيغة العقد ما يلي:

١ - أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يُشعر عرفاً بالإعراض عن القبول، وهو ما يسمى باتحاد مجلس العقد، فلو أوجب البائع البيع، ثم حصل سكوت طويل، أو كلام أجنبي عن العقد ولا صلة له به، ولو قصر الزمن، ثم قبل المشتري، لم يصح العقد. فلو استمر الحديث عن البيع دار حوله، ثم قبل بعد، صحّ العقد وإن طال الفصل.

٢ - أن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له في كل جوانبه، فلو قال: بعثك بمائة، فقال: اشتريت بخمسين. أو قال: بعثك هذه الدار بألف، فقال: اشتريت نصفها بخمسين. أو قال: بعثك بألف معجلة، فقال: اشتريت بألف مؤجلة. لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور، لعدم توافق القبول مع الإيجاب، إلا إذا قبل الموجب ثانياً بما قبله القابل أولاً، فيصير الإيجاب الأول لاغياً، والقبول الأول إيجاباً، والقبول الثاني هو القبول الذي وافق الإيجاب.

٣ - عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت، بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز في العقد والتأييد في التمليك، فلو قال: بعثك هذه الدار إن جاء فلان أو شهر كذا، فقال: قبلت، لم يصح العقد، لوجود الشرط. وذلك لأن التعليق يدل على عدم الجزم بإرادة البيع والرضا به، وقد علمنا أن الرضا شرط في صحته. وكذلك لو قال: بعثك هذه السيارة سنة مثلاً، فقال: اشتريت، لم ينعقد البيع، لوجود التقييد بالوقت. وذلك لأن ملكية الأعيان لا تقبل التوقيت.

وهذا إذا كان التوقيت أو التعليق في المبيع، أما لو كان في الثمن، كما لو باعه على أن يوفيه الثمن أول شهر كذا أو بعد شهرين مثلاً، فإن البيع صحيح، لأن الثمن دين يثبت في الذمة، فيقبل التوقيت والتعليق، بخلاف الأعيان.

فإذا كان البيع مقايضة، أي بيع سلعة بسلعة كبيع سيارة بسيارة مثلاً أو دار، فلا تقبل التعليق أيضاً.

الركن الثالث: المعقود عليه:

وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع: المبيع والثمن، ويشترط في كل

منهما شروط:

١ - أن يكون المبيع موجوداً عند العقد: فلا يجوز بيع ما هو معدوم، كبيع ما ستثمره أشجاره، وما ستحمل به أغنامه. وكذلك ما كان في حكم المعدوم، كبيع ما تحمله الأغنام ونحوها، أو ما في الضرع من اللبن ونحوه.

فإن في هذا النوع من البيع غرراً، لأنه على خطر الوجود وعدمه، ولما فيه من الجهالة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

٢ - أن يكون مالاً متقوماً شرعاً: وذلك شرط في المبيع والثلث، ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعاً، فلا يصح كون المبيع أو الثمن خمرًا أو ميتةً أو دماً أو زبلاً أو كلباً.

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب. (أخرجه البخاري ٢١٢٢. ومسلم ١٥٦٧).

ويقاس على ما ذكر كل ما في معناه من الأعيان النجسة والمحرمة.

٣ - أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً: أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً، لأن بذل البدل مقابل مالاً نفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال. (البخاري ٢٢٧٧).

ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، ونحو ذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، ولم يرد نهى عن شيء

منها بخصوصه كالكلب مثلاً.

وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمنًا.

ولو كان المبيع أو الثمن لا نفع فيه عند العقد، ولكن ينتفع به مستقبلاً - كالمهر الصغير - جاز بيعه أو جعله ثمنًا.

٤ - أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً: فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم المبيع أو الثمن - عن كان معيناً - وقت لعقد فلا ينعقد البيع، لأن العاقد الآخر ليس على يقين في هذه الحالة أنه سيحصل على عوض عما يبذله، وبالتالي يكون في بذله له إضاعة للمال، وهو منهي عنه كما علمت.

وعليه: فلا يصح بيع سيارة ضائعة، أو طائر في الهواء أو سمك في الماء، ونحو ذلك لعدم القدرة على تسليمها حساً.

كما لا يصح بيع جزء معين من مبيع لا يقبل القسمة، أي إن قسمته تنقص قيمته وتجعله غير صالح للانتفاع به ككتاب أو سيف أو بيت صغير ونحو ذلك، لأنه غير مقدور على تسليمه شرعاً، إذ إن تسليمه لا يكون إلا بقسمته وتمييزه، وفي ذلك نقصه وذهاب منفعة، وهو تضييع للمال، وهو منهي عنه.

أما لو بيع جزء منه غير معين - أي على سبيل الشيوع - فإن ذلك جائز، لأن المشتري لا يحق له أن يطالب بقسمته، ويكون الانتفاع به على التناوب.

٥ - أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك: فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله. وكذلك يصح بيع الولي أو الوصي لمن تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به، كما يصح بيع الوكيل لمال

موكله وشراؤه به، لأن لهؤلاء جميعاً سلطاناً على المال، إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء. فإذا تصرف بالمال بيعاً أو شراءً من لا سلطان له عليه - وهو الذي يسمى في عرف الفقهاء الفضولي - كان تصرفه باطلاً.

ويستثنى من ذلك ما لو باع مال من يرث منه ظاناً حياته، فتبين أن المورث كان ميتاً عند العقد، فيُصحح البيع وتترتب علي آثاره، لأنه تبين خطأ ظنه، وأنه في الحقيقة مالك لما تصرف فيه وليس فضولياً، والعبرة في العقود بما في حقيقة الأمر، لا بما في ظن العاقد.

٦ - أن يكون معلوماً للعاقدين: فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقلين أو أحدهما، تقضي في الغالي إلى النزاع والخصومة، لأن في ذلك غرراً، وقد علمت أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما، ولا جعله ثمنًا.

كما لا يصح بيع واحد من أشياء دون تعيينه، ولا البيع به.

ولا يصح بيع شيء معين بألف مثلاً، دون بيان المراد من الألف، ولا عرف في مكان البيع يحدد المراد منها، فإن كان عرف فسرت به، كما لو باع في مصر مثلاً مبيعاً وقال ثمنه ألف، فالعرف يحدد أنه ألف جنيهاً مصرياً.

ولا يصح أن يبيع سلعة ما أو داراً مثلاً بما باع به فلان داره، دون أن يكون العاقدان على علم بما باع به.

س ١٩٧ - ما حكم الضمان والسلعة في يد البائع؟

إذا تم عقد البيع بتوفر أركانه وتحقق شروطه، والسلعة لا تزال في يد البائع، فهو من ضمانه، بمعنى أنه إن تلف أو أتلّفه البائع انفسخ البيع، ولا يلزم المشتري شيء، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه. فإذا قبضه المشتري دخل في ضمانه، فإن هلك يهلك عليه.

س ١٩٨ - ما هي الخيارات في البيع؟

قد يريد أحد المتعاقدين التراجع عن البيع، لذلك جعل الشرع للعاقد أحوالاً ثلاثة اعتبرت أنواعاً للخيارات المشروعة، وهي: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب.

١ - خيار المجلس:

والمراد به أن المتعاقدين كلاً منهما له حق الرجوع عن البيع - بعدما تم وانعقد صحيحاً - ما دام في المجلس الذي حصل فيه عقد البيع، ولم يتفرّقا عنه بأبدانهما.

فإذا تفرّقا عن مجلس العقد سقط الخيار وأصبح العقد لازماً، ويكفي في ذلك ما يسمى تفرّقا في العرف.

٢ - خيار الشرط:

وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كُلاً منهما: أن له حق فسخ العقد خلال مدة معلومة.

ويمكن أن يشترط ذلك مع العقد، ويمكن أن يشترط بعده، ولكن قبل مفارقة مجلس التعاقد. وسمي خيار الشرط لأن سببه اشتراط التعاقد. ويشترط فيه:

١ - أن يكون لمدة معلومة، فإن قال: لي الخيار، ولم يحدد مدة لم يصح، وكذلك لو حدّد مدة مجهولة، كقوله: بعض يوم، أو: إلى مجيء فلان، ونحو ذلك.

والصحيح أنه يبطل البيع في هذه الحالة، لما في ذلك من الغرر والجهالة.

٢ - أن لا تزيد المدة على ثلاثة أيام، إذا كان المبيع لا يفسد خلالها، لأن الحاجة لا تدعو إلى التروّي أكثر من هذه المدة غالباً. فإن زاد على ذلك ولو لحظة بطل البيع، وكذلك يبطل البيع إذا كانت المدة يفسد المبيع خلالها، ولو كانت أقل من ثلاثة أيام.

٣ - أن تكون المدة متوالية ومتصلة بالعقد، فلو شرط الخيار ابتداءً من التفرق، أو في أيام معينة غير متوالية أو غير مبتدأة من العقد لم يصح الشرط، وبطل العقد، لأنه شرط فيه ما ليس من مقتضاه، وما لم يرد به الشرع.

فإذا تلف المبيع في زمن الخيار يُنظر:

فإن كان قبل القبض، أي أن المبيع لا يزال في يد البائع، فإن البيع يفسخ ويسقط الخيار، سواء أكان الخيار للمشتري أم للبائع، لعدم القدرة على تسليم المبيع، ويكون من ضمان البائع.

وإن كان الهلاك بعد القبض، أي في يد المشتري، فإن البيع لا يفسخ، لدخوله في ضمان المشتري بقبضه له. كما أن الخيار لا يزال باقياً، سواء أكان للبائع أم للمشتري، لأن الحاجة التي دعت إليه - وهي الحفظ من الغبن - لا تزال باقية، فلمن له الخيار حق إمضاء البيع وفسخه. فإذا أمضى العقد وأُجيز وجب على المشتري ثمنه للبائع، لأنه تبين أنه ملكه. وإذا فسخ العقد وجب عليه رد مثله أو قيمته يوم التلف، ويسترد المشتري الثمن، لأنه تبين أنه لم يدخل في ملكه.

٣ - خيار العيب:

يجب على البائع بيان العيب، لقوله ﷺ: «لا يحل لأحدٍ بيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيته». (أخرجه الإمام أحمد في مسنده [٣/ ٤٩١] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه).

فإذا حصل عقد البيع ولزم، وقبض المشتري المبيع ولم يُذكر له فيه عيب، ثم اطلع بعد ذلك على عيب فيه كان البيع صحيحاً، وإنما يثبت للمشتري حق الخيار: بين أن يرضى بالمبيع على ما فيه، وبين أن يرده على البائع فيفسخ البيع ويسترد الثمن، طالما أنه لم يكن على علم بهذا العيب، لا عند العقد ولا عند القبض.

ودليل ذلك:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فاستغله، ثم وجد به عيباً فردّه بالعيب، فقال البائع: غلّة عبدي؟ فقال النبي ﷺ: ” الغلة بالضّمان ” (أخرجه أحمد في مسنده [٦ / ٨٠]).

[ابتاع: اشترى. غلاماً: أي عبداً مملوكاً. غلّة عبدي: أي كسبه وأجرة ما قام به من عمل. بالضمان: أي يستحقها ويملكها من كان ضامناً للسلعة حين حصلت].
ويُستدل لهذا أيضاً بحديث المصراة، وسيأتي عند الكلام عن بيع المصراة.

٢ - وكذلك يُستدل لهذا بالمعقول: فإن الأصل في البيع أنه على شرط السلامة، وأن المشتري ما بذل كامل الثمن إلا ليسلم له كامل المبيع، لتحصل المقابلة بين الثمن والمثمن، وتلك رغبة المشتري الذي رضي بالمبيع. فإذا اختل شيء من ذلك بسبب العيب فقد فات مقصوده ولم يتحقق رضاه، فتثبت له حق الفسخ وردّ المبيع واسترداد الثمن.

ويشترط لثبوت خيار العيب:

١ - أن يثبت أن العيب قديم، أي قد حدث في المبيع قبل أن يقبضه المشتري، سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده، لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع.

فلو حدث العيب بعد القبض فليس له حق الخيار، إلا إذا كان مستنداً إلى سبب سابق على القبض، كما إذا اشترى سلعة فظهر عليها الصدأ ثم تبين أنها قد تبللت بالماء قبل القبض، فللمشتري حق الرد، لأن العيب ترتب على سبب حدث عند البائع، فكان العيب حدث عنده.

٢ - أن يكون العيب منقصاً لقيمة المبيع في عرف التجار، سواء أنقصت العين

أم لم تنقص، لأن البيع معاوضة، والعبرة فيها للقيمة، والمرجع في اعتبارها التجار أصحاب الخبرة.

فإذا كان العيب ينقص العين ولا ينقص القيمة فلا يثبت حق الرد، إلا إذا كان النقص يفوت به غرض مقصود للمشتري، كمن اشترى شاة للأضحية، ثم تبين له أن بعض أذننها مقطوع، فإنه يثبت له حق الرد، لأنها لا تجزئ في الأضحية. أما لو اشتراها لغير ذبح واجب عليه، أي للحمها، فلا يُعتبر العيب ولا يثبت له حق الرد، لأن قيمتها لا تنقص بذلك، ونقص عينها لا يفوت عليه غرضاً مقصوداً.

٣ - أن يغلب في جنس المبيع عدمه، كمن اشترى سيارة من وكالتها، ثم تبين له اهتراء عجالاتها، فيثبت له حق الرد والفسخ بالعيب. أما لو اشتراها مستعملة ثم اطلع على ذلك فلا يثبت له خيار العيب، لأن الغالب في المستعمل منها ذلك.

س ١٩٩ - متى يكون الرد بخيار العيب؟

يثبت حق الرد بخيار العيب فور الاطلاع على العيب، حسب العرف والعادة. فإذا علم به وهو يأكل أو يصلي فله تأخير الرد حتى الفراغ، أو في الليل فله التأخير حتى الصباح، فإذا أخر عن الوقت الذي كان يستطيع فيه رده سقط خياره.

كذلك يسقط خياره لو استعمله بعد الاطلاع على العيب وقبل التمكن من رده.

وذلك لأن تأخيره عن الوقت الذي تم فيه من رده، وكذلك استعماله له قبل التمكن من الرد، دليل على اختياره للمبيع ورضاه به على ما فيه من العيب.

س ٢٠٠ - ما حكم الزيادة في المبيع المعيب؟

إذا قبض المشتري المبيع، ثم اطلع على عيب قديم فيه بالشروط السابقة، وكان المبيع قد زاد عنده عمّا كان عليه عند العقد، فإن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. وإنما يُنظر:

فإن كانت الزيادة متصلة - كالسّمَن للدابة والخياطة للثوب مثلاً - فإن شاء أمسكه وإن شاء رده، ولا شيء له في الحالين، لأن هذه الزيادة تبع للأصل ونماء للملك.

وإن كانت الزيادة منفصلة: فله ردّ الأصل دون الزيادة، لأنها حدثت على ملكه وفي ضمانه.

س ٢٠١ - ما حكم العيب الطارئ على العيب القديم؟

إذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع، وكان قد طرأ عليه عيب جديد بعد قبضه، سقط حقه في الرد القهري إلى البائع، أي ليس له أن يجبره على الرد، وإنما ينظر: فإن رضي البائع برده على حاله رده، ورضي المشتري به على ما فيه أمسكه.

وإن لم يتراضيا: فإما أن يدفع المشتري عوضاً عن العيب الحادث ويرده على البائع، وإما أن يدفع البائع عوضاً عن نقص العيب القديم للمشتري. فأيهما اتفقا عليه ورضيا به جاز، لأن الحق لهما، فيعمل برضاهما.

فإن اختلفا - بأن طلب البائع الرد مع التعويض عن العيب الحادث، وطلب

المشتري الإمساك بالمبيع مع التعويض عن العيب القديم، أو طلب المشتري الرد ويدفع العوض عن العيب الحادث، وطلب البائع إبقاء المبيع عند المشتري ويدفع العوض عن العيب القديم - فإنه يُجاب منهما مَنْ كان في طلبه إقرار العقد وإبقاؤه.

ففي الصورة الأولى يُجاب المشتري إلى طلبه، وفي الصورة الثانية يُجاب البائع.

س ٢٠٢ - ما حكم شرط البراءة من العيوب؟

لو شرط البائع على المشتري عند العقد: أنه بريء من كل عيب يظهر في المبيع صحَّ عقد البيع، لأنه شرط يؤكد العقد ويقرره، إذ ينفي الرد والفسخ، كما يوافق ظاهر الحال من سلامة المبيع من العيوب.

س ٢٠٣ - وهل يسقط هذا الشرط خيار العيب؟

فإن كان المبيع غير حيوان: فإن هذا الشرط لاغٍ، ولا يسقط حق الرد، ولا يبرأ البائع من أي عيب يظهر في المبيع ويُثبت الخيار على ما سبق.

وإن كان المبيع حيواناً: فإنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان، موجود عند العقد، ولم يعلمه البائع.

وذلك لأن الحيوان لا يخلو غالباً من وجود عيوب خفية فيه، فكان للبائع

الحق في أن يحترز عن المسؤولية عنها بشرط البراءة.
فإذا كان العيب ظاهراً لم يبرأ منه لسهولة الاطلاع عليه.
وكذلك إذا علمه البائع، لأن الواجب بيانه، وإلا كان غشاً، ومثله لو جهله
ولكن كان من السهل الاطلاع عليه.
كما لا يبرأ عما حدث بعد العقد وقبل القبض، لأن الشرط ينصرف إلى ما
كان موجوداً عند العقد، ولو شرط البراءة عما يحدث لم يبرأ، لأنه إسقاط للشيء
قبل ثبوته.

س ٢٠٤ - ما هي البيوع الجائزة:

هي بيوع تختلف بعض الشيء عن صورة البيع العامة، وقد يوهم اختلافها
ذلك عدم جوازها، ولذلك ينص عليها الفقهاء بخصوصها دفعاً لتوهم عدم
صحتها، وهي:

١ - التولية: وهي أن يبيع ما اشتراه وقبضه بالثمن الذي اشتراه به دون أن يذكر
هذا الثمن، أو يقول للمشتري: وليتك هذا العقد.

٢ - الإشارك: وهو كالتولية، ولكنه على جزء من المبيع لا على جميعه، كأن
يقول له: أشركتك في هذا العقد نصفه بنصف الثمن، ونحو ذلك.

ويشترط أن يبين هذا الجزء الذي يشركه فيه، فإن ذكر جزءاً ولم يبينه، كأن قال:
أشركتك في بعض العقد، لم يصح العقد للجهالة. فإن أطلق الإشارك كأن يقول:

أشركتك في هذا العقد، صح وكان مناصفة.

٣ - المرابحة: وهي أن يبيعه ما اشتراه وقبضه بما اشتراه به مع ربح معلوم محدد، كأن يقول: بعثك هذه الدار بما اشتريتها به وربح عشرة في المائة مثلاً، أو: وربح هذه السيارة مثلاً، وهكذا، فيجوز أن يكون الربح ليس من جنس الثمن.

٤ - المحاططة (الوضعية): وهي أن يبيعه ما اشتراه وقبضه بما اشتراه به مع حط - أو وضع، أو خسارة - قدر معين من الثمن، كعشرة في المائة مثلاً ونحو ذلك. فالمحاططة والوضعية بعكس المرابحة كما ترى.

فهذه البيوع الأربعة جائزة ومشروعة .

ويشترط لصحة هذه البيوع: أن يكون المتبايعان على علم بالثمن الأول عند العقد، فإن كانا يجهلان الثمن عند العقد، أو كان أحدهما يجهله، لم ينعقد البيع، حتى ولو حصل العلم بذلك في مجلس التعاقد وقبل التفرق.

وكون المشتري الثاني يجهل الثمن الأول غير بعيد التصور، وكذلك البائع له، فقد يكون قد نسي الثمن، أو ما إلى ذلك.

وينبغي التنبيه هنا: إلى أنه إن قال بعثك بما اشتريت - في جميع الصور - لم يدخل في ذلك غير الثمن المشتري به أولاً، ولا يدخل فيه شيء آخر من النفقات إن وجدت.

وإن قال بعثك: بما قام علي، دخل في ذلك كل ما أنفقه على المبيع، من أجره نقل ومخزن ونحو ذلك.

س ٢٠٥ - ما هي البيوع الباطلة؟

هي البيوع التي نهى عنها الشارع لخلل في أركانها أو نقص في شروطها، وقد سمي الشارع أنواعاً من هذه البيوع ونهى عنها، وحكم الفقهاء ببطلانها، وهي:

١ - بيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب، والصوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزَّ أي يُقَصَّ، وكذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

وسبب البطلان هنا الجهالة في المعقود عليه وهو المبيع، فالثمر قبل بدو صلاحه - أي نضجه - لا يعرف كم سيكون مقداره بعد النضج، وقد يختلف اختلافاً كبيراً.

وكذلك اللبن في الضرع، والصوف أيضاً: إذا قَصَّ من أصوله كان في ذلك ضرر بالحيوان لا يجوز، وإن ترك منه شيء كي لا يؤذي الحيوان لا يعلم مقدار ما يترك منه، وفي ذلك كله غرر وجهالة تبطل البيع.

٢ - البيوع التي فيها معنى المقامرة: وهي بيوع إما فيها جهالة بالمبيع أو خلل في إرادة العاقلين، ومما نُصَّ عليه من هذه البيوع:

بيع المنابذة أو الملامسة: وهو أن يتبايعا أحد المبيعات دون تعيين، فإذا نبذ - أي ألقى - البائع أحدها ولمس المشتري أحدها كان هو المبيع. ومنها أن يبيعه الثوب - مثلاً - في الظلمة، فيلمسه دون أن يراه.

أو أن يتبايعا مبيعاً معيناً، على أنه متى نبذه البائع أو لمسه المشتري فقد وجب البيع ولزم. وواضح أن في الصورة الأولى جهالة في المبيع، وفي الصورة الثانية خلافاً في إرادة المتبايعين، لأنه لا يُدرى متى يلقي ذاك أو يلمس هذا ليلزم الآخر

بالبيع.

وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المَلَامَسَةِ والمنابَذَةِ في البيع». (رواه البخاري في اللباس، باب: اشتمال الصَّمَاء، رقم: ٥٤٨٢. ومسلم: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: ١٥١٢).

ومثل المنابذة الملامسة في المعنى: بيع الحصة، وهو أن يتبايعا إحدى السلع، على أن يلقي أحدهما حصة، فعلى أيها وقعت كان هو المبيع، وقد ورد النهي عنه وحكم الفقهاء بطلانه لما فيه من الجهالة والخلل في إرادة العاقلين.

٣ - بيعتان في بيعة: وهو أن يذكر في صيغة العقد عقدان في آن واحد، كأن يقول البائع: بعتك هذه الدار - مثلاً - بألف نقداً وبألفين تقسيطاً أو إلى سنة.

فيقبل المشتري البيع بالنقد أو بالتقسيط. أو أن يقول: بعتك هذه السيارة - مثلاً بألف - على أن تبيعني دارك بألفين. فهذا النوع من البيوع منهي عنه وباطل، للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والتعليق على الشرط في الصورة الثانية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ». (أخرجه الترمذي في البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، رقم: ١٢٣١، كما أخرجه النسائي وأحمد).

٤ - بيع العُربون: وهو أن يبيعه شيئاً على أن يعطيه جزءاً من الثمن، يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حُسب من الثمن. فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطاً فاسداً، وهو الهبة للبائع.

روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُربان». (أخرجه أبو داود في البيوع والإجازات، باب: في العُربان، رقم: ٣٥٠٢ كما أخرجه ابن ماجه في التجارات).

هذا وينبغي التنبيه على أن المحرم والباطل هو الذي شرط فيه ذلك أثناء العقد، أما لو لم يشرط ذلك في العقد، ويعد تمام العقد طالب البائع بقسط من الثمن عربوناً فلا بأس، ولكن لا يحلّ له إذا فُسخ العقد فيما بعد إلا برضا المشتري.

٥ - بيع الدّين بالدّين: وهو أن يكون - مثلاً - لشخص دين على آخر، ولثالث دين على الأول، فيبيع أحد الدائنين دينه من الآخر بالدّين الذي له على الثالث فهذا البيع وأمثاله منهيٌّ عنه وباطل، لعدم القدرة على تسليم المبيع.

وروى ابن عمر رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». (أخرجه الدارقطني في البيع، رقم الحديث: ٢٦٩).

[والكالئ هو الدّين، من كالأ يكأ إذا تأخر، فهو كالئ]

٦ - بيع المبيع قبل قبضه: وذلك بأن يشتري إنسان سلعة أو بضاعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها. فهو بيع منهي عنه وباطل، لما علمنا أن المبيع لم يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه، فلا يملك أن يبيعه.

عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه».

وهذا إذا كان البيع لغير البائع الأول، فإذا كان البيع لنفس البائع الأول كان باطلاً أيضاً إذا كان بغير الثمن الأول أو بمثله، لأنه بيع يدخل في عموم النهي.

أما إذا باعه للبائع الأول بنفس الثمن الذي اشتراه به، أو بمثله إن تلف الثمن الأول، كان صحيحاً، لأنه في الحقيقة إقالة من البيع الأول وليس بيعاً جديداً، وإن كان على صورة البيع.

س ٢٠٦ - ما حكم البيع بالتقسيط؟

البيع بالتقسيط هو صحيح، شريطة أن لا يذكر في صيغة العقد السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيععة.

أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطاً، وعقد العقد على ذلك، فإن العقد صحيح، ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى ولو ذكر السعر نقداً أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد.

وليس هذا العقد رباً، لأن الفارق بين السعرين هو في مقابل الأجل.

لأن الربا هو الزيادة التي يأخذها أحد المتعاملين من الآخر من جنس ما أعطاه، مقابل الأجل. كأن يقرضه ألف درهم مثلاً، على أن يأخذها منه بعد شهر ألفاً ومائة، أو أن يبيعه ألف صاع حنطة مثلاً بألف صاع ومائة من الحنطة، يعطيها له الآن أو بعد أجل.

أما أن يعطيه سلعة قيمتها الآن ألف، فيبيعهها له بألف ومائة إلى أجل أو تقسيطاً، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو نوع من التسامح في التعامل واليسير، لأنه أعطاه سلعة ولم يعطه دراهم أو غيرها، ولم يأخذ منه زيادة من جنس ما أعطاه، ولا شك أن للحلول فضلاً على الأجل، فكل الناس يؤثر الأقل الحال - أي الذي يُدفع الآن - على الكثير الذي يُدفع بعد حين.

س ٢٠٧ - ما هي البيوع المحرّمة غير الباطلة:

وهي البيوع التي ورد النهي عنها لا لنقص في أركانها ولا لخلل في شروطها، وإنما لأمر خارج عنها، ولذا يحكم بصحتها مع ثبوت التحريم لها والإثم على فاعلها. وهذه البيوع هي:

١ - بيع المَصْرَاة:

وهي الناقة أو البقرة أو الشاة، يترك حلبها عمداً أياماً ليجتمع اللبن في صرعها، فيتوهم المشتري كثرة اللبن فيها على الدوام، فيرغب بشرائها، وربما زاد في ثمنها. فإذا وقع الشراء كان العقد صحيحاً، ولكن مع الحرمة، لما فيه من الغش والتدليس. فإذا علم المشتري بذلك ثبت له خيار الرد على الفور، لأنه في حكم خيار الرد بالعيب، فإذا ردّها وكان قد حلبها ردّ معها صاعاً من تمر بدل اللبن الذي أخذه، أو ردّ البن نفسه إذا رضي البائع بذلك.

وإن رضي بالشاة مع العلم بالتصيرية لم يكن له شيء.

ويقاس على الإبل الغنم غيرهما مما يتحقق فيه هذا المعنى، ولا سيما الحيوان المأكول اللحم.

٢ - النَّجْش:

وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة وهو لا يقصد الشراء، وإنما ليوهم غيره نفاستها، فيشتريها بأكثر من ثمنها. وأصل النجش الاستتار، لأنه يستر قصده.

وهذا العمل حرام، لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: «نهى النبي ﷺ عن

النَّجَشُ». (أخرجه البخاري ٢٠٣٥. ومسلم ١٥١٦).

فإذا قام الدليل على أن ذلك كان بتواطؤ بين البائع والناجش كانت الحرمة عليهما، وكان البائع غاراً وغاشاً للمشتري ومدلساً عليه، فيثبت له بذلك حق الخيار. وإن لم يثبت أن ذلك كان بتواطؤ منهما لم يكن للمشتري الخيار، لأنه مقصّر في التحري والبحث.

٣ - بيع الحاضر للبادي:

وهو أن يقدم رجل من سفر - من بادية أو غيرها - ومعه متاع يريد بيعه، وأهل البلد في حاجة إليه، فيقول له آخر من أهل البلد: لا تبع حتى أبيع لك هذه البضاعة شيئاً فشيئاً، ويزداد الثمن.

وسبب النهي والتحريم ما في ذلك من تضيق على الناس.

٤ - تلقي الركبان:

وهو أن يخرج التاجر إلى خارج البلد، فيستقبل القادمين بالبضائع، ويوهمهم أن ما معهم من السلع كاسد في البلد، وأن أسعارها بخسة، ليشتريها منهم بأقل من ثمنها.

فإذا اشترى منهم هذه البضائع كان البيع صحيحاً مع حرمة، لما فيه من الخداع.

فإذا نزل أصحاب البضائع السوق وعرفوا الأسعار، وبأن لهم أنهم مغبونون بالثمن، ثبت لهم خيار فسخ البيع.

٥ - الاحتكار:

وهو أن يشتري البضائع التي تعتبر أقواتاً للناس من الأسواق، ولا سيما عند حاجة الناس إليها، فيجمعها عنده ولا يظهرها، ليرتفع ثمنها أكثر فأكثر، فيبيعها شيئاً فشيئاً مستغلاً حاجة الناس.

فإذا صار الناس في حاجة شديدة إلى هذه الأقوات، أو ضرورة، أُجبر المحتكر على بيعها بالسعر المناسب، فإن أبى باعها القاضي عليه وأدى له ثمنها.

٦ - البيع على بيع أخيه أو السوم على سومه:

أما البيع: فهو أن يجيء إلى من اشترى شيئاً وهو مدة الخيار فيقول له: أنا أبيعك أجود مما اشتريت بنفس الثمن، أو أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن.

وأما السَّوْم: فأن يكون رجل يسوم سلعة، وربما اتفق مع صاحبها على ثمن، فيأتي آخر ويعرض على صاحب السلعة ثمنًا أكبر ليبيعها له. أو أن يعرض على المشتري سلعة مثلها بثمن أقل، أو أنفس منها بنفس الثمن.

والحكمة من تحريم هذه الأمور: ما فيها من إخلال بالمروءة، وإيغار للصدور، وزرع للبغضاء وإثارة للنزاع والشحناء، وإفساد للمجتمعات بقطع الصلات وإلقاء العداوة بين الناس، مما يتنافى مع حرص الإسلام على تآلف المجتمعات، وتمتين الروابط بين الناس وتحسين الصلات.

٧ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام:

إذا علم أن فلاناً من الناس كل ماله حرام، كأن كان ثمن محرم يبيعه كخمرٍ أو خنزير أو ميتة أو كلب، أو كسبه بطريق غير مشروع، كرشوة، أو أجرة على محرم

ونحو ذلك، فإنه يحرم بيعه كما يحرم الشراء منه، وكذلك كل أنواع التعامل معه كإجارة أو عارية أو نحو ذلك. كما يحرم الأكل من طعامه. فإذا لم يكن كل ماله حراماً، بل كان مخلوطاً من حرام وحلال، كره التعامل معه بجميع الأوجه التي سبقت.

س ٢٠٨ - ما هي آداب البيع؟

١ - السماح في البيع والشراء: وذلك بأن يتساهل البائع في الثمن فينقص منه، والمشتري في المبيع فلا يتشدد في الشروط، وفي الثمن فيزيد فيه، وأن يتساهل مع المعسر بالثمن فيؤجله إلى وقت يساره، وإذا طالبه بدينه فلا يشدد عليه ولا يخرجه.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى - أي طالب بدينه -» (أخرجه البخاري ١٩٧٠).

٢ - الصدق في المعاملة: بأن لا يكذب في إخباره عن نوع البضاعة ونفاستها، أو مصدر صنعها ونحو ذلك، وكذلك لا يدعي أن تكاليفها أو رأس مالها أكثر مما يعطيه المشتري من الثمن، إلى غير ذلك، بل يصدق في كل هذا فيما لو سئل وينصح.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». (الترمذي ١٢٠٨).

٣ - عدم الحلف ولو كان صادقاً: ومن آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف، بل عدم الحلف مطلقاً، حال كونه صادقاً في البيع، لأن في ذلك امتهاناً لاسم الله تعالى، وقد قال جلّ وعلا: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (البقرة ٢٢٤).

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلفُ مَنْفَقَةٌ لِلسُّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبُرْكَ» (البخاري ١٩٨١. مسلم ١٦٠٦).

٤ - الإكثار من الصدقات في الأسواق وحال البياعات: عسى أن يكون ذلك تكفيراً لما قد يقع من حلف لم ينتبه إليه، أو غش بسبب عيب لم يفتن البائع إلى بيانه، أو غبن في السعر، أو سوء خلق أو ما إلى ذلك.

روى قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نسَمِّي السماسرة، فقال: «يا معشر التجار، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بِعَيْكُمْ بِالْصَّدَقَةِ» (أخرجه الترمذي ١٢٠٨).

٥ - الكتابة والإشهاد: إذا كان البيع بالنسيئة - أي أن الثمن مؤخر إلى أجل - استحب كتابة العقد وبيان مقدار هذا الدين وأصله وما يتعلق بذلك مما ينفي المنازعة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (البقرة ٢٨٢)

ففي ذلك مزيد من الضمان للحق، وتمتين للثقة والتعاون بين المسلمين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْخُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ﴾ أي أقرب إلى الحق وأعدل بين الناس، والتبديل

للحق، الذي يغلب أن يؤدي إلى فقد الثقة وعدم التداين بين الناس، وفي ذلك من التضييق ما فيه.

وكذلك يستحب الإشهاد على التبايع ولو لم يكن في ذلك تداين، وكان البيع مع نقد الثمن وتسليم المبيع، كي لا يقع إنكار للعقد أو شيء من شروطه، فيحصل النزاع والتخاصم، وامثالاً لأمر الله عز وجل إذ يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ .

الإقالة

س ٢٠٩ - ما تعريف الإقالة:

الإقالة - في اللغة - معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني: رفع أحكام العقد وآثاره.

واصطلاح الفقهاء: توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخيار.

س ٢١٠ - أين تتحقق الإقالة:

تكون في العقود اللازمة، التي إذا تّمت - بتحقيق شروطها وكمال أركانها - لم يكن للمتعاقد فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر.

أما العقود الجائزة - وهي التي لكل من العاقدین فسخها متى شاء، ولو لم يرض الطرف الآخر - فلا داعي فيها للإقالة.

وتكون في العقود التي تقبل الفسخ، كالبيع والإجارة ونحو ذلك.

أما العقود التي لا تقبل الفسخ - كالنكاح - فلا إقالة فيها.

س ٢١١ - ما مشروعيّتها؟

هي مندوبة إذا طلبها أحد المتعاقدين، لما فيها من التيسير على الناس، وتخليصهم مما يظنون أنه ورطة يندمون على الوقوع فيها، فقد يعقد أحدهم عقداً ثم يرى أنه مغبون فيه، أو أنه ليس بحاجة إليه، فيبقى في غمّ وكرب، ويكون في إقالته منه تنفيس لكربه وتفريج لغمّه وفي ذلك من الأجر ما فيه.

س ٢١٢ - ما ركن الإقالة؟

لا بدّ في الإقالة من صيغة هي ركن الإقالة، وهي الإيجاب: كأقطني بيعتي، والقبول: كأقلتك. وتصح بلفظ الفسخ والترك والرفع. ويُشترط فيها اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول، كغيرها من العقود، لأنها عقد.

س ٢١٣ - ما شروطها؟

- ١ - رضا المتقايّلين بها، فلو كان أحدهما مكرهاً لم تصح، لأنها فسخ للعقد، فيلزم لها ما يلزم له من الرضا والاختيار.
- ٢ - أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان عن أصل العقد، فلا يُزاد في أحد البدلين ولا يُنقص منه، لأنها فسخ، أي رفع للعقد الذي جرى، وعودة بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد.

ولذا لو كانت الإقالة في البيع، وزاد المبيع زيادة منفصلة متولّدة من الأصل،
كأن يكون المبيع شاة فتلد، امتنعت الإقالة.
وبناء على ذلك تصحّ على الزيادة والنقصان.

السلم

س ٢١٤ - ما تعريف السلم؟

هو - في اللغة - السلف، أي التقديم.

وشرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف.

وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان.

وقد سبق أنه لا يصح بيع المعدوم، وإنما استثنى السلم من ذلك لحاجة الناس

إلى مثل هذا العقد.

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسَلِّفُونَ في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلفَ فليُسلفَ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل

معلوم» (البخاري ٢١٢٥. مسلم ١٦٠٤).

س ٢١٥ - ما أركان وشروط السلم؟

أركان عقد السلم أربعة: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم والمُسَلَّم فيه، ولكلٍّ

منها شروط.

١ - الركن الأول: العاقدان:

وهما المشتري الذي يسلف ماله مقابل السلعة التي يرغب بها، ويسمى

المسلم.

والبائع الذي يستسلف المال ليقدم السلعة بمقابلته، ويسمى المسلم إليه. ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع، من العقل والبلوغ والاختيار ونحو ذلك.

ويستثنى شرط البصر، فإن الأعمى يصح السلم منه بينما لا يصح بيعه، لأن البيع يُشترط فيه رؤية المبيع من المتعاقدين، وفي السلم المبيع موصوف في الذمة، فيمكن معرفة صفاته بالسمع، وعند القبض يوكل من يقوم بذلك ليتحقق من وجود الصفات المشروطة.

٢ - الركن الثاني: الصيغة:

وهي الإيجاب والقبول، كأن يقول صاحب المال: أسلفتك أو أسلمتك هذه الألف دينار في ألف ثوب صفتها كذا مثلاً، فيقول المسلم إليه: قبلت، أو استلفت، أو استسلمت، ونحو ذلك.

ويشترط فيها ما يشترط في الصيغة في البيع من اتحاد المجلس وموافقة الإيجاب للقبول ونحو ذلك.

ويضاف إلى ما سبق: أن تكون الصيغة بلفظ السلم أو السلف، فلا تصح بغيرهما.

وكذلك يشترط خلو العقد عن خيار الشرط، أي أن يكون العقد باتاً، لأن خيار الشرط شرع استثناءً في عقد البيع المطلق، فلا يُقاس على البيع غيره، فيبقى شرط الخيار فيه على أصل المنع.

وكذلك يشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد وخيار الشرط في العقد بمنع تحقق ذلك، لأن شرط الخيار يمنع ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن، فيكون قبضه صورة، ويؤدي ذلك إلى افتراق العاقلين قبل تمام العقد، وذلك لا يجوز، فيكون العقد الذي شرط فيه الخيار باطلاً.

أما خيار المجلس: فإنه يثبت في عقد السلم، لأنه ينقضي بالتفرق، فيكون تفرق العاقلين عن تمام العقد، فلا تعارض بين خيار المجلس وشروط عقد السلم.

٣ - الركن الثالث: رأس المال:

وهو الثمن الذي يدفعه المشتري سلفاً إلى البائع، ويشترط فيه:

أ - أن يكون معلوماً للعاقلين قدرًا وصفة، بأن يكون - مثلاً - ألف دينار أو ألفي درهم، وإذا كان الثمن مما يُباع بالكيل أو الوزن، كأن يكون حنطة أو سكرًا ونحو ذلك، يشترط بيان قدره كيلاً ووزناً، كألف مدٍّ أو ألف رطل، وكذلك يشترط عندها بيان صفته من حيث الجودة والرداءة.

فإن كان مشاهدًا، كأن يسلفه كومة من الحنطة في سلعة ما، أو هذه الدراهم، اشترط بيان القدر، ويستغنى عن ذكر الصفة والجنس والنوع، لأن المشاهدة تنوب مناب ذلك في البيان.

ب - تسليم رأس المال من رب المال في مجلس العقد وقبض المسلم إليه له، وذلك قبل تفرق أبدانهما، لأن التسليم هو أصل معنى السلم، فإذا لم يوجد ذلك لم يوجد العقد، ولأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.

ويشترط فيه القبض الحقيقي، فلو أحال برأس مال السلم ليقبضه المسلم إليه

لم يصح، لأن الحوالة ليست بقبض.

٤ - الركن الرابع: المسلم فيه:

وهو الشيء المبيع محل العقد، الذي تعهّد البائع بتأديته إلى المشتري، مقابل رأس مال السلم المدفوع سلفاً. ويشترط فيه:

أ - أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف، الذي تختلف به الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، ولا يبقى إمكان للاختلاف بين أفراد جنسه إلا بتفاوت يسير يتساهل الناس به عادة.

ودليل ذلك: ما رواه عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ فِي الْحَنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمَرِ (أخرجه البخاري ٢١٢٨).

وهذه الأصناف كلها مما يمكن ضبطه.

وعن ابن عباس ﷺ أنه قال في السلم في الكرايس: إذا كان ذرعاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم فلا بأس.

والكرايس: ثياب تتخذ من القطن الأبيض، فهي مما يضبط بالوصف.

فإذا كان لا يمكن ضبطه بالوصف فلا يجوز السلم فيه ولا يصح، لأنه عقد على ما فيه جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع.

ويذكر الفقهاء هنا أمثلة كالجلود، فإنها تختلف رقةً وشخونة، وتلك أغراض مقصودة. وكالجواهر النفيسة، فإن قيمتها تختلف باختلاف صفائها، وذلك مما

لا يمكن ضبطه. ويلحق بهذا في أيامنا كل ما كان في معناه لدى التجار.

ويدخل في مالا ينضبط ولا يصح السلم فيه: كل ما أثرت فيه النار شيئاً أو قلياً أو طبخاً، لأن تأثير النار فيه مختلف، فلا يمكن ضبطه.

أما ما أثرت فيه النار للتمييز، كالسمن ليميز منه اللبن، والعسل ليميز منه الشمع، فإنه يصح السلم فيه، لضعف تأثير النار فيه في هذه الحالة.

ب - أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، أما الجنس كأن يكون قمحاً أو شعيراً. والنوع كأن يكون بلدياً أو جلباً (أي مستورداً من بلد معين). والقدر كألف صاع إن كان مكيلاً، أو بالوزن كان موزوناً، أو بالعدد

إن كان معدوداً، أو بالذرع - أي بالقياس - إن كان مذروعاً. والصفة كأن يذكر لونه أو نقشه أو شكله، ورقته أو ثخونته، وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها الأغراض، كما ذكرنا.

ودليل ذلك قوله ﷺ: (مَنْ أَسْلَفَ فَلْسُفٌ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) ويقاس على القدر غيره من الأمور التي تحدد العلم بالمبيع.

ج - أن لا يكون مختلطاً من أجناس مختلفة، كعلف مخلوط من شعير وغيره مثلاً، أو طيب مخلوط من مسك وعنبر وغيرهما، ونسبة كل جنس في الخليط مجهولة.

فإن علمت مقادير الأجناس المختلطة، ونسبة كل جنس في الخليط، وأمكن ضبطها بالوصف، صح السلم فيها، كثياب مصنوعة من صوف وقطن - مثلاً - ونسبة كل من الصوف والقطن محددة معلومة.

وكذلك يصحّ السلم في الجنس الذي اختلط به غيره إذا كان خلطه فيه لمصلحته وحفظه، كالجبين - مثلاً - يخالط اللبن فيه الملح والأنفحة، وهي لمصلحته، فيجوز السلم فيه.

د - أن يكون المسلم فيه ديناً، أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، كأن يسلمه ألف دينار - مثلاً - في مائة ثوب مضبوط بالوصف. فإذا قال أسلمتك ألف دينار بهذه الأثواب المائة، وهي موجودة معينة، لم يصح السلم، لأن السلم شرع لبيع شيء موصوف في الذمة، ولفظه يدل على هذا المعنى. لأن ينعقد بيعاً، لأن لفظ السلم يقتضي أن يكون المبيع ديناً، ولفظ هذه الأثواب يقتضي أن يكون المبيع عيناً، فصار تناقض بين اللفظين، فلم يصح العقد.

هـ - أن يكون مقدوراً على تسليمه، من حيث الأجل والنوع، بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه، ولو بالنقل من بلد إلى آخر، إذا كان من المعتاد نقله منه للبيع ونحوه. فلو أسلم فيما ينقطع وجوده غالباً وقت حلول الأجل، كعنب في الشتاء أو رطب ونحو ذلك، لم يصح السلم. وكذلك لو أسلم فيما يندر وجوده من حيث نوعه، كبطيخ بحجم معين، أو من موضع

معين يقلّ فيه إنتاجه لصغر البلد مثلاً، لأن الغالب عدم القدرة على تسليم ذلك، فربما جاءت آفة أو طرأ حادث على إنتاج ذلك البلد، فيفقد.

ولو أسلم فيما يغلب وجوده، فلم يتوفر عند حلول وقت الاستحقاق، لم يفسخ العقد، بل يخير المسلم صاحب المال: بين أن ينتظر حتى يتوفر المسلم فيه، وبين أن يفسخ العقد ويسترد رأس المال الذي دفعه دون زيادة أو نقصان.

وينبغي الانتباه هنا إلى أنه لا يجوز أن يُستبدل المسلم فيه بغيره، كأن يستبدل البر مثلاً بسمن، أو يستبدل الثياب بحديد، أو نحو ذلك. بل يفسخ عقد السلم أولاً إذا لم يرغب بالانتظار، وبعدها: إما أن يسترد رأس المال فيشتري به ما شاء من المسلم إليه أو غيره. أو أن يبقى رأس المال في ذمته، والمسلم إليه له الخيار أن يبيعه به ما يشاء من سلع عنده، أو يرده إليه.

وكذلك ينبغي الانتباه هنا إلى أنه ليس للمسلم رب المال: أن يبيع المسلم فيه إلى أحد قبل أن يقبضه، على خلاف ما يفعل الكثير من التجار اليوم، حيث إنهم يبيعون السلع المستوردة قبل وصولها واستلامها. وطريق تصحيح ذلك أن يبيعوها سلماً بالشروط التي سبقت، وعندها يكون البائع ملزماً بتسليم المبيع المسلم فيه حسب الشروط، سواء من تلك البضاعة المستوردة أم من غيرها، وله أن يسلمها من غيرها إذا وافقت الشروط المتفق عليها، ولو سلمت بضاعته واستلمها.

وتعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وأن يكون الأجل محدداً معلوماً، كأن يقول: أسلمتك ألف درهم في عشرة أثواب صفتها كذا، على أن تسلمني إياها بعد شهر من تاريخ العقد، أو أول شهر كذا. فإن لم يذكر أجلاً، أو ذكر أجلاً غير محدد، كأن يقول: إلى قدوم فلان من سفره، أو إلى الحصاد مثلاً، لم يصح، لأن الأجل مجهول، فلا يُدرى متى يقدم فلان، والحصاد يستمر مدة، فيقع الخلاف والنزاع في الوقت المقصود

ودليل ذلك قوله ﷺ: (إلى أجل معلوم).

وينبغي التنبيه هنا إلى أنه: لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل الأجل المسمى أجبر المسلم رب المال على قبوله، إن لم يكن له نفقة وكلفة خلال المدة الباقية، ولم يكن للمسلم غرض مقصود معتبر شرعاً بالأجل المعين أو بالامتناع من قبوله. فإن كان له مؤنة كحيوان مثلاً، أو كان له غرض صحيح، كأن يكون اشتراه لمناسبة معينة، أو كان المجيء به في وقت نهب مثلاً، كان له أن يمتنع، ولا يجبر على قبوله. ومثل ذلك ما لو كان يحتاج إلى تخزين لباع في موسمه، ولا مستودع عنده.

ز - أن يعيّن موضع تسليمه، إذا كان الموضع الذي جرى فيه العقد لا يصلح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة. فإذا كان الموضع صالحاً للتسليم ولا كلفة لنقله إليه: كان هو موضع التسليم، إذا لم يُنصّ في العقد على موضع آخر له، فإن اتفق على موضع معين غيره صالح للتسليم تعين ذلك. ويرجع في هذا إلى العرف عند الاختلاف.

الرّبا

س ٢١٦ - ما تعريف الربا؟

- في اللغة: هو مصدر: ربا يربو، إذا زاد ونما، فهو بمعنى الفضل والزيادة والنماء، ومنه: قوله تعالى: { ترى الأرض هامة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت } الحج ٥ أي تحركت وارتفعت وزادت عما كانت عليه قبل نزول الماء. وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ النحل ٩٢ أي أكثر عدداً وقوة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ الروم ٣٩ أي وكل ما تعطونه لأكلة الربا من زيادة على رؤوس أموالهم، لتزيد أموالهم وتنمو بها، فإن الله تعالى يمحقه ولا يبارك فيه.

- وفي اصطلاح الفقهاء: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البديلين أو أحدهما.

والمراد بالعوض المخصوص: الأموال الربوية التي سيأتي بيانها.

وغير معلوم التماثل: كأن يكون أحد العوضين متفاضلاً مع العوض الآخر أو مجهول التساوي معه.

ومعيار الشرع هو: الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات.

والتقييد بحالة العقد احتراز عما لو علم التماثل بين البديلين بعد العقد. كما لو

باعه كومة من قمح بكومة أخرى، ولا يعلم قدرهما، فهو عقد ربوي، تنطبق عليه أحكام الربا الآتية، حتى ولو كيلت الكومتان بعد العقد وخرجتا متماثلتين، لأن التماثل كان مجهولاً حالة العقد.

والمراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما: عدم التقابض في المجلس بين المتعاقدين، أو اشتراط الأجل في العقد.

س ٢١٧ - ما الأموال التي يجري فيها الربا؟

يجري الربا في الأموال الستة التالية، وهي:

الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح. وذلك لورود النص صريحاً فيها.

روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» وفي رواية: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء». البخاري ٢٠٢٧ ومسلم ١٥٨٦.

وكما يجري الربا في تلك الأموال الستة يجري في غيرها، وذلك أن الحكم فيها معلل، فيُقاس عليها كل مالٍ توجد فيه العلة المعتبرة في تحقق وصف الربا.

س ٢١٨ - ما علة الربا؟

المراد بعلة الربا الوصف الذي إذا وجد في المال كان مالاً ربوياً، وإذا وجد نفسه في العوضين كانت المعاملة ربوية.

وهذا الوصف غير منصوص عليه فيما ورد من نصوص في الباب، وإنما استنتجه الفقهاء من تلك النصوص فقالوا:

إن الأشياء المنصوص عليها في الأحاديث إما أثمان كالذهب والفضة، وإما مطعومات للآدميين كالبر والشعير والتمر والملح. وعليه: فالعلة المعتبرة في كون المال ربوياً هي الثمنية أو الطعم، دون النظر إلى الكيل أو الوزن. فكأن الشارع قال: ما كان ثمناً أو مطعوماً فلا يُباع بجنسه إلا بشروط.

وإذا ثبت هذا: فكل ما يجري التعامل به من الأثمان، ويقوم مقام الذهب والفضة، كالعملات الرائجة الآن، يُعتبر مالاً ربوياً ويجري فيه الربا إلحاقاً بالذهب والفضة. وكل مطعوم يطعمه الآدميون غالباً فهو مال ربوي يجري فيه الربا، سواء أكان يُتناول قوتاً كالأرز والذرة إلحاقاً بالبر والشعير، أو تفكّهما كالزبيب والتين ونحوهما إلحاقاً بالتمر، أو تداوياً وإصلاحاً للغذاء أو البدن كالزنجبيل والمصطكي ونحوهما إلحاقاً بالملح.

وكل ما ليس بثمن أو مطعوم للآدميين من الأشياء فليس بمال ربوي. ومن ذلك سائر المعادن غير الذهب والفضة، والأقمشة وغيرها، وما كان في الغالب قوتاً لغير الآدميين. فلا يعتبر التعامل في كل ذلك تعاملًا ربوياً.

ولا فرق في كل ما سبق بين أن يكون مقدراً بكيل أو وزن أو غير ذلك.

س ٢١٩ - ما أنواع الربا وحكم كل نوع؟

١ - ربا الفضل: أي الزيادة، وهو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين. كأن يبيعه مُدّ قمح بمُدّين منه، أو: مائة غرام من ذهب بمائة وعشرة منه، أو أقل أو أكثر.

وهذا النوع من التعامل محرم وممنوع، للنهي عنه في حديث رسول الله ﷺ.

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشَفُّوا بعضها على بعضٍ. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشَفُّوا بعضها على بعضٍ»

(أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، رقم: ٢٠٦٨. ومسلم في المساقاة، باب: الربا، رقم: ١٥٨٤)

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبرُّ بالبرِّ والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملح: مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمطعى فيه سواءٌ.»

وروى مثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (انظر: صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً).

٢ - ربا النساء: أي التأخير، وهو بيع المال الربوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة إلى أجل. ولا فرق في هذا بين أن يكون المالان من جنس واحد أم من جنسين مختلفين، وسواء أكانا متفاضلين أم متساويين.

ومثال ذلك: أن يبيعه مُدّ حنطة بمُدّ حنطة - أو بمُدّ شعير أو بمُدّين إلى شهر. أو يبيعه عشر غرامات من الذهب بعشر غرامات من الذهب أو الفضة أو أكثر أو

أقل، إلى يوم مثلاً أو أكثر.

وهذا التعامل أيضاً محرم وممنوع، لوجود معنى الربا فيه حقيقة، وإن لم يكن ظاهراً، فإن للحلول فضلاً على الأجل، فيكون في ذلك زيادة في أحد العوضين، وهو المدفوع حالاً.

وقد دل على هذا المنع قوله ﷺ في حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز».

والغائب هو المؤجل والناجز هو الحاضر، وكذلك قوله ﷺ في الحديث الآخر: «مثلاً بمثل، يداً بيد» وجاء أيضاً في حديث عباده رضي الله عنه: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد».

٣ - ربا اليد: وهو أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة، دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد، ولكن يحصل التأخير في قبض البديلين أو أحدهما عن مجلس العقد بالفعل.

ودليل هذا: ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه السابق: «إلا هاء وهاء» أي خذ وخذ، وهذا يعني وجوب التقابض فعلاً في المجلس.

ما يعتبر جنساً واحداً وما لا يعتبر:

وضع الفقهاء قاعدة لمعرفة ما هو جنس واحد، وما ليس بجنس واحد، فقالوا: كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان.

والمراد بالاسم الخاص ما يميز الشيء عن الاسم العام المشترك، فكلمة تمر

= سؤال وجواب = [٢٠٣]

اسم خاص، يميز نوعاً من الفاكهة والتمر عن غيره، مما يشاركه في الاسم العام، وهو فاكهة أو ثمر

والمراد بأصل الخلقة هيئته التي خلق عليها، فلا يكفي الاتفاق بالاسم بعد الصنعة أو التحويل.

- فالذهب بأنواعه جنس واحد، وكذلك الفضة.
- والتمر بأنواعه جنس واحد، وكذلك الزبيب.
- والحنطة بأنواعها جنس واحد، وكذلك الشعير.
- وكل ماله رطب ويابس، كالعنب والزبيب والرُّطْب والتمر، فرطبه ويابسه جنس واحد.

- وما تفرغ عن أصل يعتبر مع أصله جنساً واحداً، فالحنطة ودقيقها والمجروش منها - كالبرغل - كلها جنس واحد.

- ولحوم الحيوانات أجناس مختلفة: فالضأن جنس والمعز منه، والبقر جنس والجواميس منه، ولحوم الإبل كلها جنس واحد.

ولا فرق بين أن يكون اللحم أحمر أم أبيض، فهما جنس واحد، ويدخل فيه ما خالطه من دهن أو لاصقه، كدهن الظهر والجوانب والصدر.

وأما الشحم الذي يكون في البطن فهو جنس آخر غير اللحم، وكذلك الآلية، فهي جنس غير الشحم واللحم، وكذلك سنام البعير جنس مستقل.

وكذلك الأحشاء - كالكبد والطحال والكرش - فهي أجناس مختلفة فيما

- بينها، ومختلفة عما سبق من اللحم والشحم والآلية.
- وفروع الأصول المختلفة الأجناس أجناس مختلفة كأصولها:
 - فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الشعير جنس آخر.
 - وخلّ العنب جنس، وخل التمر جنس آخر.
 - وكذلك الأدهان التي تُعدّ للأكل أو الدواء، فهي أجناس كأصولها المأخوذة منها.
 - وكذلك الألبان أجناس مختلفة: فلبن الضأن والمعز جنس واحد، ولبن البقر والجاموس جنس واحد، وألبان الإبل جنس واحد.
 - وبيض الطيور أجناس مختلفة حسب أصولها.

س ٢٢٠ - ما حكم تباع الأموال الربوية؟

شرع الله تعالى للناس أن يتبايعوا هذه الأموال ويتعاضوها بشروط، إذا توفرت صحّ تعاملهم وجاز بيعهم، إذ من شأن تلك الشروط أن تخرج التعامل عن معنى الربا المحرم، الذي يوقع المتعاقدين في الإثم.

وهذه الشروط نستنتجها من خلال ما سبق من الكلام عن علّة الربا وأنواع الربا، ونلخصها مرتبة فيما يلي:

١ - عند اتحاد الجنس:

إذا بيع مال ربوي بجنسه - وواضح في هذه الحالة أن العلة فيهما واحدة -

كحنطة بحنطة، وسكر بسكر، وفضة بفضة، اشترط في هذا البيع ثلاثة شروط ليخرج عن كونه عقداً ربوياً، وهي:

أ - المماثلة في البدلين: كيلاً في المكيالات كمدّ بمدّ ولتر بلتر، ووزناً في الموزونات كرطل برطل، وكيلو غرام، وعدداً في العدديات، كخمسة بخمسة ونحو ذلك.

ب - أن يكون العقد حالاً: وذلك بأن لا يذكر في العقد أي أجل لتسليم أحد البدلين، مهما قصر ذلك الأجل.

ج - التقابض: بأن يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر قبل أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد.

٢ - عند اختلاف الجنس واتحاد العلة:

إذا بيع مال ربوي بمال ربوي آخر من غير جنسه، ولكن العلة فيهما واحدة - كما إذا كانا ثمينين أو مطعومين - اشترط لصحة البيع وخروجه عن معنى الربا شرطان:

أ - أن يكون العقد حالاً، كما مر في اتحاد الجنس.

ب - أن يجري التقابض في مجلس العقد.

ولا يشترط التماثل بين البدلين في هذه الحالة، بل يجوز أن يبيعه مدّ حنطة بمدّي شعير، وغراماً من ذهب بخمسة من فضة، ويصحّ العقد وتترتب عليه آثاره، إذا لم يكن فيه أجل، وحصل التقابض.

ودل على هذا: ما جاء في حديث عباده رضي الله عنه السابق: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد».

والمراد بالأصناف أجناس الأموال الربوية المذكورة من الأحاديث وما يلحق بها. والمراد باختلاف كون الثمن في البيع من غير جنس المبيع.

ومعنى قوله «فبيعوا كيف شئتم» أي جاز لكم أن تتبايعوا هذه الأموال عند الاختلاف دون شرط التماثل بين البديلين].

٣ - عند اختلاف العلة:

العلة في اعتبار المال ربوياً عند الفقهاء كونه ثمناً أو مطعوماً، وعليه: فلا يتصور اختلاف العلة في البديلين في العقد الربوي إلا أن يكون أحدهما من الأثمان والآخر مطعوماً، وفي هذه الحالة فلا يشترط لصحة البيع وجواز التعاقد أي شرط من الشروط السابقة، فيصح بيع عشرين مدداً من القمح بعشر غرامات من الذهب مثلاً، حصل التقابض أو لم يحصل، اشترط الأجل أو لم يشترط.

ودليل هذا: ما رواه البخاري ومسلم: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا؟" فقال: لا والله يا رسول الله، إننا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال النبي ﷺ: «لا تفعل، بع الجمع بالدرهم، ثم اتبع بالدرهم جنيباً»

(البخاري في الوكالة، باب: الوكالة في الصرف والميزان، رقم: ٢١٨٠ ومسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم ١٥٩٣).

فقد دلّ هذا الحديث على جواز البيع مطلقاً حين يكون أحد البديلين من الأثمان، والبديل الثاني من غيرها، سواء أكان مطعوماً أم غير مطعوم.

٤ - عند المبادلة بمال غير ربوي:

إذا بيع مال ربوي بمال آخر غير ربوي صحّ البيع مطلقاً، بدون أيّ شرط من شروط جواز التعامل الربوي، فلا يشترط تماثل ولا حلول ولا تقابض، لأن العقد خرج عن كونه عقداً ربوياً طالما أن أحد البديلين مال غير ربوي.

فإذا بيع الطعام على اختلاف أنواعه بغير طعام، كثوب مثلاً، جاز مطلقاً، كما لو كان أحد البديلين ثمنًا كما علمت. فالبيع جائز وصحيح سواء أكان البدلان متماثلين أم متفاضلين، وسواء أكان البيع حالاً أم مؤجلاً، وسواء أكان البدلان من جنس واحد أم من جنسين مختلفين.

المماثلة: تحقّقها واعتباره وما يمنع منها:

قد علمت أنه إذا بيع مال ربوي بآخر من جنسه اشترط تحقق المماثلة بين البديلين حتى يصحّ البيع ويخرج عن معنى الربا، إلى جانب الشروط الأخرى التي مرّت بك.

العرايا:

س ٢٢١ - ما معنى العرايا؟

العرايا - في اللغة - جمع عريه، وهي الشجرة التي يفرد لها مالها للأكل، سمّيت بذلك لأنها عريت عن حكم جميع البستان.

وفي الشرع: أن يبيع الرطب على النخل بخرصه تمرًا، أو العنب بخرصه زبيبًا، فيما دون خمسة أوسق، أي ما يساوي سبعمائة كيلو غرام تقريبًا.

وذلك أنه لمّا ورد النهي عن بيع التمر رطبًا بما يساويه من جنسه يابسًا، وكان في الناس من يرغب أن يأكل الرطب أو العنب من على الشجر، وليس لديه نخيل أو كرم، رخص الشرع فيما ذكر، تلبية لحاجة الناس وتخفيفًا عليهم وتيسيرًا. وقد جاء في مشروعية ذلك أحاديث كثيرة منها:

ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نهى عن الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تُباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا.

وما رواه البخاري ومسلم - أيضًا - عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق».

فالأحاديث رخصت بثمر النخيل رطبًا وتمرًا، وقيس به ثمر الكرم: العنب والزبيب، بجامع أن كلاهما مال زكوي يمكن خرصه ويُدّخر يابسه.

- بيع اللحم باللحم:

اللحوم أجناس حسب أصولها، وهي من الأموال الربوية، فيجوز بيع بعضها ببعض بشرط التماثل والحلول والتقابض إن كانت من جنس واحد. فإن اختلف الجنس، كلحم ضأن بلحم بقر مثلاً، جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض.

س ٢٢٢- ما حكم بيع الحيوان بالحيوان؟

الحيوان ليس بمال ربوي لأنه غير مطعوم على حاله وهيئته، وليس من جنس الأثمان.

وعليه: فيجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، سواء أكانا من نوع واحد أم من نوعين، فيجوز بيع شاة بشاتين، وبيع شاة ببعير، وبيع بعير بثلاث شياه، وهكذا. ولا فرق بين أن يكون يصلح للركوب والحمل، والأكل والتناج، أم للأكل خاصة.

وكذلك يجوز بيعه حالاً ومؤجلاً، حصل التقابض في مجلس العقد أم لم يحصل، سواء أكان البدلان من جنس واحد أم من جنسين مختلفين.

ودليل ذلك: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفتد الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» (أخرجه أبو داود ٣٣٥٧).

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٩ / ٤٥٤): حديث ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود وسكت عنه، فيقتضي أنه عنده حسن كما سبق تقريره، وإن كان في إسناده نظر، لكن قال البيهقي: له شاهد صحيح، فذكره بإسناده الصحيح.

س ٢٢٣ - ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً لا نقداً ولا نسيئة، وسواء أكان اللحم من جنس الحيوان أم من غير جنسه، وسواء أكان الحيوان مأكول اللحم - كشاة بلحم بقر - أم غير مأكول اللحم - كلحم بقر بحمار - فلا يجوز مطلقاً.

ومثل اللحم ما في معناه: كالشحم والألية والكبد والقلب والكلية والطحال، وكذلك جميع أجزائه المأكولة.

وأجازوا بيع الحيوان بالجلد بعد دبغه، لخروجه عن كونه لحماً أو ما في معناه. أما قبل الدبغ فلا يجوز أيضاً، لأنه يُعتبر لحماً.

ودليل ذلك حديث سمرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم»

(رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، رواه عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات انظر: المستدرک: البيوع، باب: النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم: ٣٥ / ٢).

ربا القرض

س ٢٢٤ - مل هو ربا القرض؟

هو أن يستدين إنسان من آخر مقداراً من المال إلى أجل، على أن يرده له مع زيادة معينة، أو يعطيه أقساطاً معينة كفايدة وربح، إلى حين استرداد ذلك المال. وهذا النوع من التعامل هو الذي جاءت نصوص الشريعة أولاً وبالذات لإبطاله ومنعه.

فالربا الذي كان أهل الجاهلية يتعاطونه فيما بينهم لا يختلف عن هذا التعامل في قليل ولا كثير، ولذا رغب فريق من الناس في تلييس الأمر فقالوا: الربا وسيلة من وسائل الربح، لا فرق بينه وبين البيع في ذلك، فقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة ٢٧٥.

فقررت الآية بصراحة ووضوح حرمة الربا مطلقاً، ولم تفرق بين قليل منه أو كثير.

وأجمع المسلمون على حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر التي يفسق فاعلها، ولا يقبل الله تعالى منه عملاً صالحاً حتى يتوب توبة نصوحاً من تعاطي الربا.

الصَّرْفُ

س ٢٢٥ - ما معنى الصرف؟

يقع الصرف في اللغة على معاني عدة، منها:

- الفضل والزيادة، ومنه سميت النافلة صرفاً، لأنها زيادة على الفريضة.
- الرد والدفع، والنقل، والنقل والتحويل، ومنه قوله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) (يوسف ٣٤) أي دفعه وردّه.
- وقوله تعالى: (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) (التوبة ١٢٧) أي حوّلها ونقلها عن الحق.
- وقوله تعالى (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ) (الأحقاف ٢٩) أي نقلناهم إليك وحوّلناهم نحوك.
- وفي الاصطلاح: بيع كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، أو: هو بيع النقد بالنقد.

والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير أو ما كان من جنسهما، وهو الذهب والفضة مطلقاً، سواء أكانت مضروبة أم مصوغة أم غير ذلك.

ويدخل في هذا العملات المتعارفة في هذه الأيام، لأن لها رصيذاً ذهبياً محفوظاً، وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذا الرصيد المحفوظ.

س ٢٢٦ - ما حكم عقد الصرف؟

عقد الصرف عقد جائز ومشروع، وحكمه من هذه الحيثية كحكم عقد البيع المطلق، مع زيادة شروط.

وهي:

١ - المماثلة عند اتحاد الجنس:

فإذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، فلا بد من تساوي العوضين في الوزن، سواء أكانا مضروبين أو مصوغين أم غير ذلك، أو كان أحدهما مصوغاً أو مضروباً والآخر غير ذلك، وسواء أكان أحدهما جيداً والآخر رديئاً أم لا.

فإذا كان البدلان مختلفين في الجنس، كما إذا كان أحدهما فضة والآخر ذهباً، جاز التفاضل بينهما وبيعهما مجازفة، أي بدون وزن، كما لو قال له: بعنك هذا الذهب بهذه الفضة فيجوز.

وكل ما يقال في الدراهم والدنانير يقال في العملات الرائجة الآن، والتساوي بينها حسب نوعها المتعامل به.

٢ - التنجير في العقد:

فيشترط في عقد الصرف استبعاد الأجل في العوضين أو أحدهما فلو قال: اصرف لي ديناراً بعشرة دراهم، على أن أعطيك الدينار بعد ساعة، فقال له: صرفت لك، وقال الأول: قبلت، لم يصح العقد.

٣ - التقابض في مجلس العقد:

وذلك بأن يسلم كل من المتعاقدين البديل الذي في يده للآخر في مجلس العقد قبل التفرّق، سواء أكان البدلان جنساً واحداً كالذهب بذهب أو فضة بفضة، أم كانا جنسين مختلفين كذهب بفضة.

والمراد بالتقابض هنا التقابض الفعلي، فلا بدّ من أن يسلم كل من المتعاقدين ما في يده بحيث يقبضه الآخر، فلو خلّى بينه وبينه ولم يقبضه إياه لم يصح، لأن الشرط القبض الكامل، والتخلية ليست قبضاً كاملاً.

والمراد بالمجلس هنا مجلس الأبدان، وبالتفرّق تفرّق الأبدان، فلو تماشيا معاً في جهة واحدة لم ينقطع المجلس، حتى يذهب كل منهما في جهة. فإذا افترقا بأبدانهما ولم يقبض أحدهما البديل الذي في يده للآخر لم يصحّ العقد، وكان باطلاً.

٤ - أن يكون العقد باتاً:

أي ليس فيه شرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما، فلو تصارفا على أنهما - أو أحدهما - بالخيار يوماً أو يومين، أو أكثر أو أقل، لم يصحّ الصرف، لأن الشرط صحته التقابض كما علمت، والخيار يمنع ثبوت الملك، فينعدم التقابض حقيقة بانعدام المالك، فلم يصحّ الصرف لعدم تحقق شرط من شروطه.

س ٢٢٧ - ما حكم خيار الرؤية وخيار العيب في عقد الصرف؟

عقد الصرف يصحّ على مُعَيَّنَيْن، كما لو قال: بعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم. وعلى موصوفين في الذمة، كما لو قال: بعتك عقداً من الذهب صفته كذا في ذمتي بمائة غرام من الذهب في ذمتك، أو بسوار من الفضة يصفه له الآخر في ذمته، فإن ذلك جائز إذا أخرج البديلين وتقابضا قبل التفريق ع.

وعلى هذا: فللعاقِد الذي لم يرَ البَدل الذي تعاقد عليه أن يأخذه حين يخرج له ويراه، وأن يرده إن وجد على غير الصفة التي وصف بها، ويلزمه قبوله إن وجد على الصفة التي وصف به.

وكذلك إذا قبض كل من المتصارفين بدله من الآخر، سواء أكان معيناً أم موصوفاً في الذمة، ثم وجد فيه عيباً: فله رده بالعيب وفسخ الصرف واسترداد ما دفعه للآخر من بدل. وله الرضا به وإمضاء العقد وعدم فسخه.

وبهذا يعلم أن خيار الرؤية وخيار العيب يثبتان في عقد الصرف ولا يمنعان من صحته، لأنهما لا يمنعان من الملك، فلا يمنعان من التقابض الذي هو شرط صحة هذا العقد.

القرض

س ٢٢٨ - ما تعريف القرض؟

هو في اللغة: القطع، قال في «المصباح المنير»: (قرضت الشيء قرضاً قطعتة. ويطلق اسماً على ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، وسمي بذلك لما فيه من قطع يد مالكة عنه).

وهو في اصطلاح الفقهاء: تملك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة.

وسمي قرضاً، لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله ليعطيه إلى المقرض، ففيه معنى القرض اللغوي.

ويسميه أهل الحجاز سلفاً، ولذلك يصحّ بلفظ أسلفت، كما سيأتي مشروعيته:

س ٢٢٩ - ما حكم القرض؟

القرض جائز ومشروع، ويجوز سؤاله لمحتاجه ولا نقص عليه، بل وهو مندوب إليه في حق من سئل. دل على ذلك الكتاب وصریح السنّة وإجماع الأمة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ البقرة ٢٤٥.

والقرض لله تعالى يتناول الصدقات كما يتناول القرض للعباد.

وأما السنة:

- فما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه دينًا كان عليه، فاشتدَّ عليه حتَّى قال له: أُحَرِّجُ عليك إِلَّا قَضَيْتَنِي. فأنْتَهَرَهُ أصحابُه وقالوا: ويحك، تدري مع من تكلم؟ قال: إني اطلبُ حقي. فقال النبي ﷺ: «هلا مع صاحب الحق كنتم» ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: «إن كان عندك تمرٌّ فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، ففوضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال «أولئك خيارُ النَّاسِ، إنه لا قُدْسَتْ أُمَّةٌ لا يأخذُ الضَّعِيفُ فيها حقَّه غير مُتَّعَتٍ» (أخرجه ابن ماجه ٢٤٢٦).

وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال «ما من مسلمٍ يُقرضُ مسلمًا قرضًا مرتين إِلَّا كان كصدقتها مرَّةً» (أخرجه ابن ماجه ٢٤٣٠).

وأما الإجماع:

فإن الأمة لا تزال تتعامل به من عهد رسول الله ﷺ إلى عصرنا هذا، والعلماء يُقرِّرونه، من غير أن ينكر ذلك واحد منهم.

س ٢٣٠ - ما حكم الاقتراض؟

مندوب في حق المُقرض، مباح في حق المقرض، وهذا حكمه في حالته العادية، وقد تعتريه حالات يتغيَّر فيها حكمه حسب الغرض الذي يقترض من أجله، فيكون:

- حراماً: إذا أقرضه وهو يعلم أنه يقترض لينفق المال في محرم، كشرب خمر أو لعب قمار ونحو ذلك.
- مكروهاً: إذ كان يعلم أن يفترض المال ليصرفه في غير مصلحة، أو ليندخ فيه ويددّه. أو كان المستقرض يعلم من نفسه العجز عن وفاء ما يستقرضه.
- واجباً: كأن يعلم أن المقرض يحتاج إليه لينفقه على نفسه وعلى أهله وعياله في القدر المشروع، لا طريق له لتحصيل هذه النفقة إلا اقتراضه منه.

س ٢٣١ - ما أركان القرض؟

للقرض أركان ثلاثة، وهي: صيغة، وعاقدة، ومعقود عليه.

١ - الصيغة:

وهي إيجاب وقبول، كأقرضتك واقرضت. ولا يشترط لفظ القرض، بل يصح بكل لفظ يؤدي معناه كأسلفتك وملكته ببذله وخذه بمثله، وقول المقرض: استلفت وتملكت ببذله، ونحو ذلك.

ويصح أيضاً بلفظ الماضي والأمر، كقوله: أقرضني وأسلفني، واقرض مني واستلف، ونحوها، لما اعتاده الناس فيه من المسامحة.

ولابد من الصيغة، أي الإيجاب من المقرض والقبول من المقرض، لأنها عنوان التراضي، وهو المبدأ الذي تقوم عليه العقود ولا تكفي المعاطاة، كأن يقول: أقرضني، فيعطيه المطلوب ويأخذه.

٢ - العاقد، وهو المقرض والمقترض، ويشترط فيهما:

أ - الرشد، وهو الاتّصاف بالبلوغ والصّلاح في الدّين والمال، لأنّ القرض عقد معاوضة مالية، والرشد في العاقد شرط في صحة عقود المعاوضة، فلا يصحّ الإقراض ولا الاستقراض من صبي ولا مجنون ولا محجور عليه لسفه، لأنّ كلّاً منهم غير جائز التصرف في المال.

ب - الاختيار: فلا يصحّ من مكره لأنّ الإكراه يفقد الرضا.

ج - أهلية التبرع في المقرض فيما يقرضه: لأنّ القرض فيه شائبة تبرع، فيجب أن يكون المقرض أهلاً له، فلا يصحّ من الولي أن يقرض من مال من تحت ولايته لغير حاجة أو ضرورة.

٣ - المعقود عليه وهو المال المقرض محل القرض:

لا تُشترط في المال المقرض أن يكون مثلياً، بل يجوز قرض كل مال يملك بالبيع، ويضبط بالوصف على وجه لا يبقى معه إلا تفاوت يسير، ويصحّ أن يُسلم فيه.

ويشترط في محل القرض:

أ - أن يكون معلوم القدر عند القرض - كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً - ليتمكن من رد بدله فلو أقرضه دراهم لا يعلم عددها، أو طعاماً لا يعلم كيّله أو وزنه، لم يصحّ القرض، وكذلك لو أقرضه مطبوخاً لم يصحّ القرض، لاختلاف كميته بالنضج وجهل مقدار نضجه.

والعبرة في كون الشيء مكيلاً أو غيره تحديد الشرع، فإن لم يوجد فالمرجع

العرف.

ب - أن يكون المال المقرض جنساً لم يختلط به غيره، لأن يتعذر في هذه الحالة رد بدله، ولا سيما إذا جهلت مقادير الخليط. فلا يجوز قرض قمح مخلوط بشعير، ولا لبن بماء.

س ٢٣٢ - ما يجب رده بدل القرض:

يجب ردّ المثل إذا كان محل القرض مالاً مثلياً وكان موجوداً، فإذا انعدم وجب ردّ قيمته وإن كان محل القرض مالاً قيمياً وجب ردّ مثله صورة، كما لو اقترض شاة، فإنه يردّ شاة بدلها بنفس أوصافها.

س ٢٣٣ - متى يطالب بردّ بدل القرض؟

للمقرض أن يطالب المستقرض بدفع المال المقرض في أي وقت شاء، بعد قبض المستقرض له، لأن حكم القرض - كما تقدم - يوجب على المستقرض ردّ المال المقرض حال طلب المقرض له، وكذلك: لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل.

وسواء في ذلك أحدّد أجل معين في العقد للوفاء أم لم يحدّد وسواء أوجد في ذلك عُرْف معين أم لم يوجد.

س ٢٣٤ - ما حكم الشروط في القرض؟

قد يقترن عقد القرض بشروط، فبعض هذه الشروط تفسده، وبعضها يلغو ولا يؤثر على القرض، وبعضها يلزم الوفاء به، وإليك بيان ذلك:

١ - الشروط المفسدة:

هي كل شرط ليس من ملائمات العقد، وفيه منفعة للمقرض، كما لو أقرضه بشرط ردّ زيادة في البدل، أو بشرط رد صحيح بدل معيب، أو بشرط أن يبيعه داره مثلاً. فمثل هذا الشرط فاسد ومفسد للعقد. لقوله ﷺ «كل قرض جر منفعة فهو ربا».

والمعنى في هذا: أن موضوع القرض قائم على الإرفاق والعون للمقرض، فإذا شرط فيه المقرض لنفسه منفعة زائدة على حقه فقد خرج العقد عن موضوعه، ولم يؤدّ غرضه، فلم يصح.

وإذا ردّ المستقرض زيادة عن بدل القرض، أو قدم هدية للمقرض، دون أن يشترط المقرض ذلك في العقد ولم يجز به عرف، فما حكم ذلك؟

- فإن كانت تلك المنفعة المقدّمة قبل وفاء بدل القرض: فالأولى التنزّه عنها إلا إذا كان تبادل تلك المنفعة معتاداً بينهما قبل القرض.

لما روي عن أنس رضي الله عنه، وقد سئل: الرجل منّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدى إليه، أو حمّله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». (أخرجه ابن ماجه ٢٤٣٢).

وكذلك تزول الكراهة إذا كافأه المقرض عليها.

- وإذا كانت المنفعة المقدمة - من زيادة أو هدية أو غيرها - بعد وفاء القرض: فلا بأس بها، ولا يكره للمقرض أخذها، لانتهاء حكم القرض بالوفاء. بل يستحب للمستقرض أن يفعل ذلك، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، وامثالاً لأمره بحسن الوفاء، وهذا من حسن الوفاء.

روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي ﷺ، وكان لي عليه دينٌ، فقضاني وزادني (البخاري ٢٢٦٤).

٢ - الشروط اللاغية غير المفسدة للعقد:

وهي كل شرط ليس من ملائمات العقد، ولكنه لا مصلحة فيه لأحد المتعاقدين، أو كان مصلحة للمستقرض، وذلك كما لو شرط عليه أن يردّ معيماً بدل صحيح، أو رديئاً بدل جيد، وكذلك لو شرط عليه أن يقرضه غيره.

فمثل هذه لاغية لا يلزم الوفاء بها.

والأصح أنها لا تفسد العقد، لأن فيها تأكيداً لموضوعه وهو الإرفاق، إذ ليس فيها جرّ منفعة للمقرض، وإنما فيها جرّ منفعة للمقرض، فكأن المقرض يزيد في الإرفاق والعون للمقرض.

س ٢٣٥ - ما يلزم الوفاء به من الشروط؟

هي كل شرط فيه توثيق للعقد وإثبات للحق وتأكيد له. كما لو اشترط رهناً

بمال القرض، أو كفيلاً، أو إشهاداً على العقد، أو إقراراً به عند حاكم، أو كتابة للدين. فإن ذلك كله جائز، ويحقّ للمقرض أن يشرطه، لأنه توثيق ولا زيادة فيه. ولقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: لقد رهن النبي ﷺ درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله (البخاري ١٩٦٣).

ويلزم المستقرض الوفاء بهذه الشروط، فإن لم يوف بها كان للمقرض أن يفسخ العقد.

الهبة

س ٢٣٦ - ما تعريف الهبة؟

هي في اللغة: العطية التي لم يسبقها استحقاق، وفيها نفع للمعطى له.
وبهذا المعنى تكون في الأعيان وغيرها.
وفي الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد تملك العين بلا عوض، حال الحياة، تطوعاً.

س ٢٣٧ - مشروعيتها:

والهبة مستحبة ومندوب إليها، دلّ على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع.
- فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيئًا﴾ (النساء ٤).

أي إذا وهبكم أزواجكم شيئاً من مهورهن - بعد إعطائهن ذلك المهر حقاً مفروضاً لهن - وكانت نفوسهن راضية بتلك الهبة، فما وهبته لكم كسب طيب حلال، فكلوه سائغاً لذيذاً، ولا حرج عليكم في أكله ولا مؤاخذه عليكم في أخذه.
- ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ (البقرة ١٧٧)

وأما السنة:

فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يَمْنَحُون رسول الله ﷺ من ألبانهم فيسقيننا (البخاري ٢٤٢٨. مسلم ٢٩٧٢).

وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت» (أخرجه البخاري ٢٤٢٩).

وأما الإجماع:

فقد اجمع فقهاء المسلمين في جميع العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها لأنها من باب التعاون، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة ٢).

س ٢٣٨ - ما حكم المكافأة على الهبة؟

ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تيسر له ذلك، اقتداءً برسول الله ﷺ، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثبت عليها (أخرجه البخاري ٢٤٤٥).

س ٢٣٩ - ما هي أركان الهبة وشروطها؟

للهبة أركان ثلاثة، وهي: عاقدان، وصيغة، وموهوب. ولكل من هذه الأركان

شروطها:

١ - العاقدان: وهما الواهب والموهوب له:

ويشترط في الواهب: أن يكون مالكا للموهوب، وأن يكون أهلا للتبرع، مطلق التصرف في ماله، فلا تصح هبة ما لا يملكه، كما لا تصح هبة الصغير والمجنون، لأنها ليسا أهلا للتبرع ولا يملكانه، لأنه ضرر محض.

ولهذا لا يملك وليهما أيضا هبة شيء من مالهما، لأنهما تبرع لا يقابله نفع دنيوي، فهي لذلك ضرر محض لا يملكه الولي، لأن ولايته قاصرة على وجوه النفع لمن تحت ولايته.

وكذلك لا تصح الهبة من المحجور عليه في ماله، لسفه أو فلس.

ويشترط في الموهوب له: أن يكون أهلا لتملك ما وهب له، فتصح الهبة لكل إنسان مولود، وغير المكلف - كالصبي والمجنون - يقبل عنه وليه. ولا تصح الهبة للحمل لأنه لا يملك ملكا اختياريا.

٢ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول:

فمن الإيجاب أن يقول: وهبتك، ونحلتك، وملكتك بلا ثمن، وأعطيتك. وكذلك: أطعمتك هذا الطعام، وجعلت هذا الثواب لك.

فهذه ألفاظ بعضها صريح في الهبة لاستعمالها فيها، وبعضها يجري مجرى الصريح لدلالته على التملك في الحال بلا عوض، وهو معنى الهبة. فهذه الألفاظ لا تحتاج إلى نية، ولو ادعى قائلها عدم إرادة الهبة به فلا يُصدق بدعواه.

ولو قال: منحتك هذا الشيء، أو هذا الشيء لك منحه، فهو هبة، لأن هذا اللفظ مستعمل في الهبة صراحة.

وأما القبول فأن يقول: قبلت، أو رضيت، أو اتهمت.

ويشترط في الصيغة:

- ١ - اتصال القبول بالإيجاب، بحيث لا يفصل بينهما فاصل معتبر عرفاً.
- ٢ - عدم تقيدها بشرط: كان يقول: إن قدم زيد فقد وهبتك هذا الثوب، لأن الهبة تمليك، والتمليكات لا تحتل التعليق بما له خطر الوجود والعدم، فلم يصح الإيجاب.

٣ - عدم تقيدها بوقت: كوهبتك هذا الكتاب شهراً أو سنة، لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد، الذي هو التمليك المطلق للحال.

الركن الثالث من أركان الهبة محل العقد وهو الموهوب، والقاعدة في هذا أن ما جاز بيعه جازت هبته، ومنها تستخرج شروط الموهوب، وهي:

أن يكون موجوداً وقت الهبة: فلا تصح هبة ما كان مفقوداً حال العقد، لأن مقتضى الهبة التمليك للحال، وتملك المعدوم على هذا مُحال، فتبطل الهبة. ومثاله: ما لو وهبة ما ستثمر نخيله هذه العام، أو ما ستلد أغنامه هذه السنة.

ومثل المفقود حقيقة المفقود حكماً، كما لو وهبه ما في بطن هذه الشاة أو ما ضرعها، فلا تصح الهبة وإن سلطه على القبض عنده الولادة والحلب، لأنه لا وجه لتصحيح الملك للحال لأن اللبن والحمل في حكم المفقود حال العقد،

لاحتمال وجودة وعدمه، لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وغيره، وكذلك انتفاخ الضرع قد يكون باللبن وبغيره.

ب- أن يكون مالاً متقوماً: فلا تصح هبة الميتة، ولا الدم، ولا الخنزير ولا الخمر، ولا صيد المحرم أو الحرّم، لأن هذه الأشياء ليست أموالاً متقومة شرعاً.

ت- أن يكون مملوكاً للواهب: فلا تصح هبة ما ليس مملوكاً بنفسه كالمباحات كما لا تصح هبة مال غيرة بغير إذنه، لأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بمملوك محال.

ما هي هبة المشاع؟

أن يكون لإنسان حصة غير معينة في شيء، فيهبها لآخر. أو يكون مالكاً لشيء فيهه لأثنين أو أكثر. فالهبة جائزة وصحيحة، ويكون القبض في الموهوب بقبض الموهوب له جميع العين، فيستوفي حقه بمقدار حصته منها، ويكون باقيها أمامها في يده كالوديعة والحجة بهذا.

س ٢٤٠ - متى تلزم الهبة؟

عقد الهبة لا يكمل ولا يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، بل يبقى عقداً غير لازم من قبل الواهب، فيحق له الرجوع بالهبة والتصرف بالموهوب ما دام في يده. وعليه فلا يستقر ملك الموهوب للموهوب له إلا بعد القبض.

فإذا حصل القبض بشروطه الآتية فقد تم عقد الهبة وكمل، وأصبح عقداً لازماً، واستقرت فيه ملكية الموهوب له للعين الموهوبة.

س ٢٤١ - ما هي شروط القبض؟

حتى يصح القبض وتلزم الهبة لابد من تحقق شروط فيه، وهي:

أ - إذن الواهب: يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن من الواهب، فلو قبضها الموهوب له قبل إذنه لم يصح القبض ولم تتم الهبة ولم تلزم. أي تبقى ملكية الموهوب للواهب، ويضمنه الموهوب له بقبضه بغير إذن.

ويشترط أن يكون الإذن بالقبض صراحة، أو أن يُقبض الواهب الموهوب بيده للموهوب له، سواء أكان ذلك في مجلس عقد الهبة أم بعده، وسواء أكان الموهوب في يد الموهوب له أم لا. فلو قبضه بلا إذن صريح أو إقباض لم يصح القبض، ولو رأى ذلك الواهب وسكت عنه.

ب - أن لا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب، لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد. ولأن معنى القبض التمكن من التصرف في المقبوض، وهو لا يتحقق مع الشغل بغيره. فإذا فرغ الموهوب من الشغل بغيره وسلم صحّ القبض.

وكذلك لو كان الموهوب متصلاً بغيره اتصال خلقه، كأرض فيها زرع، أو شجر عليه ثمر، فإذا ميز الموهوب عن غيره وسُلم صحّ القبض.

ج - أهلية القبض: يشترط فيمن يقبض الهبة أن يكون أهلاً للقبض، وهو البالغ

العاقل، فلا يصح قبض الصبي والمجنون، لأن القبض من باب الولاية، وغير البالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال، فلا يصح قبضه.

س ٢٤٢- هل يصح القبض بطريق النيابة، وما هي شروطه ؟

القبض لمن لا يصح قبضه كالصبي والمجنون، فيشترط في صحة هذا القبض أن يكون للقبض ولاية على المقبوض له، أو عيلة: بأن يكون الصبي أو غيره في حجر وعيال من يقبض له، أي في رعايته وتربيته.

ويجوز قبض الزوج عن زوجته الصغيرة بعد الزفاف، لأنها صارت في عياله. ويملك ذلك مع وجود وليها على الصحيح ولو كان أباه، لأنه فوض أمورها إليه بزفافها، بخلاف ما قبل الزفاف، لأن هذا المعنى لم يحصل، ولأنها لم تدخل في عياله.

وإذا وهب أحد من الأولياء شيئاً لمن تحت ولايته صحّت الهبة، وملكه الموهوب له بمجرد العقد، لأن الموهوب في قبض الولي فينوب عن قبض الهبة. ويكفي أن يعلم بما وهبه له، وإن أشهد على ذلك فهو أولى، تحرزاً من إنكاره لذلك فيما بعد، أو إنكار الورثة بعد موته.

ومثل الأولياء من يكون الصبي وغيره في عياله وحجره ولو كان أجنبياً، فإنه إذا وهبه شيئاً ملكه بالعقد واعتبر وجود الموهوب في يده قبضاً له عن الهبة.

س ٢٤٣- ما حكم الهبة؟

إذا تم عقد الهبة، بتوفر شروطه: في الواهب والموهوب له والصيغة، والموهوب، وتم القبض للعين الموهوبة بشروطه السابقة، ترتب على ذلك حكم الهبة، وهو: ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض. لأن الهبة تمليك العين بلا عوض فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض.

س ٢٤٤ - ما هي صفة حكم الهبة، وحكم الرجوع فيها؟

ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها على النحو الذي سبق. ويستثنى من ذلك: هبة الأصل للفرع، فإن له حق الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها. دلّ على ذلك: - قوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». (البخاري ومسلم ١٦٢٢).

وجه الاستدلال بالحديث: أن الرجوع في القبيح حرام، فكذلك ما شبه به وهو الرجوع بالهبة.

وقوله ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده». قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. (أخرجه الترمذي ٢١٣٣. وأبو داود ٣٥٣٩).

وقيس على الوالد سائر الأصل بهبته لفرعه: إذا خرج الموهوب من سلطانه وزال ملكه عنه، كما لو باعه أو وقفه أو وهبه لأحد وقبضه الموهوب له.

أما لو أجره، أو وهبه لأحد ولم يقبضه الموهوب له، فإن ذلك لا يمنع الرجوع، لأنه ما زال في سلطانه، ولم يزل ملكه عنه.

وكذلك إذا زاد الموهوب زيادة متصلة أو منفصلة، فإن هذا لا يمنع الرجوع، بل يرجع الواهب بالموهوب والزيادة المتصلة، كسمن دابة وحراثة أرض، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل.

أما الزيادة المنفصلة، كالولد والثمرة، فإن كانت موجودة عند الهبة رجع بهاء وإن حدثت بعد الهبة فإنه لا يرجع بها بل تبقى للموهوب له، لأنها حدثت على ملكه.

وكذلك لو وهبه دابة غير حامل، أو شجراً لا ثمر عليه، ثم حملت الدابة أو أثمر الشجر قبل الرجوع، فإنه لا يرجع بالحمل أو الثمر، ولو لم ينفصل عند الرجوع، وإنما يرجع بالأصل، وتبقى الثمرة ملكاً للموهوب له، لأنها معلومة، وقد حدثت على ملكه.

ولو زال ملك الولد عن الموهوب، ثم عاد إليه بسبب آخر، كشراء أو هبة أو ميراث، لم يكن للوالد الرجوع فيه، لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين، فكأن الذي عاد غير عين الأول فلا حق له فيه.

س ٢٤٥ - ما الفرق بين الهبة المطلقة والهبة بثواب؟

إذا وهب إنسان لآخر شيئاً، ولم يشترط في ذلك إثابة على هبته أو تعويضاً عنها، فإنه لا يستحق شيئاً من ذلك، ولا يلزم الموهوب له بالتعويض، لأنه الهبة المطلقة لا تقتضي إثابة ولا تعويضاً، سواء أكان الواهب أعلى من الموهوب له، أم مثله، أم دونه.

وإن كانت الهبة بثواب، أي بشرط العوض، كأن يقول: وهبتك هذا على أن تثيبي كذا، أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني هذا الثوب، أو تهيني كذا، ونحوه، ينظر:

فإن كان العوض المشروط معلوماً: صح العقد وكان بيعاً على الصحيح، نظراً للمعنى، فإنه عقد معاوضة بمال معلوم فيصح، كما لو قال: بعثك كذا بكذا، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ولذا تثبت فيه أحكام البيع، فيثبت فيه خيار المجلس، وخيار الشرط، والرد بالعيب، وغير ذلك من أحكام البيع.

وإن كان العوض المشروط مجهولاً: كأن يقول: وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني ثوباً، دون بيان لهذا الثوب أو تعيين له، أو: على أن تعوضني شيئاً، فالعوض المشروط في هذه الحالة مجهول، فيكون العقد باطلاً، إذ لا يمكن اعتباره بيعاً لجهالة العوض، كما لا يمكن اعتباره هبة لذكر العوض، والهبة لا تقتضيه.

س ٢٤٦ - هل يجب التسوية في الهبة للأولاد وعطاياهم؟

المراد بالهبات والعطايا هنا غير النفقة الواجبة، فيستحب للوالد - إذا أراد أن يهب أولاده ويعطيهم - أن يسوي بينهم في الهبة والعطاء ذكوراً كانوا أم إناثاً، كباراً أم صغاراً، وذلك تمتيناً للمحبة فيما بينهم. ويكره له أن يميز بينهم، وأن يفضل بعضهم على بعض، بزيادة أو خصوصية، لما يؤدي إليه ذلك من الحسد

بينهم وبغض بعضهم بعضاً، وتفكك روابط الأسرة.

روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرني أن أشهدك يا رسول الله، فقال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال لا، فقال النبي ﷺ «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فرد عطيته (البخاري ٢٤٤٧. ومسلم ١٦٢٣).

وهذا محل اتفاق بين العلماء، فقد أجمعوا على استحباب التسوية وإن اختلفوا في المراد منها وكيفيةها:

فجمهور الشافعية والحنفية على أن المراد بها أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر لظاهر الحديث.

س ٢٤٧ - هل يجب المساواة بين الوالدين في العطايا؟

من واجب الوالد البرّ بوالديه والإحسان لهما:

قال الله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ النساء ٣٦. وقال: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ الإسراء ٢٣ والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.

ومن جملة البرّ والإحسان النفقة عليهما، وتقديم الهدايا والهبات والعطايا في المناسبات، ولا سيما في العيدين: الفطر والأضحى.

وكما تسنّ التسوية بين الأولاد في العطايا، تسنّ أيضاً بالنسبة للوالدين ولا بأس أن يفضل الأم أحياناً ويخصّها بشيء من العطاء والإكرام، عملاً بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» (أخرجه البخاري ٥٦٢٦. ومسلم ٢٥٤٨).

الإجارة

س ٢٤٨ - ما هو تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً وما مشروعيتها؟

في اللغة: اسم لما يُعطي من كراء لمن قام بعمل ما، جزاءً له علي عمله، فيقال له أجر وأجرة وإجارة. وأُجره وآجره إذا أثابه علي عمله، ولا يقال إلا في النفع دون الضرر.

ويغلب الأجر في الثواب الأخروي، والأجرة في الثواب الدنيوي.

وفي الاصطلاح: (عقد علي منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم).

وقد أجمع المسلمون علي أن الإجارة جائزة ومشروعة، وعمدتهم في هذا الكتاب والسنة

١ - أما الكتاب: فيقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الطلاق ٦.

فقد أمر الله تعالى الآباء بإعطاء الأجر علي الإرضاع، فدلّ علي أن الأجر حق للمرضعة، وهي لا تستحقه إلا بالعقد، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً، فكان ذلك دليلاً علي مشروعية العقد.

ويُستأنس لها أيضاً بقوله تعالى علي لسان شعيب عليه السلام وبناته: {يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج { القصص: ٢٦-٢٧ : أي أن تكون أجيراً لي ثمانى سنين .

٢ - وأما السنّة: فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها:

- ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها - في حديث الهجرة الطويل - قالت: واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدّئل ثم من بني عبد بن عديّ، هادياً خريّتاً - الخريّت الماهر بالهداية - وهو علي دين كفّار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاها براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا. (البخاري ٢١٤٤).

)

ما هي أركان الإجارة وشروطها؟

للإجارة أركان أربعة، وهي: عاقدان، وصيغة، ومنفعة، وأجرة.

١ - الركن الأول: العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر.

ويُشترط في كلّ منهما أن يكون أهلاً للتعاقد، بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي، لأن كلاهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله. وأن يكون غير محجور التصرف في المال، لأنها عقد يُقصد به المال، فلا يصحّ إلا من جائز التصرف فيه.

٢ - الركن الثاني: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

فالإيجاب: كلّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل علي تملك المنفعة بعوض

دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحاً أم كناية.

فمن الصريح: أجرتك هذا أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا.

ومن الكناية: اسكن داري شهراً بكذا، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا.

والقبول: كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل علي الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة، كقوله: قبلت أو استأجرت أو اكرتيت أو استكرتيت، ونحو ذلك.

ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جري العرف بذلك، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلي مكان معلوم، دون أن يجري عقداً، ويعطي الأجرة عند وصوله أو قبله، فإن ذلك صحيح، لأن التعاطي له حكم الإيجاب والقبول في الدلالة علي الرضا بالعقد إن جري به العرف.

٣ - الركن الثالث: المنفعة: ويشترط فيها شروط عدة، منها:

أ - أن تكون متقومة، أي معتبرة ومقصودة شرعاً أو عرفاً، ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكن، أو دابة أو سيارة للركوب، لأنها إذا لم تكن ذات قيمة شرعاً كان بذل المال في مقابلها سفهاً وتضييعاً، وقد نهى الشرع عن إضاعة المال:

فلا يصح استئجار آلات اللهو، لحرمة منفعتها. وكذلك لا يصح استئجار لتصوير ذي روح، أو من تغني أمام الأجانب، لحرمة ذلك.

ولا يصح استئجار كلب لصيد أو حراسة، لأن عينه لا قيمة لها شرعاً، فلا قيمة لمنفعته.

ولا يصح استئجار رجل ليقول كلمة لا تُتعب، وإن رَوَّجت سلعة أو حصلت منفعة، وكذلك استئجار دراهم أو دنائير للتزيين بها.
لأن مثل هذه المنفعة غير مقصود عرفاً، ولم يعتد الناس استيفاءه بعقد الإجارة.

ب- أن يكون في مقدور المؤجر تسليمها، ليتمكن المستأجر من استيفائها. فلو كان المؤجر عاجزاً عن تسليم المنفعة، حساً أو شرعاً، لم تصح الإجارة.
فلا تصح إجارة مغصوب لغير مَنْ في يده، ولا يقدر علي انتزاعه مَمَّن في يده عقب العقد.

- ولا يصح تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة.

ولا يصح استئجار أرض للزراعة، ليس لها ماء دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد أو ما في معناه كالثلوج والنداوة.

لعدم القدرة علي تسليم المنفعة في هذه الأشياء حساً.

ومما لا تصح إجارته لعدم القدرة علي تسليم منفعة شرعاً:

استئجار المرأة الحائض أو النفساء لخدمة المسجد، لأن الخدمة تقتضي مكثها وتردها في المسجد، ولا يجوز لها ذلك، وإن أمنت تلويثه، لأنه أجزى لها العبور فيه، ولا التردد والمكث. فهي لا تقدر علي تسليم المنفعة شرعاً.

ولو استؤجرت غير الحائض لهذا، فحاضت أو نفست، انفسخت الإجارة، فإذا دخلت المسجد حال حيضها وقامت بالخدمة كانت آثمة، ولم تستحق

الأجرة. ومثل خدمة المسجد تعليم القرآن.

وكذلك لا تصح إجارة امرأة متزوجة، لرضاع أو خدمة بغير إذن الزوج، لأن أوقاتها مستغرقة بحقه، فلا يجوز لها شرعاً شغل شيء من وقتها بغير حقه إلا بإذنه. فهي عاجزة إذن - شرعاً - عن تسليم المنفعة التي استؤجرت لها.

وكذلك لا يجوز إجارة امرأة مطلقاً للقيام بعمل يقتضي سفرًا من غير صحبة زوج أو ذي رحم محرم، أو يقتضي خلوة بأجنبي، للحرمة الثابتة بالنهي الصريح والصحيح عن ذلك، فهي إذن غير قادرة شرعاً علي تسليم مثل هذه المنفعة.

ج - الشرط الثالث للمنفعة: أن يكون حصولها للمستأجر، لا للمؤجر: فلا تصح الإجارة علي القرب التي تحتاج إلي نيّة ولا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم، لأن منفعتها - وهي الثواب - تعود علي المؤجر لا المستأجر، ولأن القصد منها امتحان المكلف بالامتنال وكسر النفس، ولا يقوم غيره مقامه في هذا.

وتصحّ الإجارة علي كل قرينة وعبادة تدخلها النيابة وإن كانت تحتاج إلي نيّة. فتصحّ الإجارة علي الحج عن العاجز والميت، وكذلك الصوم عن الميت، ولذبح أضحية، ونحر هدي، وتفرقة زكاة. لأن هذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فيها عن غير المكلف بها أصلاً.

وأما القرب والعبادات التي لا تحتاج إلي نيّة كفروض الكفالة:

فإذا كانت شائعة في الأصل - أي أن كل مسلم مخاطب بها، ولكنها إذا فعلها بعض المسلمين سقطت عن الباقيين - كالجهاد، فلا يصحّ الاستئجار عليها، لأن المسلم الذي أجر نفسه للجهاد إذا حضر المعركة تعيّن عليه الجهاد، فيقع جهاده

عن نفسه لا عمّن استأجره، فلا تعود المنفعة علي المستأجر، وإنما تعود علي المؤجر، فلا تصحّ الإجارة.

وإن لم تكن شائعة في الأصل صحت الإجارة عليها، كتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن، فإنه يختص في الأصل بتركته، فإن لم تكن تركة فيمّن تجب عليه نفقته، فإن لم يكن، وجب علي أغنياء المسلمين القيام به.

وكذلك تعليم القرآن أو بعضه، لأن الأصل في التعليم أنه يختص بمال المتعلم أو من تلزمه نفقته. وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله». (أخرجه البخاري ٥٤٠٥).

ومثل القرآن تعليم مسائل العلم والقضاء ونحو ذلك من فروض الكفاية، التي لا يقصد في الأصل كل مكلف، فإذا استؤجر عليها وقام بها لم تقع عنه، لأنه غير مقصود بفعله، فلا تعود منفعته عليه.

وكذلك الشعائر غير الواجبة كالأذان، فإنه تصح الإجارة عليه.

د - الشرط الرابع: أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصداً: فلا تصحّ إجارة البستان لاستيفاء ثمرته، ولا الشاة لاستيفاء صوفها أو لبنها أو نتاجها، لأن الأصل في عقد الإجارة تمليك المنافع، فلا تملك الأعيان بعقدها قصداً. ولأن هذا في الحقيقة استهلاك لا انتفاع، وموضوع الإجارة في الأصل الانتفاع لا الاستهلاك.

فإذا تضمن عقد الإجارة استيفاء منفعة تبعاً لا قصداً جاز، كما إذا استأجر امرأة للحضانة والإرضاع، أو للإرضاع فقط، فإن ذلك يستتبع استيفاء لبن المرضع وهو عين، فيصحّ ذلك للضرورة أو الحاجة الداعية إليه.

قال تعالی: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ الطلاق ٦.

ومثل هذا لو استأجر داراً للسكني، ولها حديقة فيها أشجار مثمرة، جاز، لأن استهلاك الثمر تبع لاستيفاء المنفعة.

هـ - الشرط الخامس من شروط المنفعة: أن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدرًا. فيشترط لصحة الإجارة:

- العلم بعين المنفعة: ويكون ذلك ببيان محلها، فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين داراً دون تعيين، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها. وكذلك لو قال: أجزتك داراً، دون بيان أوصافها أو الإشارة إليها. وذلك أن المنفعة هي محل العقد في الإجارة، فلا بدّ من تعيينها ليصحّ العقد، ولما كانت المنفعة ليست شيئاً مادياً يمكن تجسيده وتعيينه، استعُض عن ذلك ببيان محلها للضرورة، فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.

- العلم بنوع المنفعة وصفتها: وذلك حين يكون المستأجر يختلف الناس في الانتفاع به اختلافاً ظاهراً لا يتسامح به عادة.

فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة دون أن تُعيّن المزروعات التي ستزرع فيها، لأن أثر المزروعات علي الأرض يختلف من النوع إلي نوع، فإذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صحّ العقد، لأنه يُحمل علي الأشد، فإذا انتفع فيها بالأخف كان له ذلك من باب أولي.

فإذا كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافاً ظاهراً يؤدي إلي المنازعة صحت الإجارة دون بيان نوعها، وذلك كاستئجار الدور للسكني، فلا

يشترط بيان مَنْ سيسكن معه من أسرته، أو بيان ما سيضع في البيت من أثاث وأمتعة، لأن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة.

فإذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك، كما إذا انتفع بالدار بصناعة أو تجارة.

وعليه: يشترط لصحة إجازة الدار إذا كانت في محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكني وغيرها، أن يبيّن نوع المنفعة من سكني أو تجارة أو صناعة، كما ذكرنا، وأن يبيّن نوع التجارة أو الصناعة كذلك.

وكذلك يشترط لصحة الإجارة علي عمل: أن يبيّن نوع العمل الذي سيقوم به الأجير.

- العلم بقدر المنفعة: ويختلف تقدير المنفعة باختلاف نوعها: فمنها ما يُقدَّر بالزمن، ومنها ما يقدر بالعمل، ومنها ما يصحّ فيه الأمان.

أ- فما تقدر فيه المنافع بالزمن: هو كل منفعة لا يمكن ضبطها بغيره وتقلّ وتكثر، أو تطول وتقصّر، كإجارة الدور للسكني، فإن سكني الدار تطول وتقصّر، وكالإجارة للإرضاع، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر، وكالإجارة لتطين جدار، فإن التطين لا ينضبط رقة وسماكة.

فمثل هذه المنافع لا يمكن تقديرها بغير الزمن، لأن تحصيلها لا ينضبط بغير ذلك. ولهذا جاء علي لسان شعيب عليه السلام: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ) فقد قدّر منفعة استئجار موسي عليه السلام بالزمن، وإنما استأجره للرعي ونحوه، والرعي من هذا النوع من المنافع.

ما تجوز علیه الإجارة من الزمن:

وإذا قدرت المنفعة بالزمن وجب أن يكون مدة معلومة، تبقي فيها العين المؤجرة غالباً، ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها.

والمرجع في معرفة المدة التي تبقي فيها كل عين غالباً إنما هو العرف وأهل الخبرة. ويختلف ذلك من عين إلى عين:

فالأرض - مثلاً - تصح إيجارتها مائة سنة أو أكثر.

والدار: تصح إيجارتها ثلاثين سنة.

والدابة: تصح إيجارتها عشر سنين.

وهكذا كل شيء علي ما يليق به، ويقدر أهل الخبرة أنه يبقي هذه المدة.

ب- ما تقدر فيه المنافع بالعمل: وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمناً يقصر أو يطول، فلا يمكن ضبطها به.

وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب، وطلاء جدار، وطبخ طعام، ونحو ذلك.

فإن مثل هذه المنافع تقدر بالعمل ولا تقدر بالزمن، لأن الزمن فيها قد يطول وقد يقصر، بينما العمل فيها منضبط ومحدد.

ج ما يصح تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل: وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب، فيصح تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب. ويصح أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلى مكة مثلاً، فيكون تقدير المنفعة بالعمل، ولا ينظر إلى ما يستغرق من الوقت، كما يصح أن يستأجر

السيارة يوماً أو يومين، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن، سواء قطع بها المسفة أم لا، وركبها أم لا.

ولا يصح أن تقدر المنفعة بالزمن والعمل معاً، كما إذا استأجره ليخيط له هذا الثوب بيوم، أو ليني له هذا الجدار بيومين، أو ليوصله من دمشق إلي مكة بثلاثة أيام، لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد، وقد يزيد عنه، فيكون في ذلك غرر، فلا يصح العقد.

٤ - الركن الرابع: الأجرة: ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في العقد البيع، لأن الأجرة في الحقيقة هي ثمن المنفعة المملوكة بعقد الإجارة. فيشترط فيها:

أ - أن تكون طاهرة: فلا يصح عقد الإجارة إذا كانت الأجرة كلباً أو خنزيراً أو جلد ميتة لم يُدبغ أو خمراً، لأن هذه الأشياء نجسة العين. ففي الصحيحين أن رسول الله ﷺ نهي عن ثمن الكلب. وفيهما أنه ﷺ قال: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". (البخاري ٢١٢١، ٢١٢٢. ومسلم ١٥٦٧، ١٥٨١).

وكذلك إذا كانت عيناً متنجسة لا يمكن تطهيرها، كالخل واللبن والدهن المائع والزيت والسمن، لأن النبي ﷺ أمر بإراقة السمن المائع إذا تنجس. روي ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن فتموت؟ قال: «إن كان جامداً ألقى ما حوّلها وأكله، وإن كان مائعاً لم يقربه». وفي رواية: «فأريقوه».

فالأمر بإراقته والنهي عن قربه دليل علي أنه لا يمكن تطهيره، وبالتالي لا يجوز بيعه.

ولما كانت هذه الأشياء لا يصح بيعها لنجاستها لم يصح جعلها أجرة.

وقيس علي ما ذكر غيرها من الأعيان النجسة التي لم تذكر، وهي في معناها.

ب - أن تكون منتفعاً بها: فلا يصح جعل الأجرة شيئاً لا يُنتفع به: إما لخسته كالحشرات وكحَبَّتِي حنطة، وإما لإيذائه كالحيوانات المفترسة، وإما لحرمة استعماله شرعاً كآلات اللهو والأصنام والصور. وذلك لأن هذه الأشياء وأمثالها مما لا نفع فيه لا يُعدّ مالاً، فلا يصح أخذ المال في مقابلته. والمنفعة التي هي محل عقد الإجارة مال متقوم كما ذكرنا، فلا يصح بذلها في مقابلة ما لا يُعدّ مالاً.

ج - أن تكون مقدوراً علي تسليمها: فلا يصح أن تكون الأجرة طيراً في الهواء، ولا سمكاً في الماء، كما لا يصح أن تكون مالاً مغصوباً إلا إذا كانت لمن في يده المغصوب، أو لقادر علي انتزاعه منه.

د - أن يكون للعائد ولاية علي دفعها: بملك أو وكالة، فإن كانت الأجرة لا ولاية للعائد عليها بما ذكر لم تصح الإجارة.

هـ - أن تكون معلومة للعاقدين: فلا تصح إجارة الدار بما تحتاجه من عمارة، ولا إجارة سيارة بوقودها، أو دابة بعلفها، لجهالة الأجرة في هذه الحالات.

ومن الجهالة في الأجرة أن تجعل جزءاً من المأجور يحصل بعمل الأجير، كما إذا استأجره ليذبح شاة ويسلخها بجلدها أو جزء منها، للجهالة بثخن الجلد أو قدر الجزء.

وكذلك إذا استأجره ليطحن له قدرًا معينًا من القمح بجزء مما يخرج من دقيقه، كربعه أو خمسه، للجهالة بقدر الدقيق. ولأن الأجير ينتفع هنا بعمله، فيكون عاملاً لنفسه من وجه، فلا يستحق الأجرة علي عمله. وقد روي الدارقطني (اليوع / الحديث: ١٩٥): أن النبي ﷺ نهى عن قفيز الطَّحَّان. وقد فسر بأن تُجعل أُجرة الطحن قفيزاً مطحوناً مما استؤجر لطحنه.

فلو استأجره بجزء من الحنطة ليطحن باقيها صحّ، لانتفاء المعني الذي مُنع من أجله، وهو الجهالة وكون الأجير عاملاً لنفسه. ويدخل في هذا المنع من باب أولي:

- أن يعطي من يقوم بحصاد الزرع - بنفسه أو بواسطة الآلات - جزءاً من المحصول - كالعشر أو نحوه - أُجرة علي الحصاد.

- أن يعطي جباة الأموال، للجمعيات ونحوها، جزءاً مما يجبونه من الأموال كاثنين في المائة ونحو ذلك.

- أن يعطي سمسرة الدور ونحوها أيضاً جزءاً بنسبة معينة من قيمة ما يبيعونه كاثنين في المائة أو ثلاثة.

فهذه الأنواع الثلاثة من الإجارة غير صحيحة، لأن الأجرة فيها مجهولة، وينبغي أن يعلم أن أخذ هذه الأموال بهذه الطريقة كسب خبيث غير مشروع، يُؤاخذ عليه من يأخذ ومن يعطيه، فليحذر الذين يخالفون شرع الله تعالى، ولا سيما جباة أموال الجمعيات الذين كثيراً ما تكون الأموال التي يجبونها حقاً للفقراء والمساكين، فيأكلون جزءاً منها ظلماً وزوراً، وهم يحسبون أنهم يحسنون

صنعاً، فليحذر هؤلاء سخط الله تعالى وعقابه.

س ٢٤٩ - ما هي أقسام الإجارة وشروطها؟

الإجارة قسمان: إجارة عين وإجارة ذمة.

١ - إجارة العين: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة. كما لو قال: أجزتك هذه الدار، أو السيارة الفلانية - لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان - أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما، أو ليخيط له هذا الثوب.

٢ - وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل.

ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.

س ٢٥٠ - ما شروط إجارة العين؟

١ - أن تكون العين المؤجرة معينة، فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين السيارتين، كما مرّ

٢ - أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين، عند عقد الإجارة.

فلو قال: أجزتك داري أو سيارتي أو ثوبي، وهما غائبان عن الدار، أو السيارة والثوب ليسا في مجلس العقد، لم تصحّ الإجارة، إلا إذا كان المتعاقدان قد شاهدا العين المؤجرة قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً فتصحّ الإجارة.

٣ - أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد، كأن يؤجره داره السنة المقبلة، أو يؤجره نفسه علي أن يبدأ العمل أول الشهر، أو يؤجره سيارته غداً، أو أن يؤجره داره سنة أو شهراً اعتباراً من أول الشهر القادم، وهكذا، إلا إذا كانت الإجارة للمستقبل لمن هو مستأجر للعين وقت العقد، لمدة تنتهي ببدء مدة الإجارة الجديدة فتصحّ الإجارة، لاتصال المدينين مع اتحاد المستأجر، فصار كما لو استأجر العين في المدينين في عقد واحد.

س ٢٥١ - ما حكم الإجارة؟

إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً، وترتب عليه حكمه - أي أثره الشرعي - بمجرد انعقاده، وهو:

- ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجر، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها.

- ثبوت الملك للمؤجر في الأجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها

المستأجر من حين العقد. ويراعي في هذا الملك: أنه كلما مضي جزء من الزمن، والعين المستأجرة سليمة في يد المستأجر، بأن أنه استقر ملكه في جزء من الأجرة يقابل ما استوفى أو فات من المنفعة في ذلك الزمن الذي مضي. فإذا استوفى المنفعة كاملة، أو مضت مدة الإجارة، استقر ملكه في كامل الأجرة حتى ولو لم

ينتفع بالعين المؤجرة، طالما أنها سليمة في يده وسلطانه، لأن منافعتها تلفت تحت يده فاستقر عليه بدلها، كما لو تلف المبيع في يد المشتري، فإنه يستقر عليه ثمنه.

وإذا هلكت العين المستأجرة بعد استيفاء جزء من المنفعة أو تمكنه من ذلك ينظر: فإن كان هذا الجزء منتفعاً به عادة استقر للمؤجر ملك ما يقابله من الأجرة، كما لو استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين، فعطبت قبل الوصول إليه، فإنه يستحق أجرة المسافة التي قطعت إن كان يمكن متابعة السفر دون مشقة من المكان الذي عطبت فيه السيارة، أو كان للمستأجر غرض بذلك المكان.

وإن كان الجزء المستوفى من المنفعة لا ينتفع به عادة، كما لو كان مكان عطب السيارة لا يُقصد عادة، أو يصعب متابعة السفر منه، لم يستقر شيء من الأجرة للمؤجر، وكان كهلاك العين المؤجرة قبل استلامها، أو قبل استيفاء شيء من منفعتها أو التمكن منه.

ويثبت الملك في الأجرة سواء أكانت معجلة أم مؤجلة.

وقد علمت إنه إذا كانت الإجارة ذمة لم يجز تأجيل الأجرة، واشترط تسليمها في مجلس العقد.

أما إذا كانت الإجارة إجارة عين:

- فإن كانت الأجرة معينة، كما إذا أجره داره سنة بهذه الدراهم أو بهذه السجادة، وجب تعجيلها ولم يجز تأجيلها، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل.

- وإن كانت الأجرة في الذمة، كما إذا أجره داره سنة بألف درهم، جاز تعجيلها وتأجيلها، كما يجوز تعجيل بعضها وتأجيل بعض، وتقسيطها على الشهور حسب

اتفاق المتعاقدين.

فإذا لم ينص في العقد على التعجيل أو التأجيل كانت معجلة.

س ٢٥٢ - لمن حق استيفاء المنفعة؟

إذا تم عقد الإجارة صحيحاً ملك المستأجر منفعة العين المؤجرة، وبالتالي يثبت له حق استيفائها.

وللمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، كما أن له أن يستوفيها بغيره. فإذا استأجر داراً كان له أن يسكنها بنفسه ومع غيره، وأن يسكنها غيره: إعاره أو إجارة. فلو شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم تصح الإجارة، وكان كما لو باعه شيئاً وشرط عليه أن لا يبيعه، فلا يصح عقد البيع.

ويشترط لصحة استيفاء المنفعة بغير المستأجر:

١ - أن يكون مَنْ سُلِّمَتْ إليه العين المؤجرة ليستوفي منفعتها أميناً.

٢ - أن يكون مساوياً للمستأجر في استيفاء المنفعة، أو أقل منه إضراراً بالعين المستأجرة

فإذا استأجر داراً للسكنى فليس له أن يسلمها لمن يستعملها للصناعة أو التجارة.

وإذا أجره سيارة للركوب ليس له أن يسلمها لمن يستعملها للحمل ونحوه، إذا كان ذلك يضرّ بها أكثر من الركوب.

وإذا أجره ثوباً ليلبسه ليس له أن يلبسه من هو أضخم منه، وهكذا.

س ٢٥٣ - ما العمل عند اختلال شرط من شروط الإجارة؟

إذا اختل شرط من شروط الإجارة كانت الإجارة فاسدة، ووجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة إذا كان قد استلمها.

فإذا كان قد استوفى منافعها، أو مضى وقت يمكنه فيه الاستيفاء، وجب عليه أجره المثل كاملة، سواء أكانت مساوية للأجرة المسمّاة أم أكثر منها أم أقل.

وجمهور الحنفية قالوا: لا يزداد بأجرة المثل على الأجرة المسمّاة، لاتفاق المتعاقدين على حطّ ما فوقها.

وكذلك إذا استوفى بعض المنفعة، ثم فُسخ العقد لفساده، وجبت أجره مثل المقدار المستوفى من المنافع وسقط الباقي.

ومثل المنفعة العين ما إذا كانت الإجارة على عمل، وعمل الأجير العمل المستأجر عليه أو بعضه، فإنه يستحق أجره مثل ما عمل، كلاً أو بعضاً، على الخلاف المذكور.

وأجرة المثل: هي الأجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه.

والأجرة المسمّاة: هي الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين، وقد تزيد على أجره المثل وقد تنقص.

وإنما وجبت أجره المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجارة بيع المنافع كما علمت، فإذا فسد العقد كان ما سميها من الأجرة غير لازم، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد، والمنفعة كالعين المبيعة، فإذا استوفيت وجب بدلها، وهو أجره المثل.

س ٢٥٤ - ما هي كيفية ضمان العين المستأجرة؟

إن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، فلا يضمن ما أصابها من تلف أو تعيب، سواء أكان ذلك أثناء استيفاء المنفعة أم قبلها أم بعدها. وذلك لأن قبضة لها قبض بحق، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة - التي هي محل العقد في الإجارة - إلا بقبضها ووضع اليد عليها.

وتبقى العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر ما دام لم يتعد في استعمالها أو يقصر في حفظها.

فإذا استأجر داراً للسكنى فسكنها، ثم أصابها حريق - مثلاً - بسبب ما يستعمل عادة في الدار من وسائل الوقود وبدون إهمال أو تقصير، فلا يضمن ما نتج من أضرار عن ذلك الحريق.

أما لو حدث الحريق بسبب لا يكون عادة في دور السكن، كما لو استعمل فيها النار لصناعة حدادة ونحو ذلك، فإنه يضمن، لأنه تعدى بالاستعمال حيث استعمل الدار لغير ما استأجرها من أجله.

وكذلك لو نتج الحريق بسبب إهمال أو تقصير، كما لو ترك المدفأة موقدة أثناء النوم، فنتج عن ذلك حريق، فإنه يضمن ما نتج عن ذلك من أضرار بالدار،

لأن تركه لها موقدة أثناء النوم تقصير أو إهمال، ولأنه خلاف المعتاد لدى الغالبية العظمى من الناس، ولأنه منهي عنه شرعاً أيضاً، فإنه ﷺ قال «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» وبلغه أنه احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فقال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» (البخاري ٥٩٣٥، ٥٩٣٦. ومسلم ٢٠١٥، ٢٠١٦).

وكذلك لو كان ذلك بسبب ترك وسائل الإيقاد في أيدي الصغار ونحوهم. وهكذا أيّ ضرر يصيب العين المستأجرة بسبب سوء الاستعمال، كما لو استأجر سيارة للركوب وأسرع بها في السير في الأماكن المزدحمة أو الطرقات الوعرة، فتتج عن ذلك ضرر لها.

وكذلك إذا قصر في الحفظ، كأن يضع العين المستأجرة في مكان لا توضع فيه عادة، كما إذا وضع السيارة في منتصف الطريق، أو مكان غير مأمون دون حراسة، فإنه يضمن ما يطرأ عليها من حوادث. أما لو وضعها في مكان مأمون يعتاد الناس وضعها فيه، ثم أصابها شيء، فإنه لا يضمنه.

وكذلك يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا استعملها بعد انتهاء مدة الإجارة، أو لم يستعملها ولكنه لم يخل بينها وبين مالها. أما لم يستعملها، وأصابها شيء قبل التمكن من ردّها أو التخلية بينها وبين مالها، فإنه لا يضمن، استصحاباً لما كان قبل انتهاء المدة من عدم الضمان.

س ٢٥٥ - ما حكم ضمان الأجير؟

الأجراء نوعان:

أ - أجير خاص: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدةً من الزمن، يستحق المستأجر نفعه فيها جميع الوقت، ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يَقم بعمل، أو يتعاقد معه المستأجر ليقوم له بعمل معيّن دون أن يتقبل عملاً آخر لغيره قبل انتهائه، كالعمال في المعامل، والأجراء في الحوانيت

ودور الصناعة كالخياطين وغيرهم، وكذلك الدهّان في البيت والبناء والنجار، ومَن إلي مَمّن يعملون في حوزة المستأجر أو بحضوره، فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت أيديهم أو تعيّب، كما إذا تعمد الإتلاف، أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأصول العمل. وذلك لأن يد المستأجر ثابتة حكماً علي ما استأجر عليه الأجير، وإنما استعان بالأجير لشغله وتصنيعه، فصار كالمستعين بالوكيل.

ب - أجير مشترك: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به، ويستحق الأجر بانتتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد، ولا يكون عمله غالباً في حوزة المستأجر أو حضوره، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك.

فهؤلاء الأجراء أيضاً - ويسمّون لدي الفقهاء أحياناً: الصُّنّاع - لا يضمنون إلا بالتعدي. والعين أمانة في يد الأجير، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأجرة مقابل العمل،

ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر، فلا يضمن إلا إذا تعدّي أو قصر.
 وذهب أبو يوسف ومحمد - من أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى إلي:
 أن الأجير المشترك يضمن ما هلك تحت يده، إلا إذا كان الهلاك بسبب عام لا
 يمكن الاحتراز عنه كالحريق والغرق الغالب، فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب
 يمكن الاحتراز عنه غالباً، كالسرقة ونحوها، فإنه يضمن.

وحجتهم في هذا: الحفاظ علي مصالح الناس، لأن أمثال هؤلاء الأجراء إذا لم
 يضمنوا ما تحت أيديهم من الصناعات استهانوا بأمّنة المستأجرين وأموالهم،
 وتقبلوا أعمالاً تفوق إمكانياتهم وقدرتهم علي حفظها، والناس في حاجة شديدة
 إلي صناعاتهم، فكانت المصلحة في تضمينهم، ضرورة حملهم علي الحرص
 والمحافظة علي ما في أيديهم من أموال الناس.

س ٢٥٦ - كيف تنتهي الإجارة؟

تنتهي الإجارة وتنقضي أحكامها بأمور، هي:

١ - الفسخ:

عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، أي بعد انعقاده صحيحاً ليس للمؤجر
 أو المستأجر فسخه متى شاء، ولا يفسخ إلا بعذر، وإذا فسخ فقد انتهت الإجارة.
 ومن الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة:

أهلاك العين المؤجرة في إجارة العين، فإذا استأجر داراً معينة أو سيارة معينة، ثم

تهدمت الدار أو عطبت السيارة استيفاء شيء من المنفعة فقد انفسخت الإجارة، لفوات المحل المعقود عليه.

ومثل تلف العين تعيها بحيث يتعذر استيفاء المنفعة المقصودة منها. فإذا حصل التلف أو العيب بعد استيفاء شيء من المنفعة: انفسخت الإجارة بالنسبة للمستقبل من حين الهلاك، ويستحق المؤجر أجره ما استوفي من المنفعة بقسطه من الأجرة المتفق عليها في العقد.

فإذا كانت الإجارة إجارة ذمة، كما إذا استأجره ليوصله بسيارة موصوفة في الذمة إلي مكان كذا، فأحضر سيارة ثم عطبت أو تعيبت، فإن الإجارة لا تنسخ، بل علي المؤجر أن يأتي ببدلها، سواء أكان ذلك قبل استيفاء شيء من المنفعة أم بعد استيفاء بعض منها، لأن المعقود عليه لم يفت بهلاك السيارة المحضرة، لأن العقد لم يرد علي سيارة معينة، وإنما علي سيارة موصوفة في الذمة، فيمكن استبدالها.

ومثل العين المستأجرة في كل ما سبق: الأجير، فإذا استأجر شخصاً معيناً ليقوم بعمل، ثم مات أو مرض مرضاً يتعذر معه القيام بالعمل المستأجر عليه، انفسخت الإجارة. وإذا كانت إجارة ذمة، فأحضر له مَنْ يعمل فحصل الموت أو المرض، لم تنسخ الإجارة، لأن استيفاء المنفعة يمكن أن يكون بغيره.

ب - عدم تسليم العين المؤجرة في المدة: إذا كانت الإجارة إجارة عين، وكانت المنفعة محددة بمدة من الزمن، وانقضت تلك المدة ولم يسلم المؤجر العين المؤجرة، فقد انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه.

وكذلك إذا كانت الإجارة إجارة ذمة، ولم يُحضر المؤجر ما تُستوفي منه المنفعة في الوقت المتفق عليه. فإذا لم يُحدد وقت لاستيفاء المنفعة ولم يتعلق به غرض أصلي للمستأجر، ولم يُحضر المؤجر ما تُستوفي منه المنفعة حتى مضي وقت يمكن استيفاؤها فيه، فلا فسخ ولا انفساخ، لأنه دين تأخر وفاؤه.

فإذا سلم المؤجر العين المؤجرة أو أحضرها بعد مضي بعض مدة الإجارة الفسخ العقد فيما مضي، وكان المستأجر بالخيار فيما بقي.

وإذا كانت المنفعة محددة بعمل، وتأخر تسليم العين حتى مضي وقت يمكن فيه إنجاز العمل، لم تنفسخ الإجارة، لأن العقد تعلق بالمنفعة لا بالزمن، فلم يتعذر الاستيفاء حتى تنفسخ الإجارة.

س ٢٥٧ - ما هي الحالات التي لا تنفسخ بها الإجارة؟

أ - لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر، كما إذا أجر داراً ثم وهبها أو باعها، لأن عقد الإجارة يرد علي المنفعة فلا يمنع بيع الرقبة. وتنتقل ملكية العين حين عقد البيع أو الهبة إلي المشتري أو الموهوب له دون المنفعة، لأن البائع أو الواهب ما كان يملكها حين العقد. وتبقي في يد المستأجر إلي انتهاء مدة الإجارة، ولكن يثبت للمشتري الخيار إن كان يجهل الإجارة، أو كان يعلمها ويجهل مدتها.

ب - وكذلك لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر ولا بموتهما، بل تبقي إلي انقضاء المدة، لأنها عقد لازم فلا ينفسخ بالموت

كالبيع، ويخلف المستأجر في استيفاء المنفعة وارثه.

ج - وكذلك لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ في غير المعقود عليه:

- كما أجر سيارة وهو سائق لها، فمرض وعجز عن الخروج مع المستأجر، لأنه يمكن استيفاء منفعة العين المؤجرة بغيره.

- وكذلك لو استأجر سيارة للسفر عليها، ثم مرض المستأجر وتعذر عليه السفر، أو استأجر داراً للسكني، ثم اضطر إلى السفر.

وينتهي عقد الإجارة حكماً باستيفاء المنفعة المعقود عليها: فإن كانت مقدرة بعمل انتهت الإجارة بإتمام العمل، وإن كانت مقدرة بزمان انتهت الإجارة بمضي ذلك الزمن.

فإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة وجب عليه أجرة المثل، مقابل ما استوفاه من المنفعة بعد استيفاء المعقود عليه، وكان ضامناً للعين المؤجرة، لأنه تعدي باستعمالها بغير عقد.

وكذلك إن استأجر أرضاً مدة لزراعة معينة، وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع، فإنه لا يُجبر علي قلعها، لما في ذلك من ضرر عليه، وإنما يجب عليه أجرة المثل للمدة التي شغل بها الأرض بعد انتهاء مدة الإجارة، ولكنه لا يكون ضامناً للأرض، لأنه لم يكن متعدياً بالاستعمال.

س ٢٥٨ - ما هي الخيارات في عقد الإجارة؟

- ١ - خيار المجلس وخيار الشرط: لا يثبت في عقد الإجارة خيار المجلس ولا خيار الشرط، لأن عقد الإجارة من عقود الغرر، لأنها عقد علي معدوم، وهي المنافع، فإنها معدومة عند العقد، وإنما شرعت تيسيراً لحاجة الناس إليها.
- والخيار أيضاً غرر، فلا يكون فيها، لأنه يصير عندئذ ضم غرر إلي غرر، ولا يصح التعاقد حال وجود الغرر الكثير.
- ٢ - خيار العيب: أما خيار العيب فإنه يثبت في إجارة العين، فإذا حدث عيب بالعين المؤجرة، وأثر في منفعتها تأثيراً يظهر في تفاوت أجرتها حال كونها سليمة وحال كونها معيبة بذلك العيب، كما لو استأجر أرضاً للزراعة فانقطع ماؤها، أو سيارة للركوب فعطبت عجلاتها ولم يبادر المؤجر إلي إصلاح ذلك العيب، كان المستأجر بالخيار بين إمضاء الإجارة أو فسخها، ولا شيء عليه حال الفسخ إن كان قبل مضي شيء من الوقت، فإن كان بعد مضي شيء من الوقت لمثله أجرة: ثبت عليه قسطه من الأجرة المسماة في العقد.
- ولا يثبت خيار العيب في إجارة الذمة، فإذا أحضر المؤجر عيناً تستوفي منها المنفعة المعقود عليها في الذمة، ثم تعيبت تلك العين المحضرة، وجب علي المؤجر أن يحضر بدلها، لأن المعقود عليه في الذمة مقيد بوصف السلامة، وما أحضره غير سليم، فإذا لم يرض به المستأجر رجع إلي ما في الذمة، فلا يفسخ عقد الإجارة.

س ٢٥٩- ماذا يحدث عند اختلاف المؤجر والمستأجر في دعوي الرد أو التلف؟

أ- دعوي التلف: إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت في يد المستأجر، وادعي المستأجر أنه لم يتعدّد بذلك، وإنما حدث بآفة سماوية أي بسبب قهري خارج عن إرادته، أو حدث بسبب الاستعمال المأذون به عادة، وادّعي المؤجر أن ذلك حصل بتعدّد من المستأجر، من تجاوز في الاستعمال أو تفريط وعدم حفظ للعين المؤجرة.

فالذي يُقبل قوله هو المستأجر، فيُصدّق بيمينه، لأن المؤجر يدّعي التعدي والمستأجر ينكره ويدّعي عدمه، والأصل عدم التعدي وبراءة الذمة من الضمان، فالقول قول مدعي الأصل بيمينه.

ب - دعوي الرد: وإذا اختلف المؤجر والمستأجر: فادعي المستأجر أنه ردّ العين المستأجرة إلي المؤجر، وأنكر ذلك المؤجر فقال: إنك لم تردّها عليّ. فيقبل قول المؤجر بيمينه، لأن المستأجر قبض العين المؤجرة لمنفعته، والأصل عدم الرد، والمستأجر يدّعيه، فالقول قول المنكر بيمينه، فيُقبل قول المؤجرة، لأنه ينكر الرد ويدّعي الأصل وهو عدم الرد.

الحوالة

س ٢٦٠ - ما هي الحوالة لغة واصطلاحاً وما مشروعيتها؟

في اللغة: هي النقل أو الانتقال.

وفي الاصطلاح: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى.

ودلّ على مشروعية الحوالة وجوازها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَطلُ الغنيّ ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبّع» (البخاري ١٥٦٤).

وقد أجمع المسلمون في مختلف العصور على مشروعية الحوالة وجوازها، ولم يُعلم مخالف في هذا.

وجمهور العلماء على أن الأمر المذكور في الحديث بقوله «فليتبّع» أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب.

وعليه: فمن كان له دين على آخر، فأحاله المستدين على غيره استحباباً له أن يقبل هذه الحوالة ولم يجب عليه ذلك. بل ويعتبر في هذا الاستحباب أن يكون من أُحيل عليه لديه ما يفي بدين المحال، وإن لا يكون في ماله شبهة. فإذا لم يكن لديه وفاء بدين المحال، أو كان في ماله شبهة لم يكن قبول الحوالة مستحباً في حق المُحال.

س ٢٦١ - ما هي أركان الحوالة وشروطها؟

للحوالة أركان تقوم عليها وتتألف منها، وكل من هذه الأركان له شروط تتعلق به.

وإليك بيان هذه الأركان مع بيان ما يتعلق بكل منها من شروط:

١ - المُحيل: هو المدين الذي يحيل دائئه بدئنه على غيره. ويُشترط فيه: أن يكون أهلاً للعقد، أي أن يكون عاقلاً بالغاً، فلا تصح الحوالة من المجنون والصبي غير المميز، لأنه في حكم الذي لا يعقل، والعقل شرط لصحة ممارسة التصرفات.

٢ - المُحال: وهو الدائن الذي يحال بدئنه ليستوفيه من غير مدينه، أي هو الدائن للمحيل الذي أحاله ليستوفي دينه من غيره، ويقال له أيضاً: المحتال، أي طالب الإحالة.

ويشترط فيه أيضاً: أن يكون أهلاً للعقد، أي أن يكون عاقلاً، لأن قبول المحال من أركان عقد الحوالة، وغير العاقل ليس من أهل القبول. وأن يكون بالغاً أيضاً، لأن قبول الصبي غير صحيح، لعدم اعتبار أقواله في المعاملات شرعاً.

٣ - المُحال عليه: وهو الذي يلتزم بأداء الدَّين للمحال.

ويشترط فيه: العقل والبلوغ، فلا تصح الحوالة على المجنون ولا على الصبي ولو كان عاقلاً مميزاً، لأن التزام الدَّين وأدائه فيه معنى التبرع، وغير البالغ العاقل لا يصح منه التبرع.

٤ - المُحال به: وهو الحق الذي يكون للمحال على المحيل، ويحيله به على المحال عليه.

ويشترط فيه:

أ - يكون ديناً: فلا تصحّ الحوالة بالأعيان القائمة، لأن الحوالة نُقل حكمي، لأنها نقل لما في الذمة إلى ذمة أخرى، والنقل في الأعيان القائمة نقل حقيقي لا حكمي، لأنها لا تثبت في الذمة، فلا حوالة فيها.

فإذا أحاله ليستوفي عيناً قائمة - كسجادة مثلاً أو غسالة - كانت وكالة لا حوالة، وتثبت في هذه الحالة أحكام الوكالة لا أحكام الحوالة.

ب - أن يكون الدين لازماً: كالثمن بعد تسليم المبيع وانتهاء مدة الخيار، أو آيلاً إلى اللزوم: كالثمن في زمن الخيار، لأنه يؤول إلى اللزوم بانتهاء مدة الخيار. وهذا هو الأصح، فلو أحال البائع أحداً على المشتري ليقبض منه الثمن، صحّت الحوالة.

وقيل: لا تصح الحوالة بالثمن زمن الخيار، لأنه دين غير لازم.

وتصحّ الحوالة بالدين وإن لم يستقر بعد، كالصداق قبل الدخول، والأجرة قبل مضي مدة الإجارة، والثمن قبل قبض البيع.

٥ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول المحيل: أحلتك على فلان، والقبول أن يقول المحال: قبلت أو رضيت.

ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا في مجلس العقد.

ويشترط في عقد الحوالة أن يكونا باتاً، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط:

أما خيار الشرط: فلأن الأصل فيه أن يثبت في العقود لحماية المتعاقدين من الغبن، وعقد الحوالة لم يُنَّ على المغابنة، وإنما هو عقد للإرفاق والمعاونة. وأما خيار المجلس: فلأنه يثبت في بيع الأعيان، والحوالة بيع دين بدين على الأصح.

س ٢٦٢ - ما هي شروط صحة الحوالة

١ - وجود دين للمحيل على المحال عليه:

فلا تصح الحوالة إلا على مَنْ كان عليه دَيْنٌ للمحيل، لأن الأصح أنها بيع دين بدين أُجيز للحاجة، فلا بدّ أن يكون للمحيل على المحال عليه شيء يكون عوضاً عن حق المحال.

ويشترط في الدين للمحال عليه:

أ - أن يكون دَيْنًا لازماً أو آيلاً إلى اللزوم، كما هو الحال في الحق المحال به.

ب - أن يكون متساوياً مع الدين المحال به: حلولاً وأجلاً، وجنساً وقدرًا وصفة. فإذا اختلف الحقان في شيء من هذا لم تصحّ الحوالة، لأن الحوالة عقد معاوضة للارتفاق، أُجيزت للحاجة والتعاون، فاعتبر فيها الاتفاق كما هو الحال في القرض، فإذا اختلف الحقان صار في طلب زيادة على الحق، فلا يجوز.

وكذلك الحوالة تجري مجرى المقاصة، لأنه يسقط بها ما في ذمة المحيل بمقابل ماله في ذمة المحال عليه، والمقاصة لا تصح حال الاختلاف بين الحقيين.

٢ - رضا أطراف الحوالة: المحيل والمحال والمحال عليه.

أما المحيل: فلأن له إيفاء الحق الذي في ذمته من حيث شاء، فله أن يوفي دائئه بنفسه، وله أن يوفيه بواسطة مدينه الذي هو المحال عليه، فلا يلزم بجهة معينة سواء كانت نفسه أو مدينه، فإذا رغب دائئه أن يستوفي حقه من جهة غيره فلا بد أن يكون ذلك برضاه.

وأما المحال: فقد اشترط رضاه حتى تصح الحوالة، لأنه هو صاحب

الحق الذي سينتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحقه إنما ثبت له في ذمة المحيل لا في ذمة غيره، فلا يصح أن ينتقل إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت في حسن القضاء أو المماطلة، فإذا انتقل حقه بدون رضاه كان في ذلك ضرر عليه، بإلزامه أن يتبع من لا يحسن وفاء لحقه.

وأما المحال عليه: فلا يشترط رضاه لأن الحق عليه لا له، والمحيل صاحب الحق له أن يستوفيه بنفسه وأن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء وقبض الدين، فلا يعتبر رضا من عليه.

٣ - يشترط لصحة الحوالة أن يعلم المحيل والمحال بالدين المحال به والدين المحال عليه، قدرأً وجنساً وصفة، لأن الحوالة بيع - كما ذكرنا - والجهالة في الثمن أو المبيع تمنع صحة البيع.

س ٢٦٣ - ما هو حكم الحوالة؟

هو انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا صحّت الحوالة باستكمال أركانها وتوفر شروطها ترتب عليه حكمها، وهو: براءة ذمة المحيل من دين المحال، وانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه. وبالتالي: يسقط دينه عن المحال عليه، مقابل نظيره الذي صار في ذمته وأصبح محالاً عليه، ليوفيه إلى المحتال.

س ٢٦٤ - كيف تنتهي الحوالة؟

علمنا أن حكم الحوالة انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بصورة تبرأ بها ذمة المحيل من الدين.

وبهذا تنتهي الحوالة، ولا تبقى أية علاقة بين المحيل والمحال، وإنما تصبح العلاقة بين المحال والمحال عليه، وليس للمحال عودة على المحيل حتى ولو لم يستطع الحصول على الدّين من المحال عليه بسبب من الأسباب، كما لو وجده مُفلساً، أو أنكر المحال عليه الدين

وذلك لأن الحق تحول بالحوالة من موضعه الأول إلى غيره، وما تحوّل من موضعه لا يعود إليه إلا بتجديد عودته.

وكذلك بالحوالة سقط الحق من ذمة المحيل، وهو سقط لا يعود بإعسار ولا بغيره، كما لو قبل عوضاً من حقه لا تلف في يده، فإنه لا يعود عليه بشيء لسقوط الحق من ذمته، وتعدّر الحصول على الحق كتلفه في يده.

وسواء في ذلك أعلم بإعسار المحال عليه عند الحوالة أم لا. وسواء أشرط يساره أم لا. فيكون كمن أشتري شيئاً هو مغبون فيه، فإنه لا يرجع بشيء ولو شرط عدم الغبن، لأنه مقصّر بترك البحث عن حال المحال عليه عند الحوالة، ولا عبره بشرطه.

ولو شرط المحال الرجوع المحيل عند تعذر الإستيفاء بسبب من الأسباب بطلت الحوالة، لأن هذا الشرط منافٍ صراحة لمضمون الحوالة، وهو تحوّل الحق وانتقاله.

س ٢٦٥ - ماذا يحدث عند اختلاف الحيل والمحال في الحوالة؟

إذا قبض المحال الدّين من المحال عليه، ثم اختلف مع المحيل: فقال المحيل: لم يكن لك علىّ دين، وإنما أنت وكيل في القبض، والقبض لي، وقال المحال بل أحلّني بما لي عليك من دين فقبضته. فالقول قول المحيل مع يمينه، لأن المحال يدّعي عليه ديناً، المحيل ينكر، والقول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه.

وكذلك لو أقرّ المحيل بالدّين، ولكن قال: وكلّتك لتقبض لي، وقال الآخر: بل أحلّنتي أو قال المحيل: أردت بقوله أحلّتك الوكالة، فقال المحال: بل أردت الحوالة، صدّق المحيل بيمينه، لأنه أعرف بإرادته وقوله. ولأن الأصل بقاء كل حق على حاله والمحال يدّعي خلاف ذلك.

ولو قال: أردت قولي: (أحلّتك بالمائة التي لي على فلان) الوكالة، لم يُقبل قوله، لأن اللفظ لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فيُقبل قول مدّعيها مع يمينه.

س ٢٦٦ - حوالة المحال أو المحال عليه:

إذا صحّت الحوالة كان للمحال أن يُحيل غيره من دائنية على المحال عليه ' ليقبض دينه منه.

وكذلك للمحال عليه أن يحيل المحال على غيره من مدينه، ليقبض دينه منه.

س ٢٦٧ - ما هي الحوالة البريدية؟

إذا أعطى إنسان آخر مبلغاً ليدفعه مبلغاً من المال ليدفعه إلى فلان من الناس في بلد كذا:

- فإن أعطاه إياه أمانة جاز بلا كراهة، ولا يضمنه الناقل إذا لم يقصر في حفظه ولا يخلطه مع ماله، فإن خلطه بماله كان ضامناً له.

ومن هذا القبيل ما يسمى الآن بالحوالة البريدية، فإن المبالغ التي يدفعها الناس لمؤسسة البريد، لتوصيلها إلى أشخاص معينين، يُخلط بعضها ببعض وبغيرها، ولا تُدفع هي بذاتها للمحمولة إليه. ولذلك فهي مضمونة إلى المؤسسة.

- وإذا أعطاه إياه قرضاً، دون أن يشترط عليه دفعها إلى فلان في بلد كذا، ثم طلب منه ذلك بعض القرض جاز أيضاً ولا كراهة.

فإذا أعطاه إياه قرضاً بشرط أن يدفعها إلى فلان في بلد كذا، كانت كشرط الأجل في القرض:

إن لم يكن للمقرض فيه غرض صحّ القرض ولغا الشرط، وإن كان يندب

الوفاء به،

- وإن كان للمقرض فيه غرض صحّ القرض ولغا الشرط، وإن كان يندب الوفاء به.

- وإن كان للمقرض غرض فيه، كما إذا كان في طريق خطر محقق، بطل العقد، لما فيه من جرّ المنفعة للمقرض.

Contents

٢.....	مقدمة
٣.....	كتاب النكاح
٤.....	س ١ - ما معنى النكاح؟
٤.....	س ٢ - ما منزلة الزواج في الإسلام؟
٥.....	س ٣ - ما حكم النكاح شرعاً؟
٧.....	س ٤ - ما النساء اللاتي يحرم نكاحهن؟
٧.....	س ٥ - ما هن المَحَرَّمات بالقِراة؟
٩.....	س ٦ - ما هن المحرمات بالمصاهرة؟
١٠.....	س ٧ - ما هن المحرمات بالرضاع؟
١١.....	س ٨ - ما هن المحرمات بالمصاهرة من الرضاع؟
١٢.....	س ٩ - ما هن النساء المحرمات حرمة المؤقتة؟
١٦.....	س ١٠ - ما الحكمة من تحريم الجمع بين المحارم؟
١٦.....	س ١١ - ما حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيتها؟
١٨.....	س ١٢ - ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟

- س ١٣ - ما الحكمة من مشروعية التعدّد؟..... ١٩
- س ١٤ - ما هي مقدمات الزواج؟..... ٢٠
- س ١٥ - ما هي أرشد الصفات التي كون في المخطوبة والخاطب؟... ٢٠
- س ١٦ - ما الحكمة من تفصيل ذات الدين والخلق؟..... ٢١
- س ١٧ - هل يجب على المسلم أن يعزف عن الحَسَب والجمال؟..... ٢١
- س ١٨ - ما معنى النسب؟..... ٢٢
- س ١٩ - ما الذي يقصد بالكفاءة؟..... ٢٢
- س ٢٠ - لماذا تفضل البكر؟..... ٢٣
- س ٢١ - ما حكم رؤية المخطوبة والنظر إليها؟..... ٢٤
- س ٢٢ - ما هي حدود النظر للخاطب؟..... ٢٥
- س ٢٣ - ما الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفّين؟..... ٢٥
- س ٢٤ - ما حكم نظر الأجنبي إلى المرأة؟..... ٢٦
- س ٢٥ - متى يباح النظر إلى الأجنبية؟..... ٢٧
- س ٢٦ - ما معنى الخطبة؟..... ٢٨
- س ٢٧ - متى تحل الخطبة، ومتى تحرم:..... ٢٨
- س ٢٨ - ما معنى التصريح بالخطبة؟..... ٢٩
- س ٢٩ - معنى التعريض بالخطبة؟..... ٢٩

- س ٣٠- هل تجوز الخطبة على الخطبة؟ ٢٩
- س ٣١- ما حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة؟ ٣٠
- س ٣٢- هل يجوز عرض الولي موليته على ذوي الصلاح والتقوى؟ ٣٠
- س ٣٣- ما هي سنن الخطبة؟ ٣١
- س ٣٤- ما حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد؟ ٣٢
- س ٣٥- ما هي أركان عقد النكاح؟ ٣٢
- الركن الأول: الصيغة ٣٣
- س ٣٦- ما هي الصيغة؟ ٣٣
- س ٣٧- ما هي شروط الصيغة؟ ٣٣
- س ٣٨- هل يجوز عقد النكاح بغير العربية؟ ٣٥
- س ٣٩- هل يجوز عقد النكاح بألفاظ الكناية؟ ٣٥
- س ٤٠- هل يجوز عقد النكاح بالكتابة؟ ٣٦
- س ٤١- هل تجوز إشارة الأخرس المفهمة؟ ٣٦
- س ٤٢- ما هو نكاح الشغار؟ ٣٦
- الركن الثاني: الزوجة: ٣٨
- س ٤٣- ما هي الشروط التي تشترط في الزوجة ليصح نكاحها؟ ٣٨
- الركن الثالث: الزوج ٣٩

- س ٤٤- ما هي الشروط التي تشترط في الزوج؟ ٣٩
- الركن الرابع: الولي: ٤٠
- س ٤٥- ما معنى الولاية؟ ٤٠
- س ٤٦- ما الحكمة من مشروعية الولاية؟ ٤٠
- س ٤٧- هل يشترط وجود الولي في عقد الزواج؟ ٤١
- س ٤٨- ما الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة؟ ٤١
- س ٤٩- ما هو العضل؟ ٤٢
- س ٥٠- ما حكم الزواج بغير ولي، وما يترتب عليه؟ ٤٢
- س ٥١- اذكر الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم؟ ٤٣
- س ٥٢- ما حكم ولاية الابن في الزواج؟ ٤٤
- س ٥٣- ما هي شروط الولي؟ ٤٤
- س ٥٤- ما العمل إذا فقدت شروط الولاية السابقة؟ ٤٦
- س ٥٥- ما هي أقسام الولاية؟ ٤٦
- س ٥٦- ما هي ولاية الإجماع؟ ٤٦
- س ٥٧- ما الافضل أن يستأذن البكر أم يجبرها؟ ٤٧
- س ٥٨- ما هي ولاية الاختيار؟ ٤٨
- س ٥٩- ما الحكمة من استثمار الثيب؟ ٤٨

- س ٦٠- هل يجوز تزويج الشيب الصغيرة؟ ٤٨
- س ٦١- ما هو عضل الولي؟ ٤٩
- س ٦٢- ماذا يحدث عند غيبة الولي؟ ٤٩
- س ٦٣- ماذا يحدث عند اجتماع أولياء في درجة واحدة؟ ٥٠
- س ٦٤- ماذا يحدث عند فقدان الأولياء؟ ٥١
- الركن الخامس: الشاهدان: ٥٢
- س ٦٥- ما دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح؟ ٥٢
- س ٦٦- ما هي شروط الشاهدين؟ ٥٢
- أنكحة الكفار: ٥٥
- س ٦٧- ما حكم نكاح الكفار؟ ٥٥
- س ٦٨- ما حكم إسلام الكفار بعد زواجهم؟ ٥٥
- الصَّدَاق ٥٧
- س ٦٩- ما هو الصداق؟ ٥٧
- س ٧٠- ما حكم الصداق؟ ٥٧
- س ٧١- ما دليل وجوبه؟ ٥٧
- س ٧٢- ما الحكمة تشريع الصداق؟ ٥٨
- س ٧٣- ما حكم تسمية الصداق في العقد؟ ٥٩

- س ٧٤- لمن تعود ملكية المهر؟ ٥٩
- س ٧٥- ما هو حدّ المهر؟ ٥٩
- س ٧٦- هل يشترط تعجيل المهر؟ ٦٠
- س ٧٧- متى يستقر المهر كله، أو نصفه، أو سقوطه ٦١
- س ٧٨- متى يستقر على الزوج نصف مهر زوجته؟ ٦٢
- س ٧٩- متى يسقط المهر كله عن الزوج؟ ٦٢
- س ٨٠- ما هو مهر المثل وما تقديره؟ ٦٣
- س ٨١- ما الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل؟ ٦٣
- س ٨٢- ما دليل مشروعية مهر المثل؟ ٦٤
- س ٨٣- ما هي موجبات مهر المثل؟ ٦٤
- س ٨٤- الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام، ما هن؟ ٦٦
- س ٨٥- ما هو تعريف المتعة؟ ٦٨
- س ٨٦- لمن تجب المتعة؟ ٦٨
- س ٨٧- ما دليل وجوب المتعة؟ ٦٩

- س ٨٨- ما مقدار المتعة؟ ٦٩
- س ٨٩- ما الحكمة من تشريع المتعة؟ ٦٩
- س ٩٠- هل تجوز المغالاة في المهور؟ ٧٠
- س ٩١- ما معنى الزواج وما يترتب عليه ٧١
- س ٩٢- ما هي أنواع الزواج؟ ٧١
- س ٩٣- ما هي الأحكام المترتبة على عقد الزواج؟ ٧٢
- س ٩٤- ما هي سنن عقد النكاح؟ ٧٤
- س ٩٥- ما معنى الوليمة ٧٦
- س ٩٦- ما حكم الوليمة؟ ٧٦
- س ٩٧- ما هو مقدار الوليمة وما وقتها؟ ٧٧
- س ٩٨- ما حكم تشريع الوليمة؟ ٧٧
- س ٩٩- ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس؟ ٧٧
- س ١٠٠- ما هي شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس؟ ٧٨
- س ١٠١- هل يجب الأكل من طعام الوليمة؟ ٧٩
- القسم بين الزوجات ٨١

- س ١٠٢ - ما هو تعريف القسم؟ ٨١
- س ١٠٣ - ما هو دليل وجوب العدل في القسم وغيره؟ ٨١
- س ١٠٤ - من يستحق القسم؟ ٨٢
- س ١٠٥ - ما هي كيفية القسم بين الزوجات؟ ٨٢
- النشوز..... ٨٥
- س ١٠٦ - ما هو تعريف النشوز؟ ٨٥
- س ١٠٧ - ما حكم النشوز؟ ٨٥
- س ١٠٨ - بم يكون النشوز؟ ٨٦
- س ١٠٩ - ما هي كيفية معالجة النشوز؟ ٨٦
- فسخ النكاح ٩٠
- س ١١٠ - ما العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح؟ ٩٠
- س ١١١ - ما الحكم عند حدوث العيب بعد عقد النكاح؟ ٩١
- س ١١٢ - هل لولي الزوجة حق في فسخ النكاح؟ ٩٢
- س ١١٣ - متى يكون الفسخ؟ ٩٢
- س ١١٤ - هل الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي؟ ٩٢
- س ١١٥ - كيف تثبت العنة؟ ٩٣
- س ١١٦ - ما الذي يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب؟ ٩٣

- الطلاق ٩٥
- س ١١٧ - ما هو تعريف الطلاق؟ ٩٥
- س ١١٨ - ما دليل مشروعية الطلاق؟ ٩٥
- س ١١٩ - ما هي أقسام الطلاق؟ ٩٦
- التقسيم الأول: (الصريح، والكناية): ٩٧
- س ١٢٠ - ما هو الطلاق الصريح؟ ٩٧
- س ١٢١ - ما هو الطلاق بالكناية؟ ٩٨
- س ١٢٢ - ما حكم كل من ألفاظ الصريح والكناية؟ ٩٩
- التقسيم الثاني (السني والبدعي): ١٠٠
- س ١٢٣ - ما حالات المرأة التي يقع عليها الطلاق؟ ١٠٠
- س ١٢٤ - ما حكم الطلاق في الحالات السابقة؟ ١٠٠
- س ١٢٥ - ما حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ ١٠١
- التقسيم الثالث: (الطلاق العادي والخلع): ١٠٣
- س ١٢٦ - ما هو الطلاق العادي، وما هو الخلع؟ ١٠٣
- س ١٢٧ - ما دليل مشروعية الخلع؟ ١٠٣
- س ١٢٨ - ما هي أحكام الخلع؟ ١٠٤
- س ١٢٩ - ما الحد الذي يملكه الزوج من الطلقات؟ ١٠٥

- شروط صحة الطلاق ووقوعه ١٠٦
- س ١٣٠ - ما الشروط اللازم توافرها للزوج المطلق؟ ١٠٦
- س ١٣١ - هل يقع طلاق الهازل واللاعب؟ ١٠٨
- س ١٣٢ - ما هي الكيفيات المشروعة للطلاق؟ ١٠٨
- س ١٣٣ - ما الكيفية الأولى للطلاق؟ ١٠٨
- س ١٣٤ - هل يصح تعليق الطلاق بصفة أو شرط؟ ١٠٩
- س ١٣٥ - ما الآثار التي يترتب على الطلاق المعلق؟ ١١٠
- س ١٣٦ - هل يصح الاستثناء في الطلاق؟ ١١٠
- س ١٣٧ - ما هي شروط وقوع طلاق التفويض؟ ١١١
- أحكام الرجعة ١١٢
- س ١٣٨ - ما هي أحكام الرجعة؟ ١١٢
- الإيلاء ١١٥
- س ١٣٩ - ما تعريف الإيلاء؟ ١١٥
- س ١٤٠ - ما حكم الإيلاء؟ ١١٥
- الظهار ١١٧
- س ١٤١ - ما هو تعريف الظهار؟ ١١٧
- س ١٤٢ - ما حكم الظهار؟ ١١٧

- س ١٤٣ - ما هي ألفاظ الظهار؟ ١١٧
- س ١٤٤ - ما هي أحكام الظهار؟ ١١٨
- س ١٤٥ - ما هي كفارة الظهار؟ ١١٩
- س ١٤٦ - هل تخرج كفارة الظهار فوراً؟ ١٢٠
- اللعان ١٢١
- س ١٤٧ - ما هو تعريف اللعان ولماذا سمي بذلك؟ ١٢١
- س ١٤٨ - ما هي كيفية لعان الزوج؟ ١٢١
- س ١٤٩ - كيف تكون الملاعنة؟ ١٢٢
- س ١٥٠ - ما الأحكام التي تترتب على لعان الزوج؟ ١٢٢
- س ١٥١ - ما هي كيفية لعان الزوجة؟ ١٢٣
- العدّة ١٢٤
- س ١٥٢ - ما هو تعريف العدة؟ ١٢٤
- س ١٥٣ - ما هي أنواع العدة؟ ١٢٤
- س ١٥٤ - ما أحكام العدة وما تفرضه من التزامات؟ ١٢٦
- كتاب الجنائيات ١٣١
- س ١٥٥ - ما هو تعريف الجنائيات لغة واصطلاحاً؟ ١٣٢
- س ١٥٦ - ما حكم الجنائية شرعاً؟ ١٣٢

- س ١٥٧ - ما هي أقسام الجناية؟ ١٣٣
- س ١٥٨ - ما المقصود الجناية علي النفس؟ ١٣٤
- س ١٥٩ - ما هي أنواع القتل؟ ١٣٤
- س ١٦٠ - ما هو القتل العمد؟ ١٣٤
- س ١٦١ - اذكر صوراً من القتل العمد: ١٣٥
- س ١٦٢ - ما هو القتل شبه العمد؟ ١٣٦
- س ١٦٣ - ما هو القتل الخطأ؟ ١٣٧
- س ١٦٤ - ما حكم القتل العمد؟ ١٣٧
- س ١٦٥ - هل يمكن ترك القصاص والعفو عنه؟ ١٣٨
- س ١٦٦ - ما حكم العفو عن الدية؟ ١٣٩
- س ١٦٧ - ما حكم القتل شبه العمد؟ ١٣٩
- س ١٦٨ - ما حكم القتل الخطأ؟ ١٣٩
- س ١٦٩ - ما حكم اشتراك جماعة بقتل شخص واحد؟ ١٤٠
- س ١٧٠ - ما أنواع الجناية على ما دون النفس؟ ١٤٠
- س ١٧١ - ما حكم الجناية بالجرح؟ ١٤١
- س ١٧٢ - ما أحكام الشَّجَاج؟ ١٤١
- س ١٧٣ - ما حكم الجراحات في سائر البدن؟ ١٤٢

- س ١٧٤ - ما أقسام الجنایة بقطع الطرف ؟ ١٤٣
- س ١٧٥ - ما هي شروط القصاص بالطرف ؟ ١٤٣
- س ١٧٦ - هل يجوز القصاص بكسر العظام ؟ ١٤٣
- س ١٧٧ - ما أحكام جنایة إبطال منافع العضو ؟ ١٤٣
- القصاص ١٤٧
- س ١٧٨ - ما معنى القصاص ؟ ١٤٧
- س ١٧٩ - ما هي شروط القصاص ؟ ١٤٧
- س ١٨٠ - ما هي شرائط القصاص بالأطراف ؟ ١٤٨
- س ١٨١ - من الذي يقوم بتنفيذ القصاص ؟ ١٤٩
- س ١٨٢ - ما حكم تعدد أولياء المقتول ؟ ١٥٠
- الديات ١٥١
- س ١٨٣ - ما معنى الدية ؟ ١٥١
- س ١٨٤ - ما هي أنواع الدية ؟ ١٥١
- س ١٨٥ - ما مقدار دية النفس ؟ ١٥٢
- س ١٨٦ - ما هو مقدار دية الأعضاء والأطراف ؟ ١٥٣
- س ١٨٧ - ما معنى الحكومة ؟ ١٥٤
- س ١٨٨ - ما مقدار دية المرأة ؟ ١٥٥

- س ١٨٩ - ما مقدار دية الجنين ؟ ١٥٥
- س ١٩٠ - ما مقدار دية الكتابي ؟ ١٥٦
- س ١٩١ - بم يثبت موجب القصاص ؟ ١٥٧
- س ١٩٢ - ما حكم ودليل كفارة القتل ؟ ١٥٧
- س ١٩٣ - ما هي كيفية كفارة القتل ؟ ١٥٨
- كتاب البيع ١٥٩
- س ١٩٤ - ما هو تعريف البيع في اللغة والاصطلاح ؟ ١٦٠
- س ١٩٥ - ما حكم البيع ؟ ١٦٠
- س ١٩٦ - ما هي أركان عقد البيع ؟ ١٦١
- س ١٩٧ - ما حكم الضمان والسلعة في يد البائع ؟ ١٦٨
- س ١٩٨ - ما هي الخيارات في البيع ؟ ١٦٨
- س ١٩٩ - متى يكون الرد بخيار العيب ؟ ١٧٢
- س ٢٠٠ - ما حكم الزيادة في المبيع المعيب ؟ ١٧٣
- س ٢٠١ - ما حكم العيب الطارئ على العيب القديم ؟ ١٧٣
- س ٢٠٢ - ما حكم شرط البراءة من العيوب ؟ ١٧٤
- س ٢٠٣ - وهل يسقط هذا الشرط خيار العيب ؟ ١٧٤
- س ٢٠٤ - ما هي البيوع الجائزة : ١٧٥

- س ٢٠٥ - ما هي البيوع الباطلة؟ ١٧٧
- س ٢٠٦ - ما حكم البيع بالتقسيط؟ ١٨٠
- س ٢٠٧ - ما هي البيوع المحرّمة غير الباطلة: ١٨١
- س ٢٠٨ - ما هي آداب البيع؟ ١٨٤
- الإقالة ١٨٧
- س ٢٠٩ - ما تعريف الإقالة: ١٨٧
- س ٢١٠ - أين تتحقق الإقالة: ١٨٧
- س ٢١١ - ما مشروعيّتها؟ ١٨٨
- س ٢١٢ - ما ركن الإقالة؟ ١٨٨
- س ٢١٣ - ما شروطها؟ ١٨٨
- السلم ١٩٠
- س ٢١٤ - ما تعريف السلم؟ ١٩٠
- س ٢١٥ - ما أركان وشروط السلم؟ ١٩٠
- الرّبا ١٩٨
- س ٢١٦ - ما تعريف الرّبا؟ ١٩٨
- س ٢١٧ - ما الأموال التي يجري فيها الرّبا؟ ١٩٩
- س ٢١٨ - ما علة الرّبا؟ ٢٠٠

- س ٢١٩- ما أنواع الربا وحكم كل نوع؟ ٢٠١
- س ٢٢٠- ما حكم تباع الأموال الربوية؟ ٢٠٤
- العرايا: ٢٠٨
- س ٢٢١- ما معنى العرايا؟ ٢٠٨
- بيع اللحم باللحم: ٢٠٩
- س ٢٢٢- ما حكم بيع الحيوان بالحيوان؟ ٢٠٩
- س ٢٢٣- ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ ٢١٠
- ربا القرض ٢١١
- س ٢٢٤- مل هو ربا القرض؟ ٢١١
- الصَّرف ٢١٢
- س ٢٢٥- ما معنى الصرف؟ ٢١٢
- س ٢٢٦- ما حكم عقد الصرف؟ ٢١٣
- س ٢٢٧- ما حكم خيار الرؤية وخيار العيب في عقد الصرف؟ ٢١٥
- القرض ٢١٦
- س ٢٢٨- ما تعريف القرض؟ ٢١٦
- س ٢٢٩- ما حكم القرض؟ ٢١٦
- س ٢٣٠- ما حكم الاقتراض؟ ٢١٧

- س ٢٣١- ما أركان القرض ؟ ٢١٨
- س ٢٣٢- ما يجب رده بدل القرض : ٢٢٠
- س ٢٣٣- متى يطالب بردّ بدل القرض ؟ ٢٢٠
- س ٢٣٤- ما حكم الشروط في القرض ؟ ٢٢١
- س ٢٣٥- ما يلزم الوفاء به من الشروط ؟ ٢٢٢
- الهبة ٢٢٤
- س ٢٣٦- ما تعريف الهبة ؟ ٢٢٤
- س ٢٣٧- مشروعيّتها : ٢٢٤
- س ٢٣٨- ما حكم المكافأة على الهبة ؟ ٢٢٥
- س ٢٣٩- ما هي أركان الهبة وشروطها ؟ ٢٢٥
- س ٢٤٠- متى تلزم الهبة ؟ ٢٢٨
- س ٢٤١- ما هي شروط القبض ؟ ٢٢٩
- س ٢٤٢- هل يصح القبض بطريق النيابة، وما هي شروطه ؟ ٢٣٠
- س ٢٤٣- ما حكم الهبة ؟ ٢٣٠
- س ٢٤٤- ما هي صفة حكم الهبة، وحكم الرجوع فيها ؟ ٢٣١
- س ٢٤٥- ما الفرق بين الهبة المطلقة والهبة بثواب ؟ ٢٣٢
- س ٢٤٦- هل يجب التسوية في الهبة للأولاد وعطاياهم ؟ ٢٣٣

- س ٢٤٧- هل يجب المساواة بين الوالدين في العطايا؟ ٢٣٤
- الإجارة..... ٢٣٦
- س ٢٤٨- ما هو تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً وما مشروعيتهما؟ .. ٢٣٦
- س ٢٤٩- ما هي أقسام الإجارة وشروطها؟ ٢٤٨
- س ٢٥٠- ما شروط إجارة العين؟ ٢٤٨
- س ٢٥١- ما حكم الإجارة؟ ٢٤٩
- س ٢٥٢- لمن حق استيفاء المنفعة؟ ٢٥١
- س ٢٥٣- ما العمل عند اختلال شرط من شروط الإجارة؟ ٢٥٢
- س ٢٥٤- ما هي كيفية ضمان العين المستأجرة؟ ٢٥٣
- س ٢٥٥- ما حكم ضمان الأجير؟ ٢٥٥
- س ٢٥٦- كيف تنتهي الإجارة؟ ٢٥٦
- س ٢٥٧- ما هي الحالات التي لا تنفسخ بها الإجارة؟ ٢٥٨
- س ٢٥٨- ما هي الخيارات في عقد الإجارة؟ ٢٦٠
- س ٢٥٩- ماذا يحدث عند اختلاف المؤجر والمستأجر في دعوي الرد أو التلف؟ ٢٦١
- الحوالة..... ٢٦٢
- س ٢٦٠- ما هي الحوالة لغة واصطلاحاً وما مشروعيتهما؟ ٢٦٢

- س ٢٦١- ما هي أركان الحوالة وشروطها؟ ٢٦٣
- س ٢٦٢- ما هي شروط صحة الحوالة ٢٦٥
- س ٢٦٣- ما هو حكم الحوالة؟ ٢٦٧
- س ٢٦٤- كيف تنتهي الحوالة؟ ٢٦٧
- س ٢٦٥- ماذا يحدث عند اختلاف الحيل والمحال في الحوالة؟... ٢٦٨
- س ٢٦٦- حوالة المحال أو المحال عليه: ٢٦٩
- س ٢٦٧- ما هي الحوالة البريدية؟ ٢٦٩